

감사결과 처분요구서

－ 2020년 종합감사 －

2020. 12.

한국마사회 감사실

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과 처분요구사항	2
III. 감사결과 처분요구 및 통보사항 명세	4
1. 부산경남경마 우승마 결정 오류 관련 업무절차 준수 및 개선	5
2. 부산경남경마 우승마 결정 오류 관련 준수의무 위반	10
3. 부산경남경마 후검량 누락 사고 관련 업무절차 준수 및 개선	19
4. 부산경남경마 후검량 누락 사고 관련 준수의무 위반	23
5. 마분 위수탁 처리 계약 부적정	27
6. 분할 수의계약 체결 부적정	30
7. 수의계약 업무 절차 미흡	34
8. 이동통신중계기 계약관련 업무처리 미흡	37
9. 실내 승마시설 마감재 선정 부적정	41
10. 유상교배 환불 기준 명확화 필요	45
11. 육성목장 마사대부규정 운영 및 육성조련사 선발방식 개선	48
12. 임신마 출산 시기 예측 시스템개발 사업 결과 관리 미흡	57
13. 병가 기간 중 급여 및 근태 관리 부적정	62
14. 사택지급 관련 연고지 기준 설정 필요	71
15. 산재보험 근로자 전보 신고 소홀	75

16. 피복구매 절차 미흡	78
17. '경주로 조명기구 LED 교체' 적정 수량 검토 및 녹색인증 취득	80
18. 사양용 사료 보관 시설 설치 과정 부적정	84
19. 워킹머신 하자보수 조치 부적정	86
20. 임직원 겸직 및 휴직의 목적 외 사용 관리감독 미흡	89
21. 재택근무 복무관리 미흡	93
22. 휴직기간 중 영리업무 종사	96
23. 불법촬영 범죄 발생 예방을 위한 후속조치 개선 필요	103
24. 타정총 관리 미흡	108
25. 재산분 주민세 과다 신고 및 납부	110
26. 행사용 경품 제세공과금 대납 및 재고 관리 미흡	113
27. 동물 전시체험 사업 관리 미흡	116
28. 사양용 사료 입출고 관리 미흡	123
29. (우수) 제주목장 실내언덕주로 설계도서의 전향적 재검토	125
30. (우수) 경마 인프라 수출을 통한 동반성장형 해외진출 교두보 마련	127
31. (우수) 상생협력 생태계 조성을 위한 계약제도 개선	129
32. (우수) 말산업 공공 빅데이터 활용 확산으로 한국판 뉴딜 성과창출	132
33. (우수) 경주실황 송출비용 절감 및 사업 안정성 제고	134

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

감사실에서는 금번 2020년 종합감사에서 주요사업의 업무 추진실태 전반에 대한 점검을 통해 불합리한 업무처리 관행을 개선하고 사업운영과 예산 집행의 타당성을 제고토록 하는 등 기관 운영의 효율성을 높이는데 목적을 두고 감사를 시행하였다.

2. 감사대상 범위

이번 감사는 2017. 1. 1부터 2020년 현재까지 부산경남지역본부, 제주지역본부, 원당·장수목장의 예산집행·자산관리·계약체결 등의 사업 전반 및 내부적인 제도 운영의 적정성을 점검하였다. 다만 감사대상 기간을 확대해야 할 필요가 있거나, 감사대상 외 부서의 문제점이 확인된 경우 그 기간과 부서를 확대하여 감사를 시행하였다.

3. 감사중점

이번 감사에서는 감사대상 업무 전반과 관련하여 사업추진의 합규성, 예산의 합리적인 집행 여부, 기타 사업 관련 내부통제 취약요인 발생 여부 등을 중점적으로 확인하였다.

4. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2020.10.19.부터 11.15.까지 총 16일 동안 감사인원 15명이 실지감사를 실시한 후 감사자문위원회 및 감사처분심의위원회 등 내부 검토 과정을 거쳐 2020.12.24. 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구사항

1. 총괄

(단위 : 건, 명, 천원)

합 계			징계	시정	경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보	현지 조치	우수 사례
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액									
57	62	6,608	1	1	2 (5)	5 (56)	8	2	25	8	5

2. 처분요구사항 목록

분야	제 목	처분	소관부서
경주 시행	부산경남경마 우승마 결정 오류 관련 업무절차 준수 및 개선	개선 통보	부산고객안전부 부경심판전문 등
	부산경남경마 우승마 결정 오류 관련 준수의무 위반	경고(4)	인사부
	부산경남경마 후검량 누락 사고 관련 업무절차 준수 및 개선	개선 통보	부산경마부
	부산경남경마 후검량 누락 사고 관련 준수의무 위반	경고(1)	인사부
계약	마분 위·수탁 처리 계약 부적정	권고	제주시설부
	분할 수의계약 체결 부적정	주의(7) 통보	인사부 부산주로환경부 등
	수의계약 업무 절차 미흡	주의(36) 통보	인사부 계약부
	이동통신중계기 계약관련 업무처리 미흡	통보	장수목장운영담당
공사	실내 승마시설 마감재 선정 부적정	주의(1) 통보	인사부 서울시설부 등
말산업	유상교배 환불 기준 명확화 필요	통보	생산지원부
	육성목장 마사대부규정 운영 및 육성조련사 선발방식 개선	개선	생산육성부 장수목장운영담당 등
	임신마 출산 시기 예측 시스템개발 사업 결과 관리 미흡	통보	제주목장운영담당

분야	제 목	처분	소관부서
복지 후생	병가 기간 중 급여 및 근태 관리 부적정	개선 시정 통보	안전관리단 노무후생부 인사부
	사택지급 관련 연고지 기준 설정 필요	개선 통보	경영지원부 경영지원부 등
	산재보험 근로자 전보 신고 소홀	현지	노무 후생부
	피복구매 절차 미흡	현지	제주경마부
시설 관리	‘경주로 조명기구 LED 교체’ 적정 수량 검토 및 녹색인증 취득	권고	제주시설부
	사양용 사료 보관 시설 설치 과정 부적정	현지	제주경주자원관리부
	워킹머신 하자보수 조치 부적정	주의(1) 통보	인사부 육성지원담당
인사	임직원 겸직 및 휴직의 목적 외 사용 관리감독 미흡	통보 개선	인사부
	재택근무 복무관리 미흡	주의(11)	인사부
	휴직기간 중 영리업무 종사	징계(1)	인사부
안전	불법촬영 범죄 발생 예방을 위한 후속조치 개선 필요	권고	지사지원부 등
	타정총 관리 미흡	현지	제주목장운영담당
회계 재무	재산분 주민세 과다 신고 및 납부	현지	제주운영지원부
	행사용 경품 제세공과금 대납 및 재고 관리 미흡	현지	제주경마부 등
기타	동물 전시체험 사업 관리 미흡	통보	부산고객안전부 등
	사양용 사료 입출고 관리 미흡	현지	제주경주자원관리부
우수	제주목장 실내언덕주로 설계도서의 전향적 재검토	우수	제주목장운영담당
	경마 인프라 수출을 통한 동반성장형 해외진출 교두보 마련	우수	해외사업부
	상생협력 생태계 조성을 위한 계약제도 개선	우수	계약부
	말산업 공공 빅데이터 활용 확산으로 한국판 뉴딜 성과창출	우수	정보화기획부
	경주실황 송출비용 절감 및 사업 안정성 제고	우수	국제경마부

Ⅲ. 감사결과 처분요구 및 통보사항 명세 : 붙임

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선, 통보)

일련번호 2020-종합-01
분 야 경주시행
제 목 부산경남경마 우승마 결정 오류 관련 업무절차 준수 및 개선
소관본부 경마운영본부, 부산경남지역본부
소관부서 부경심판전문, 부산고객안전부
내 용

1. 업무개요

우리회는 「한국마사회법」 제17조 및 같은 법 시행령 제14조, 「경마시행규정」 제131조부터 제153조까지에 따라 경마개최운영위원을 두고 경마에 관한 업무를 집행하도록 하고 있으며, 경마개최운영위원 중 심판위원은 출전취소의 허가, 도착순위의 확정, 경주마 관계자에 대한 제재 등 업무를 수행하고, 전산위원은 발매전산기기의 운영 및 관리 등 업무를 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 연승식 승마두수 결정 기준

「한국마사회법」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제4조제1항제4호의 연승식 우승마 결정방법에 따르면 마권 발매를 시작할 때 출전마가 5마리 이상 7마리 이하인 경우의 우승마는 2위 도착마까지로 하도록 하고 있다.

나. 심판 운영부서의 업무처리 기준

부산경남지역본부 「20년 경마개최운영부서 매뉴얼」(20.2월), 심판처 「심판위원보 업무매뉴얼」(19.12월)에 따르면 출전취소 발생 시 심판 운영부서는 그 내용을 업무시스템에 입력하고, 유관부서(전산, 방송)에 유선으로 통보해야 하고, 출전마 확정시부터 경마개최일 오전 사이 발생한 출전취소 사항은 금요일 9시 30분 이전에 일괄 통보해야 한다. 특히, 「심판위원보 업무매뉴얼」에 따르면 출전취소 사항은 업무시스템에 입력하였더라도 전산에서 “확인” 버튼을 누르지 않으면 반영이 안 되는 발매전산 관련 중요사항으로 명시하고 있다.

따라서, 심판 운영부서는 출전취소 발생 시 해당 내용을 시스템에 입력할 뿐만 아니라 금요일 9시 30분 이전 전산 운영부서 등에 유선으로 통보하여야 한다.

다. 전산 운영부서의 업무처리 기준

「경마개최운영부서 매뉴얼」에 따르면 전산 운영부서에서는 부경시행 경주운영 관련하여 “경주변경 사항 반영(기수변경, 마필취소, 경주취소 등)” 업무를 하며, 금/일 경마개최일 세부 업무처리 절차로서 “변동사항 확인 및 반영(취소, 변경 등)”을 하도록 명시하고 있다. 특히, 매뉴얼의 ‘긴급 상황별 조치방안’에 따르면 과거 출전취소 오입력 사례가 있고 심판에서의 착오 가능성도 상존하므로 필요 시 시스템 내 해당사항을 정정 처리(선조치)하고 관련 부서에 통보하도록 하는 등 전산 운영부서의 적극적 역할이 필요함을 명시하고 있다.

따라서, 전산 운영부서는 심판 운영부서의 유선통보가 없더라도 자체적으로 출전취소 등록 여부를 확인 후, 발매시스템에 출전취소가 등록되어 있다면 심판 운영부서에 확인하여 처리해야 하고, 확인·처리가 발매개시시점 대비 지연되어 우승마 결정 오류가 발생한 경우는 해당 오류 수정조치를 하여야 한다¹⁾.

3. 연승식 우승마 결정 오류 사고 개요

부산경남경마공원 ‘20.7.12.(일) 제3경주의 당초 출전두수는 8마리였으나, ‘20.7.8.(수) 3번마 ‘★★’의 출전취소 신청으로 출전두수가 7마리로 감소하였고, 「한국마사회법」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제4조제1항제4호의 연승식 우승마 결정방법에 따라 우승마는 2위 도착마까지로 결정하였어야 한다.

그런데, 해당 경주의 연승식 우승마는 법령에서 정한 바와 다르게 3위 도착마까지로 결정되었고, [표1]과 같이 3위 도착마에 대한 연승식 마권에는 350원의 환급금이 과다 지급되었으며 1위 도착마와 2위 도착마에 대한 마권에는 합계 330원의 환급금이 과소 지급되는 사고가 발생하였다.

【표1】 사고경주 연승식 발매·환급 내역

순위	마번	발매금액*	정상 환급액(A)		실제 환급액(B)		차이(B-A)
			배당율	환급액	배당율	환급액	
1위	1번	300원	1.7배	510원	1.2배	360원	△150원
2위	7번	200원	2.6배	520원	1.7배	340원	△180원
3위	4번	100원	-	-	3.5배	350원	350원
총계		1,300원	-	1,030원	-	1,050원	20원

* 해당 발매금액은 전액 모바일 실명계좌로 발매

한편, 부산경남지역본부에서는 사고 발생일로부터 약 1주일 뒤인 ‘20.7.18.(토)에 정보보안부를 통해 사고발생 사실을 인지한 것으로 확인된다.

1) 서울 전산 운영부서에 확인한 바에 따르면 ‘연승식 승마두수 결정 제어(PCL 제어)’ 기능을 이용하여 부정 전산 자체적으로 오류 수정 가능함

4. 감사결과 확인된 문제점

가. 심판 운영부서의 업무처리상 문제점

사고 원인에 대하여 확인한 결과, 심판 운영부서는 ‘20.7.8.(수) 발생한 출전취소 사항을 업무시스템에만 입력하고 ‘20.7.10.(금) 9시 30분 이전에 해야 하는 유선통보를 하지 않아 전산 운영부서의 출전취소 사항 확인 및 처리가 늦어지고 연승식 우승마 결정 오류 사고가 발생하게 되는 결과를 초래하였다.

나. 전산 운영부서의 업무처리상 문제점

전산 운영부서는 발매개시시점 이전에 해야 하는 출전취소의 확인처리를 발매개시시점 이후²⁾에야 하고, 그로 인해 연승식 우승마 결정 관련 발매전산 시스템상 주요변수에 오류가 발생하였는데도 오류 발생사실을 인지하거나 오류 수정 조치를 하지 않아 연승식 승마두수 결정 오류를 초래하였다.

다. 전산 운영부서의 업무처리 매뉴얼 미흡

전산 운영부서의 경마개최운영부서 매뉴얼에는 홈페이지·발매전산시스템 데이터 및 심판 운영부서의 유선통보를 교차 검증하여 출전취소 사항이 있는지 확인하고 1경주 발매개시 이전에 “확인” 처리를 하는 절차와 1경주 발매개시 이전에 출전취소 처리를 하지 않았을 경우 ‘연승식 승마두수 결정 제어(PCL)’ 기능을 통한 오류 수정 필요성을 판단하여 실행하는 절차가 명시되어 있지 않으며, 이러한 업무처리 매뉴얼 미흡이 사고 발생의 한 원인으로 작용한 것으로 판단된다.

2) 사고 당일 1경주 발매개시시간은 10:10:00이나, 관련 로그기록에 따르면 출전취소 처리시간은 10:10:06임

5. 조치할 사항

① 부산고객안전부는 홈페이지·발매전산시스템의 데이터 및 심판 운영부서의 유선통보를 교차 검증하여 출전취소 사항이 있는지 확인하고 1경주 발매개시 이전에 “확인” 처리를 하는 절차와 1경주 발매개시 이전에 출전취소 처리를 하지 않았을 경우 ‘연승식 승마두수 결정 제어(PCL)’ 기능을 통한 오류 수정 필요성을 판단하여 실행하는 절차를 반영하여 경마개최 운영부서 매뉴얼을 개선하고 유사 업무수행 부서인 서울, 제주 전산 운영부서에 공유하시기 바랍니다. **【개선】**

② 부경심판전문은 향후 출전취소 처리 미흡으로 인한 유사 사고가 발생하거나, 사고 발생 시 후속조치를 미흡하게 하지 않도록 하는 방안을 강구하시기 바랍니다. **【통보】**

③ 부산고객안전부는 향후 출전취소 처리 미흡으로 인한 유사 사고가 발생하거나, 사고 발생 시 후속조치를 미흡하게 하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(경 고)

일련번호 2020-종합-02
분 야 경주시행
제 목 부산경남경마 우승마 결정 오류 관련 준수의무 위반
소 관 본 부 경영관리본부
소 관 부 서 인사부
내 용

1. 업무개요

우리 회는 「한국마사회법」 제17조 및 같은 법 시행령 제14조, 「경마시행규정」 제131조부터 제153조까지에 따라 경마개최운영위원을 두고 경마에 관한 업무를 집행하도록 하고 있으며, 경마개최운영위원 중 심판위원은 출전취소의 허가, 도착순위의 확정, 경주마 관계자에 대한 제재 등 업무를 수행하고, 전산위원은 발매전산기기의 운영 및 관리 등의 업무를 담당한다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 직원의 준수의무 및 연승식 우승마 두수 결정 기준

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 법령과 「정관」 및 제규정을 준수하고, 상사의 정당한 직무명령에 복종하며 맡은 바 직무를 성실히 수행해야 한다. 또한, 부산경남지역본부 「'20년 경마개최운영부서 매뉴얼」(‘20.2월), 심판처 「심판위원보업무매뉴얼」(‘19.12월)에서 개최운영(위)원의 역할, 업무절차에 대해 정하고 있다.

한편, 「한국마사회법」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제4조제1항제4호의 연승식 우승마 결정방법에 따르면 마권 발매를 시작할 때 출전마가 5마리 이상 7마리 이하인 경우의 우승마는 2위 도착마까지로 하도록 하고 있다.

나. 심판 운영부서의 업무처리 기준

「경마개최운영부서 매뉴얼」 및 「심판위원보 업무매뉴얼」에 따르면 출전취소 발생 시 심판운영원(심판위원보)은 그 내용을 업무시스템에 입력하고, 유관부서(전산, 방송)에 유선으로 통보(출전마 확정시부터 경마개최일 오전 사이 발생한 출전취소 사항은 금요일 9시 30분 이전에 일괄 통보) 하여야 한다. 특히, 「심판위원보 업무매뉴얼」에 따르면 출전취소 사항은 업무시스템에 입력하였더라도 전산에서 “확인” 버튼을 누르지 않으면 반영되지 않는 중요사항으로 명시되어 있다.

따라서, 심판운영원(심판위원보)은 출전취소 발생 시 해당 내용을 시스템에 입력할 뿐만 아니라 금요일 9시 30분 이전 전산 운영부서 등에 유선으로 통보하여야 하며, 심판수석위원은 해당 업무의 이행 여부를 확인하여야 한다.

다. 전산 운영부서의 업무처리 기준

「경마개최운영부서 매뉴얼」에 따르면 전산 운영부서에서는 부경시행 경주운영 관련하여 “경주변경 사항 반영(기수변경, 마필취소, 경주취소 등)” 업무를 하며, 금/일 경마개최일 세부 업무처리 절차로서 “변동사항 확인 및 반영(취소, 변경 등)”을 하도록 명시되어 있다. 특히, 매뉴얼의 ‘긴급 상황별 조치방안’에 따르

면 과거 출전취소 오입력 사례가 있고 심판에서의 착오 가능성도 상존하므로 필요 시 시스템의 해당사항을 정정 처리(선조치)하고 관련 부서에 통보하도록 하는 등 전산 운영부서의 적극적 역할이 필요함을 명시하고 있다.

따라서, 전산운영원은 심판 운영부서의 유선통보가 없더라도 자체적으로 출전취소 등록 여부를 확인 후, 발매시스템에 출전취소가 등록되어 있다면 심판 운영부서에 확인하여 처리해야 하고, 확인·처리가 발매개시시점 대비 지연되어 우승마 결정 오류가 발생한 경우는 해당 오류 수정조치를 해야 하며³⁾, 전산수석 위원은 해당 업무의 이행 여부를 확인하여야 한다.

3. 연승식 우승마 결정 오류 사고 개요

부산경남경마공원 ‘20.7.12.(일) 제3경주의 당초 출전두수는 8마리였으나, ‘20.7.8.(수) 3번마 ‘★★’의 출전취소 신청으로 출전두수가 7마리로 감소하였고, 「한국마사회법」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제4조제1항제4호의 연승식 우승마 결정방법에 따라 우승마는 2위 도착마까지로 결정하였어야 한다.

그런데, 해당 경주의 연승식 우승마는 법령에서 정한 바와 다르게 3위 도착마까지로 결정되었고, [표1]과 같이 3위 도착마에 대한 연승식 마권에는 350원의 환급금이 과다 지급되었으며 1위 도착마와 2위 도착마에 대한 마권에는 합계 330원의 환급금이 과소 지급되는 사고가 발생하였다.

3) 서울 전산 운영부서에 확인한 바에 따르면 ‘연승식 승마두수 결정 제어(PCL 제어)’ 기능을 이용하여 부정 전산 자체적으로 오류 수정 가능함

【표1】 사고경주 연승식 발매·환급 내역

순위	마번	발매금액 *	정상 환급액(A)		실제 환급액(B)		차이(B-A)
			배당율	환급액	배당율	환급액	
1위	1번	300원	1.7배	510원	1.2배	360원	△150원
2위	7번	200원	2.6배	520원	1.7배	340원	△180원
3위	4번	100원	-	-	3.5배	350원	350원
총계		1,300원	-	1,030원	-	1,050원	20원

* 해당 발매금액은 전액 모바일 계좌로 발매

한편, 부산경남지역본부에서는 사고 발생일로부터 약 1주일 뒤인 ‘20.7.18.(토)’에 정보보안부를 통해 사고발생 사실을 인지한 것으로 확인된다.

4. 감사결과 확인된 문제점

가. 심판 운영부서의 업무처리상 문제점

심판운영원(심판위원보)인 A 대리는 ‘20.7.8.(수)’ 발생한 출전취소 내역을 업무시스템에만 입력하고 ‘20.7.10.(금) 9시 30분 이전에 해야 하는 유선통보를 하지 않아 전산 운영부서의 출전취소 사항 확인 및 처리가 늦어지고 연승식 우승마 결정 오류 사고가 발생하는 결과를 초래하였다.

심판수석위원인 B 전문위원은 소관 운영원이 출전취소 사항을 유관부서에 통보하였는지를 확인하지 않아 사고를 방지하지 못한 책임이 있다.

나. 전산 운영부서의 업무처리상 문제점

전산운영원인 C 과장은 발매개시시점 이전에 해야 하는 출전취소의 확인처리를 발매개시시점 이후⁴⁾에야 하고, 그로 인해 연승식 우승마 결정 관련 발매전

산 시스템상 주요변수에 오류가 발생하였는데도 오류 발생사실을 인지하거나 오류 수정 조치를 하지 않아 연승식 승마두수 결정 오류를 초래하였다.

전산수석위원인 D 차장은 소관 운영원이 출전취소의 확인처리 업무를 적정히 하는지 확인하지 않아 사고를 방지하지 못한 책임이 있다.

5. 관계부서 의견 및 검토결과

가. 심판 운영부서 의견 및 검토결과

A 대리는 유선통보를 하지 않은 본인의 실수를 인정하면서 심판 운영부서의 출전취소 관련 기본 업무는 전산 입력이며 유선통보는 이중 장치이므로 전산 운영부서에서도 상호확인을 해야 하는 사항이라고 하였다. 또한, ‘20.7.10.(금) 악천후로 인한 기수들의 당일 모든 경주 취소 요구⁵⁾가 있었으며 해당 상황은 짧은 심판운영원(심판위원보) 경력에 처음 겪는 비상상황이었고, 당일 다수의 기수변경 사항을 처리하는 과정에서 발생한 실수라고 소명하였다.

그러나, 「경마개최운영부서 매뉴얼」 및 「심판위원보 업무매뉴얼」에 따라 출전취소 사항의 전산 입력과 유선통보를 이중으로 해야 함에도 불구하고, 담당자로서 정해진 절차를 이행하지 않은 책임이 인정된다.

B 전문위원은 사고 발생을 예방하지 못하고, 업무를 관리하지 못한 책임을 인정하였다. 다만, 당일 모든 경주 취소 여부가 관건이었고, A 대리에게 관련 경

4) 사고 당일 1경주 발매개시시간은 10:10:00이나, 관련 로그기록에 따르면 출전취소 처리시간은 10:10:06임

5) 부경심판전문-997(‘20.7.17. : ‘20.7.10.(금) 악천후로 인한 경주진행상 조치 및 대응경과 보고)

과를 상세히 기록하도록 지시하였기 때문에 일상적 업무를 챙기지 못한 측면이 있다고 하였으며, 담당 심판운영원(심판위원보)이 아직 경험이 많지 않고, 예비 전문직으로서 심판업무 관련 교육을 받는 과정에 있다는 점을 감안하여 달라고 하였다.

나. 전산 운영부서 의견 및 검토결과

C 과장은 심판 운영부서로부터의 유선통보가 없었음에도 불구하고, 전산 운영부서에서 선제적으로 출전취소 처리를 한 점과 사고 당일 아침 서울 전산운영부서에서 경주시행 정보를 ‘서울/부경’으로 설정하지 않아 발매전산시스템에 부경 출전취소 사항이 표출되지 않았고, 이로 인해 데이터 확인이 늦어진 사정을 고려할 필요가 있다고 소명하였다.

D 차장은 ‘유선통보’ 없이 전산 입력만으로는 통보가 되었다고 볼 수 없으므로, 통보받지 않은 사항에 대해 처리를 하지 않았다고 전산에 책임을 묻는 것은 타당하지 않다고 주장하였다.

그러나, 「경마개최운영부서 매뉴얼」에 따르면 출전취소 등 경주변경 사항의 확인 및 반영이 전산 운영부서 업무로 명시되어 있으므로 전산운영부서에서 출전취소 사항을 확인하여 처리한 것은 당연히 하여야 하는 업무에 해당한다. 또한, 해당 업무 처리 과정에서 충분한 주의를 기울였다면 출전취소 처리를 1경주 발매개시 이후에 함으로써 발생한 오류를 인지하여 조치할 수 있었고, 해당 조치를 할 수 있는 방법과 시간⁶⁾이 있었다는 점 등을 고려하면, 부경 전산 운영부서 운

영원 및 수석위원으로서 발매전산 시스템상 주요 변수의 이상 여부를 인지하거나 오류 수정 조치를 하지 않은 것은 직무상 요구되는 주의의무를 다하지 않은 것이며 연승식 승마 결정 오류를 초래한 책임이 있는 것으로 판단된다.

다만, 심판 운영부서의 출전취소 통보절차 위반으로 인해 부경 전산 운영부서의 출전취소 확인처리가 원활하게 이루어지지 않았다는 점은 참작할 필요가 있는 것으로 판단된다.

한편, 경주시행 정보는 서울 전산 운영부서에서 전일 발매마감 시 설정하고 당일 경주 전 준비업무 시 확인하는 것인데, 사고 시는 전일에 설정하지 않고 당일 부경 전산 운영부서로부터 변경요청을 받아 조치한 사실이 확인되었다. 이에 대해 서울 전산 운영부서에서는 홈페이지 시스템과 발매전산 시스템 간 동기화가 되지 않아 정보가 표출되지 않는 경우도 있기 때문에 부경 전산 운영부서에서 홈페이지 및 발매전산 시스템의 정보와 심판에서의 유선연락을 교차 확인해야 한다고 주장하였다. 또한, 부경 전산 운영부서 요청에 따라 서울 전산 운영부서에서는 즉시 경주시행 정보를 재설정하였고, 재설정 정보 전송시점이 09:59:29⁷⁾으로 제1 경주 발매개시(10:10:00) 이전에 조치가 되었고, 출전취소 처리가 늦게 되더라도 부경 전산부서에서 연승식 승마결정 오류 가능성을 인지하였다면 사고가 발생하지 않도록 조치할 수 있었다고 소명하였다. 이러한 점을 고려하면, 서울 전산 운영부서가 연승식 승마두수 결정오류의 직접적인 원인을 제공하였다고 볼 수 없다.

6) 해당 경주시간이 14:15였으므로 해당경주 확정 전까지 약 4시간의 조치가능시간이 있었음

7) 실제 단말 표출시점은 데이터 갱신 주기로 인해 약 1분 이내 지연 가능함

6. 처분요구사항 판단

A 대리의 경우, 「경매개최운영부서 매뉴얼」 및 「심판위원보 업무매뉴얼」에 따른 의무사항인 출전취소 유선통보를 하지 않아 연승식 우승마 결정 오류를 초래한 책임이 있다. 다만, 심판운영원(심판위원보) 근무 경력이 비교적 짧고⁸⁾ 당일 악천후에 따른 기수들의 경주취소 요구로 인한 업무부하로 주의의무를 지키기 어려웠던 사정 등을 참작할 필요가 있다.

B 부장의 경우, 소관 심판운영원(심판위원보)의 업무에 대한 지휘감독을 소홀히 하여 연승식 우승마 결정 오류를 초래한 책임이 있다. 다만, 악천후로 인한 기수들의 경주취소 요구가 있는 상황에서 경주진행을 총괄하는 심판수석위원으로서 경주진행을 위한 협의 등을 수행하였던 상황을 고려할 필요가 있다.

C 과장의 경우, 출전취소 지연 처리로 인한 연승식 우승마 결정 오류의 가능성을 고려하거나 오류를 수정하지 않는 등 충분한 주의를 기울이지 않아 연승식 우승마 결정 오류를 초래한 책임이 있다. 다만, 출전취소 처리가 지연된 주된 이유는 심판 운영부서의 선행 과실이라는 점을 고려할 필요가 있다.

D 차장의 경우, 소관 운영원의 업무에 대한 지휘감독을 소홀히 하여 연승식 우승마 결정 오류를 초래한 책임이 있다. 그러나, 소관 운영원이 업무를 하지 않거나 현저히 늦게 업무를 처리한 것이 아니므로 지휘감독자로서 사고를 사전에 인지하기 용이치 않았던 사정을 참작할 필요가 있다.

8) '20.1.3.부터 감사실시일 현재까지 심판 운영부서에 근무하여 관련 업무 수행경력은 1년 미만임

한편, 무관중 경마라는 특수한 상황으로 인해 사고 금액이 극히 작은 점, 집단 민원이 발생하지 않은 점 등을 고려하면 이번 사고로 인해 초래된 결과가 중하다고 보기는 어렵다고 판단된다.

7. 조치할 사항

① 인사부는 심판 경마개최운영원으로서 출전취소 업무처리를 게을리하여 연승식 우승마 결정 오류 사고를 초래한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. **【경고】**

② 인사부는 심판 경마개최운영위원으로서 소관 운영원 지휘감독을 소홀히 하여 연승식 우승마 결정 오류 사고를 초래한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. **【경고】**

③ 인사부는 전산 경마개최운영원으로서 출전취소 업무처리를 게을리하여 연승식 우승마 결정 오류 사고를 초래한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. **【경고】**

④ 인사부는 전산 경마개최운영위원으로서 소관 운영원 지휘감독을 소홀히 하여 연승식 우승마 결정 오류 사고를 초래한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. **【경고】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선, 통보)

일련번호 2020-종합-03

분 야 경주시행

제 목 부산경남경마 후검량 누락 사고 관련 업무절차 준수 및 개선

소 관 본 부 부산경남지역본부

소 관 부 서 부산경마부

내 용

1. 업무개요

우리회는 「한국마사회법」 제17조 및 같은 법 시행령 제14조, 「경마시행규정」 제131조부터 제153조까지에 따라 경마개최운영위원을 두고 경마에 관한 업무를 집행하도록 하고 있으며, 경마개최운영위원 중 도착순위판정위원은 도착순위, 도착차 및 경주기록에 관한 업무를 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「경마시행규정」 제85조에 따르면 도착순위판정위원은 1위부터 5위까지 말의 도착순위, 도착차 및 1위마의 경주기록을 정해진 장소(순위게시대)에 즉시 공표하여야 하며, 같은 규정 제86조 및 제88조에 따르면 도착순위 5위까지의 말에 기승한 기수는 후검량을 받아야 하고 기수가 후검량을 받지 않은 경우 해당 기수가 기승한 말을 실격 처리할 수 있도록 하고 있고, 검량 운영부서 직원 및 기수들

은 순위게시대 내용을 보고 후검량 해당 여부를 확인하고 있다. 따라서, 도착순위판정 운영부서에서는 검량 운영부서 직원 및 기수들이 후검량 대상마를 정확히 인지할 수 있도록 도착순위의 공표업무를 철저히 하여야 한다.

그 세부 절차로서, 부산경남지역본부 「‘20년 경마개최운영부서 매뉴얼」에 따르면 도착순위판정 운영부서에서는 1위마부터 5위마까지의 도착순위, 도착차 및 1위의 경주기록을 순위게시대에 게시하되, 사진판정(심의) 시는 순위게시대 상단에 “사진판정” 표시를 표출하고 사진판정 대상순위는 비워둔 채 1차 게시하여야 하며, 사진판정 실시 후에 순위게시대에 순위를 게시하도록 하고 있다.

또한, 매뉴얼에 명시되어 있지 않은 도착순위판정 운영부서 자체 업무처리 절차에 따르면 5위 동순위 발생시에는 동순위 발생사실 및 해당 마번을 검량 운영부서로 통보하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘20.8.9.(일) 부산경남경마공원 제5경주에서 5위 동순위가 발생하였으나, 아래 표와 같이 5위마 중 1두인 “☆☆”에 기승한 기수(E)에 대한 후검량이 누락되는 사고가 발생하였다.

【표1】 사고경주 순위 및 후검량 여부

순위	마번	마명	기수명	마주명	순위게시대 표출	후검량 여부
1	3	○○	F	K	O	O
2	4	●●	G	L	O	O
3	1	◎◎	H	M	O	O
4	12	◇◇	I	N	O	O
5	7	◆◆	J	O	O	O
5	14	☆☆	E	□□	X	X

사고의 원인은 도착순위판정 부서에서 5위마에 대한 사진판정이 발생하였으나 순위게시대에 “사진판정” 표시를 표출하지 않았고, 검량 운영부서에 동순위 발생 사실 및 해당 마번을 통보하지 않았기 때문인 것으로 확인되었다.

따라서, 순위게시대에 게시되지 않았던 5위마(14번, ☆☆)에 기승한 E 기수는 자신이 후검량 대상이라는 사실을 인지하지 못하고 검량을 받지 않은 채 기수대기실로 이동하였고, 검량 운영부서에서도 E 기수가 후검량 대상이라는 사실을 알지 못하는 등 경마시행 절차의 무결성이 훼손되는 결과를 초래하였다. 또한, “◆◆”의 마주(O)는 기수가 후검량을 받지 않은 “☆☆”을 실격시키고 본인의 말을 단독 5위로 하여 상금을 지급하라는 민원⁹⁾을 제기하였다.

다만, 부경심판전문에서는 경주 결과가 이미 확정되었고, E 기수가 후검량을 수검하지 않은 것은 기수의 과실이 아닌 도착순위판정위원의 과실인 점 등을 고려하여 실격처분을 하거나 상금 내역을 변동하지는 않았다.

한편, 부경 도착순위판정 운영부서에서는 고객 환급여부에 영향을 미치는 4위까지의 사진판정 시는 순위게시대에 “사진판정” 표시를 표출하지만, 5위의 경우 “사진판정” 표시를 표출하지 않았는데, 이는 매뉴얼에 명시된 절차와 상이한 운영이며, 순위공표를 통해 후검량 대상이 특정되고, 검량 운영부서 직원 및 기수들이 후검량 대상을 인지하게 되는 경마시행 현실과도 부합하지 않는다.

9) 실격 처리 시 후검량이 누락된 말에 대해서는 상금이 미지급되고 단독 5위마에는 41,217,700원이 지급되나, 동 순위 인정 시 5위 순위상금을 나누게 됨으로서 각 30,987,700원이 지급되어 마주 본인에게 11,230,000원의 손해가 발생한다는 취지임

또한, 순위게시대에는 5두의 마번(1~5위 각 1두)만 표출 가능하여 5위 동순위 발생시 순위게시대로는 후검량 대상의 마번 전체 표출이 불가능하다. 따라서, 5위 동순위 발생시에는 동순위 발생여부 및 해당 마번을 도착순위판정 운영부서에서 검량 운영부서로 통보하는 것이 필수적 절차라고 할 것이다. 그런데, 매뉴얼에는 이와 같은 업무 절차가 반영되어 있지 않으며, 이로 인해 향후 유사한 사고가 발생할 우려가 있다고 판단된다.

4. 조치할 사항

① 부산경마부는 5위 사진판정 발생시도 순위게시대에 “사진판정” 표시를 표출하도록 하고, 5위 동순위 발생 시 동순위 발생사실 및 해당 마번에 대한 검량 운영부서 통보 의무를 명시하도록 도착순위판정 운영부서 업무절차 및 매뉴얼을 개선하고 유사 업무 수행부서인 서울, 제주 도착순위판정 운영부서에 공유하시기 바랍니다. **【개선】**

② 부산경마부는 향후 순위게시대 표출 및 검량 운영부서 대상 통보 조치 미흡으로 인한 후검량 누락사고가 발생하지 않도록 하는 방안을 강구하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(경 고)

일련번호 2020-종합-04
분 야 경주시행
제 목 부산경남경마 후점량 누락 사고 관련 준수 의무 위반
소 관 본 부 경영관리본부
소 관 부 서 인사부
내 용

1. 업무개요

우리회는 「한국마사회법」 제17조 및 같은 법 시행령 제14조, 「경마시행규정」 제131조부터 제153조까지에 따라 경마개최운영위원을 두고 경마에 관한 업무를 집행하도록 하고 있으며, 경마개최운영위원 중 도착순위판정위원은 도착순위, 도착차 및 경주기록에 관한 업무를 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 법령·정관 및 제규정을 준수하고 상사의 정당한 직무명령에 복종하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

「경마시행규정」 제85조에 따르면 도착순위판정위원은 1위부터 5위까지 말의 도착순위, 도착차 및 1위마의 경주기록을 정해진 장소(순위게시대)에 즉시 공표하

여야 하며, 같은 규정 제86조 및 제88조에 따르면 도착순위 5위까지의 말에 기승한 기수는 후검량을 받아야 하고 기수가 후검량을 받지 않은 경우 해당 기수가 기승한 말을 실격 처리할 수 있도록 하고 있고, 검량 운영부서 직원 및 기수들은 순위게시대 내용을 보고 후검량 해당 여부를 확인하고 있다.

따라서, 도착순위판정 업무를 담당하는 직원은 검량 업무 담당 직원 및 기수들이 후검량 대상마를 정확히 인지할 수 있도록 도착순위의 공표 업무를 철저히 하여야 한다.

그 세부절차로서, 부산경남지역본부 「‘20년 경마개최운영부서 매뉴얼」에 따르면 도착순위판정 운영부서에서는 1위마부터 5위마까지의 도착순위, 도착차 및 1위의 경주기록을 순위게시대에 게시하되, 사진판정(심의) 시에는 순위게시대 상단에 “사진판정” 표시를 표출하고 사진판정 대상순위는 비워둔 채 1차 게시하여야 하며, 사진판정 시행 후 순위게시대에 순위를 게시하도록 하고 있다.

또한, 매뉴얼에 명시되어 있지 않은 도착순위판정 운영부서 자체 업무처리 절차에 따르면 5위 동순위 발생시에는 동순위 발생사실 및 해당 마번을 검량 운영부서로 통보하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘20.8.9.(일) 부산경남경마공원 제5경주에서 5위 동순위가 발생하였으나, 아래 표와 같이 5위마 중 1두인 “☆☆”에 기승한 기수(E)에 대한 후검량이 누락되는 사고가 발생하였다.

【표1】 사고경주 순위 및 후검량 여부

순위	마번	마명	기수명	마주명	순위게시대 표출	후검량 여부
1	3	○○	F	K	O	O
2	4	●●	G	L	O	O
3	1	◎◎	H	M	O	O
4	12	◇◇	I	N	O	O
5	7	◆◆	J	O	O	O
5	14	☆☆	E	□□	X	X

도착순위판정 부서에서는 5위마에 사진판정이 발생하였으나 순위게시대에 “사진판정” 표시를 표출하지 않았고, 검량 운영부서에 동순위 발생사실 및 해당 마번을 통보하지 않았기 때문에 사고가 발생한 것으로 확인되었다. 한편, 당시 해당 업무는 도착순위판정 수석위원인 P 부장이 담당¹⁰⁾한 것으로 파악되었다.

따라서, 순위게시대에 게시되지 않았던 5위 도착마(14번, ☆☆)에 기승한 E 기수는 자신이 후검량 대상임을 인지하지 못하고 검량을 받지 않은 채 기수대기실로 이동하였고, 검량 운영부서에서도 E 기수가 후검량 대상이라는 사실을 알지 못하는 등 경마시행 절차의 무결성이 훼손되는 결과를 초래하였다.

또한, “◆◆”의 마주(O)로부터 기수가 후검량을 받지 않은 “☆☆”을 실격시키고 본인 소유 말을 단독 5위로 하여 상금을 지급하여달라는 민원¹¹⁾이 제기되는 결과를 초래하였다. 다만, 부경심판전문에서는 경주 결과가 이미 확정되었고, E

10) 도착순위판정 운영부서는 5명으로 구성되어 있으나, 사고 당일 휴가자 2명 발생으로 게시대 표출 및 검량 운영 부서 통보 관련 업무는 수석위원이 직접 담당함

11) 실격 처리 시 후검량이 누락된 말에 대해서는 상금이 미지급되고 단독 5위마에는 41,217,700원이 지급되나, 동순위 인정 시 5위 순위상금을 나누게 됨으로서 각 30,987,700원이 지급되어 마주 본인에게 11,230,000원의 손해가 발생한다는 취지임

기수가 후검량을 수검하지 않은 것은 기수의 과실이 아닌 도착순위판정위원의 과실인 점 등을 고려하여 실격 처분을 하거나 상금 내역을 변동하지는 않았다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

도착순위판정 수석위원 P 부장은 검량 운영부서에 동순위 사실을 통보하지 않았던 실수로 인하여 후검량 누락이 발생하였고 본인의 업무처리에 미숙함이 있었다고 하였다. 또한, 일반적으로 고객 환급과 관련된 4위까지는 “사진판정” 표시를 표출하지만, 5위의 경우 고객 환급과 관련이 없어 “사진판정” 표시를 표출하지 않아 왔으며¹²⁾, 이는 향후 개선할 부분이라고 소명하였다.

5. 처분요구사항 판단

P 부장은 5위에 동순위가 발생하였음에도 “사진판정”을 표출하거나 검량 운영부서에 동순위 발생 사실 및 해당 마변을 통보하지 않아 후검량 누락 사고를 초래한 책임이 있다. 다만, 고객 환급금과는 무관한 사고인 점을 고려하면 이번 사고로 인해 초래된 결과가 중하다고 보기는 어렵다고 판단된다.

6. 조치할 사항

인사부는 도착순위판정 수석위원으로서 도착순위 공표 및 동순위 사항에 대한 통보처리 업무를 게을리 하여 후검량 누락 사고를 초래한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. **【경고】**

12) 서울 도착순위판정 운영부서 확인 결과 서울에서도 사진판정 표시는 4위까지만 하고 있다고 하였음

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고)

일련번호 2020-종합-05
분야 계약
제목 마분 위·수탁 처리 계약 부적정
소관본부 제주지역본부
소관부서 제주시설부
내용

1. 업무개요

제주시설부는 「직제규정시행세칙」 제8조(업무분장)에 따라 제주지역본부의 폐기물처리 및 수질·대기·소음·진동·토양·소각로 등 환경 관련 업무를 담당하고 있다.

제주경마공원에서 발생하는 마분은 제주경마공원의 퇴비사 및 퇴비저장시설에서 부숙¹³⁾하여 퇴비로 생산되고 있다. 생산된 마분퇴비는 '03.4월 본회와 (사)■■■ 간 체결된 협약을 근거로 ■■■에서 위탁 처분하였으나, '20.3월 가축분뇨법 강화¹⁴⁾로 인해 현재 퇴비 시설에서는 기준에 적합한 퇴비 생산이 불가능¹⁵⁾해졌고, '20.8월 ○○시청으로부터 '마사회는 가축분뇨 배출허가를 득한 기업에서 마분을 위탁 처리토록 하라'는 지도명령¹⁶⁾에 따라 '20.9.23.부터 제주시설부에서는 ■■■와 협약을 해지하고 △△¹⁷⁾과 위탁계약을 체결하여 처리하고 있다.

13) 짚, 톱밥 등을 배합하여 썩혀서 익힘

14) 가축분뇨법 시행령 제12조의2 (퇴비액비화기준) : 퇴비 부숙도 검사 의무시행(허가제, 연 2회)

15) ○○시청 현지점검 시 제주경마공원 마분 발생량(약 1,200톤) 대비 퇴비사 시설(998.4㎡) 및 퇴비저장시설(326.4㎡) 부족하여 증축 필요하다는 의견 제시

16) (1차) ■■■읍 소득지원팀 : '20.5.14., (2차) ○○시청 환경지도과 : '20.8.27.~28.

지도명령 내용 : 마사회에서 배출되는 가축분뇨를 ■■■에 위탁처리하고 있으나, ■■■에서는 관련 영업허가를 득하지 못하여 마분처리를 할 수 없음으로 적법업체와 위탁 계약을 체결하여 처리하여야 함

【표1】 계약 개요

계 약 명	계약자	계약 기간	계약 내용
마분 퇴비 일괄 매각	(사) ■■ ↔ △△	‘20. 2. 5.~‘20.12.31. ※ ‘20.09.22. 부 해지	· 유상매각(퇴비 판매) · 상하차 장비 및 비용 업체 부담(퇴비 판매)
제주경마공원 마분 위·수탁 처리 계약	한국마사회 ↔ △△	‘20. 9.23.~‘20.12.31.	· 위수탁 처리(분뇨 처리) · 무상 제공 · 상하차 장비 및 비용 업체 부담

2. 관계규정 및 판단기준

「고정자산관리규정」 제57조(처분방법)에 자산의 매각처분방법은 예정가격을 초과하여 입찰한 자를 (최고가)낙찰자로 한다고 정하고 있다. 또한, 「계약규정」 제 9조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 수의계약을 체결할 수 있는 경우는 여성기업, 소기업 등 정부권장정책 대상 업체와 추정가격 2천만원 이하인 용역계약 등으로 명시하여 제한적으로 허용하고 있다. 따라서 제주시설부에서는 관련 규정을 준수하여 마분처리 업체 선정을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

제주경마공원의 마분처리 적정성 여부에 대해 검토한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다. 제주시설부는 타 사업장과 달리 그간 체결된 협약에 근거하여 ■■에게 마분을 무상 제공하였으며, ○○시청으로부터 지도명령 처분 이후에는 종전 ■■와 마분처리 위탁 계약을 체결한 △△과 ‘제주경마공원 마분 위·수탁 처리 용역’을 수의계약 방식으로 체결하고 마분을 무상 제공하고 있다. 이는

17) 기존 제주경마공원 마분퇴비 처리 업체, 「가축분뇨법」 제27조에 의한 가축분뇨 재활용 신고 및 비료관리법 11조에 따라 비료생산업 등록업체

기존 ■■와의 정상적인 마분퇴비 위탁계약이 불가한 상황에서 마분 적정처리 공백을 최소화하기 위한 불가피한 선택이라 판단되나, 계약 규정 상 수의계약 기준에 부합하지 않으며, 타 사업장과 같이 공개경쟁입찰 방식으로 마분 처리업체를 선정할 수 있는지 여부에 대한 충분한 검토 없이 해당 계약을 졸속 추진한 것으로, 계약 종료 시점에 적정한 계약 방식을 재검토하여야 한다.

【표2】 3개 경마공원 마분처리 현황

구 분	발생량	계약형태	업체명	선정방법	계약기간	월 수익
서울 경마공원	연간 약12,000톤	위탁 용역 (유상매각)	(주) ▲▲	수의계약 ※ 2차례 유찰	‘20.4.1.~ ‘23.3.31.(3년)	약 658만원
부경 경마공원	연간 약9,000톤	매각	▽▽	경쟁입찰	‘20.5.1.~ ‘21.4.30.(1년)	약 171만원
제주 경마공원	연간 약1,200톤	위탁 용역 무상제공	△△	수의계약	‘20.9.23.~ 12.31.(약 2개월)	-

4. 관계부서 의견 및 검토결과

제주시설부에서는 ‘●●시청의 지도명령 적기 이행을 위해서는 부득이 현 위탁 업체와 위탁계약을 체결할 수밖에 없었으며, 마분의 상·하차, 운송 등 상당의 제반 비용을 위탁처리업체가 부담하는 조건으로 ‘20.12.31.까지 한시적으로 체결하였다’ 라고 하였다. 그리고 현 계약 종료 후 법률 검토 등을 거쳐 관련 법령과 규정에 부합하는 적정 마분처리 방법을 결정하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

제주시설부에서는 향후 마분처리가 관련 법령 및 규정에 따라 이루어질 수 있도록 유상매각 공고, 수의계약 등 적절한 계약방식을 검토하여 주시기 바랍니다. 【권고】

한 국 마 사 회 감 사 실

(주의, 통보)

일련번호 2020-종합-06
분 야 계약
제 목 분할 수의계약 체결 부적정
소관본부 경영관리본부, 부산경남지역본부, 제주지역본부
소관부서 인사부, 부산주요환경부, 제주고객안전부, 제주목장운영담당
내 용

1. 업무개요

「계약규정」 제6조는 1천만원 미만인 물품의 제조·구매, 공사 등의 계약을 계약부서가 아닌 수요부서장이 처리하도록 정하고 있다. 이에 따라 각 부서에서는 1천만원 미만의 발주·계약·이행관리·대금지급의 업무를 직접 처리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약규정」 제9조는 물품의 제조·구매, 용역 계약은 정부권장정책 시 2천만원 이하, 그 외에는 1천만원 미만인 경우에 수의계약을 할 수 있도록 정하고 있다.

【표1】 수의계약에 의할 수 있는 경우 (계약규정 제9조)

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 추정가격 2천만원 이하인 정부권장정책(사회적기업, 여성기업, 소기업 또는 소상공인, 녹색제품 등) 물품의 제조·구매2. 정부권장정책 대상업체와의 추정가격 2천만원 이하인 용역계약3. 1천만원 미만인 물품의 제조·구매, 공사, 용역 등의 계약 |
|---|

또한, 「계약예규 공사계약일반조건」 제19조의5에 따라, 기 시행 중인 공사의 일부변경이 수반되는 추가 공사과업 발생 시에는 별건의 수의계약이 아닌 설계변경을 우선 검토해야 한다. 그리고 기 체결된 용역계약의 추가 과업이 필요할 시엔 「계약예규 용역계약일반조건」 제16조에 따른 기존 계약의 금액 조정을 검토해야 한다.

한편, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조에 따르면 공기업은 계약체결 시 원칙적으로 일반경쟁에 부쳐야 한다. 또한, 「공기업·준정부기관 예산집행지침」 및 우리 회 「사업 및 예산관리 지침」에 따르면 예산의 효율적 관리·운용을 통하여 경상적 경비가 최대한 절감되도록 노력하여야 한다. 따라서, 단일사업으로서 공사를 추진하거나 동일 유형의 물품을 구매 시에는 수의계약은 자제하되 통합 발주(경쟁입찰)를 통해 시중 업체의 참여 기회를 확대하여 가격 경쟁에 의한 예산 절감이 가능하도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 부산주로환경부에서는 올해 9월 경, 태풍 피해 복구를 위한 공사성 과업을 단일로 통합 발주하지 않고 ‘도로 복구’와 ‘법면 보강’ 과업으로 분할하여 각각 다른 업체와 1천만원 미만의 수의계약을 체결한 것으로 확인되었다.

【표2】 1천만원 미만 분할 수의계약 현황 (부산주로환경부)

No	내 용	업체명	계약체결일	계약금액(원)	비고
1	산간도로 긴급 복구공사	♠♠	‘20. 9.10.	9,449,000	통합 가능
2	산간도로 법면 및 배수로 개선공사	♡♡(주)	‘20. 9.24.	7,493,200	
합 계				16,942,200	

더불어, 제주고객안전부에서는 통합 발주하여 예산을 절감할 수 있었던 내부 공사, 사은품 구매, 행사 관련 용역 계약을 비슷한 시기에 계약금액 1천만원 미만 과업으로 분할하여 동일 업체와 수의계약을 체결하였다.

【표3】 1천만원 미만 분할 수의계약 현황 (제주고객안전부)

No	내 용	업체명	계약체결일	계약금액(원)	비고
1	본관 소화펌프실 불연판넬 구획	♥♥	'19. 6.28.	2,387,000	통합 가능
2	별관 기계실 등 천장 내화 단열재 시공	♥♥	'19. 6.28.	9,735,550	
3	별관 체육시설 스프링클러 헤드 개선	♥♥	'19. 6.28.	7,634,000	
4	사은품(보조 배터리) 구매 * 마이카드 고객	♣♣	'19.11.14.	6,325,000	통합 가능
5	사은품(세면도구 세트) 구매 * 현금 고객	♣♣	'19.11.14.	3,311,000	
6	사은품(건강식품 등) 구매 * 지정좌석실 고객	♣♣	'19.11.09.	9,223,500	
7	연말연시 행사 준비(건강한마당)	♣♣	'19.12.26.	7,400,000	통합 가능
8	연말연시 행사 준비(크리스마스)	♣♣	'19.12.22.	8,006,000	
9	연말연시 행사 준비(신년행사)	♣♣	'19.12.20.	2,000,000	
합 계				56,022,050	

또한, 제주목장운영담당에서는 기 진행 중인 공사 및 용역 계약과 관련한 추가 과업 발생 시 기존 과업의 특성 및 준공 기한을 감안한 설계변경을 검토하거나, 별건으로 통합 발주를 검토했어야 함에도 불구하고 1천만원 미만 과업으로 분할하여 수의계약을 체결하였다.

【표4】 1천만원 미만 분할 수의계약 현황 (제주 실내언덕주로18)

No	내 용	업체명	계약체결일	계약금액(원)	비고
1	실내언덕주로 주변 철쭉 식재	(주)♣♣	'20. 8.29.	8,800,000	기존 공사 병합 가능
2	침투형 배수로 측면 천공	(주)♣♣	'20. 8.26.	8,800,000	
3	실내언덕주로 간판 제작	# #	'20. 8.21.	6,820,000	
4	조경용 경계석 구매	♣♣	'20. 8.20.	4,480,000	
5	진입로 캐노피 보완	♣♣	'20. 5.12.	5,500,000	
6	건설폐기물(폐콘크리트) 처리 용역	♣♣	'20. 8.20.	8,047,710	통합 가능
7	건설폐기물(폐콘크리트) 처리 용역	♣♣	'20. 2.26.	9,487,500	
합 계				51,935,210	

4. 관계부서 의견 및 검토결과

부산주로환경부에서는 지반약화로 인한 추가 피해 발생의 가능성과 안전사고 발생 우려가 있어 긴급히 보수할 필요가 있던 사정이 있었음을 소명하였다.

제주고객안전부에서는 국가안전대진단 합동점검에 대한 신속한 후속조치가 필요하여 불가피하게 동일 업체와 수의계약을 체결했다고 소명하였다. 사은품 구매 관련해서는 각 건별로 구매내역, 계약기간 등이 상이함에 따라 담당자 3명이 개별 구매한 건이라고 소명하였다. 더불어, 연말연시 행사 준비 관련해서는 당시 단기간에 단발성 행사가 많이 계획되어 담당자 1명이 모든 업무를 맡다 보니 모든 규정을 준수하기가 쉽지 않았다는 등의 의견을 제시하였다. 그러나 상기 의견은 수의계약의 불가피성을 인정할 수 있는 기준이 될 수 없으며, 제주고객안전부에서 시행한 공사, 물품 구매, 행사 준비 건은 충분히 통합하여 발주가 가능하다고 판단된다.

5. 조치할 사항

① 인사부는 부적정하게 분할 수의계약을 체결한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. **【주의】**

② 부산주로환경부, 제주고객안전부, 제주목장운영담당은 「계약규정」 및 「사업 및 예산관리 지침」 등 관련 규정에 따라 계약을 추진하고, 향후 동일 유형 사업에 대해 분할 수의계약이 체결되지 않도록 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. **【통보】**

18) 공사기간 : '19.7.4. ~ '20.8.31.

한 국 마 사 회 감 사 실

(주의, 통보)

일련번호 2020-종합-07
분 야 계약
제 목 수의계약 업무 절차 미흡
소관본부 경영관리본부
소관부서 인사부, 계약부
내 용

1. 업무개요

「일상감사시행요령」 제1조(일상감사 목적)에 따라 개별 부서는 시행하는 주요 정책, 집행 업무 등에 대하여 자체감사 기구인 감사실로부터 업무의 적법성·타당성 등을 심사·점검받아야 한다. 그리고 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조 (회계원칙 등) 제3항19)에 의해 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 규정된 계약의 기준과 절차 등에 따라 업무를 집행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「일상감사시행요령」 제4조(일상감사 대상)에 따라 개별 부서에서 계약, 예산 관리 및 그 밖에 일상감사가 필요하다고 인정되는 업무 등을 시행할 경우 부서의 장은 업무 수행에 앞서 감사부서의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다. 그 구체적인 범위는 「일상감사의 범위」 20)에 명시하고 있다.

19) ‘공기업의 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 사항은 기획재정부령인 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」으로 정한다’ 라고 명시되어있음

또한, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조(수의계약) 제4항에 따르면 공기업에서는 수의계약 체결 시 대상업체의 임원(대표이사, 이사, 감사 등)으로 해당 공기업에서 퇴직한지 2년 미만인 자가 근무하고 있을 경우 수의계약 체결을 금지하고 있으며, 이를 업체로부터 확인하여야 한다고 명시되어 있다. 이에 대해 계약부서는 전 부서에 협조문서²¹⁾ 및 게시판 공지를 통해 수의계약 체결 결정 시 대상업체 임원명단 접수 및 우리 회 근무 경력 등의 확인 의무를 통보하고, 업체에는 동 사항을 위반 시 계약해지 등 제한대상이 될 수 있음을 고지토록 조치하였다.

따라서 개별 부서에서는 1천만원 이상의 수의계약 체결 결정 및 수의계약 체결 의뢰 시 감사실에 일상감사를 의뢰하고, 해당업체의 임원명단 등 적정 증빙자료를 첨부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

부산경남경마공원 및 제주경마공원에서 최근 3개년 간 체결된 1천만원 이상 수의계약 207건에 대한 적정성을 점검한 결과 일상감사 미경유(8건), 임원명단 첨부 누락(36건), 일상감사 미경유 및 임원명단 첨부를 모두 누락(16건)한 사례가 [표 1]과 같이 확인되었다.

【표1】 점검 결과

구 분	일상감사 경유 누락	임원명단 첨부 누락	일상감사 경유 및 임원명단 첨부 모두 누락
부산경남경마공원	-	25건	8건
제주경마공원	8건	11건	8건
총 계	8건	36건	16건

20) 【별표】 일상감사의 범위(제 4조 관련) 11. 재계약 및 계약의 중요변경에 관한 사항

가. 수의계약 : 건당 1천만원 이상 나. 경쟁입찰 : 건당 1억원 이상

단, 일반경쟁입찰 및 제한경쟁입찰에 관한 일상감사 요구는 계약체결 품의시에, 지명경쟁입찰 및 수의계약에 관한 일상감사 요구는 계약발주 품의시에 한다.

21) 경영지원팀-3681('14.9.19. : 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 개정에 따른 수의계약 협조요청)

4. 관계부서 의견 및 검토결과

임원명단 확인 및 증빙서류 첨부을 누락한 일부 직원들은 계약체결 당시 업체로부터 관련 자료를 제출받았으나 문서 첨부을 누락하고 뒤늦게 인지하였거나, 업무 인수인계 과정에서 혼선으로 인해 증빙서류 첨부을 누락하였다고 소명하였다. 그러나 증빙자료가 계약 체결 당시 문서에서 누락되었음이 명백하고, 증빙자료를 계약체결 이후에 확인하였다면 재보고 등의 후속조치를 취했어야 할 것이다.

5. 조치할 사항

① **인사부**에서는 수의계약 체결 시 일상감사 미경유 및 임원명단 첨부을 누락한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “주의” 처분 하시기 바랍니다. **【주의】**

② **계약부**에서는 각 부서에서 관련 법령 및 규정에 따라 수의계약 체결 및 계약의뢰할 수 있도록 정기적으로 수의계약 체결 기준을 고지하는 등 적절한 재발방지 조치를 취하여 주시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2020-종합-08

분 야 계약

제 목 이동통신중계기 계약관련 업무처리 미흡

소 관 본 부 말산업육성본부

소 관 부 서 장수목장운영담당

내 용

1. 업무개요

장수목장에서는 우리 회 임직원 및 외부 고객을 대상으로 원활한 모바일 통신서비스를 제공하기 위해 [표1]과 같이 장수목장 내 일부 부지를 통신 3사에게 임대 및 사용대차 계약을 통하여 이동통신 중계기 설치부지로 사용할 수 있도록 하고 있다.

【표1】 통신 3사와의 계약체결 현황²²⁾

구 분	계약기간	계약형태	연 임대료	임대물건
▼▼	(1차) '07.7.1.~'10.6.30.	임대차계약	297,000원(부가세포함)	토지(부지)
	(2차) '10.7.1.~'13.6.30.	임대차계약	326,700원(부가세포함)	"
	(3차) '13.7.1.~'16.6.30.	임대차계약	333,000원(부가세포함)	"
	(4차) '17.7.1.~'20.6.30.	임대차계약	343,000원(부가세포함)	"
	(5차) '20.7.1.~'21.6.30.	임대차계약	343,000원(부가세포함)	"
◁◁	(1차) '07.9.1.~'10.8.31.	사용대차계약	-	"
	(2차) '10.9.1.~'13.6.30.	사용대차계약	-	"
◀◀	(1차) '10.7.1.~'13.6.30.	사용대차계약	-	"
	(2차) '13.7.1.~'16.6.30.	사용대차계약	-	"

22) 계약서에 기재된 '임대차 및 사용대차' 물건의 표시 (* 통신 3사 물건 동일)

- (▼▼) 〇〇 ◆◆군 〰〰면 〰〰리 〰〰번지. 임야(임대차면적 3.3㎡이내)
- (◁◁) 〇〇 ◆◆군 〰〰면 〰〰리 〰〰번지. (사용대차면적 3.3㎡이내)
- (◀◀) 〇〇 ◆◆군 〰〰면 〰〰리 〰〰번지. (사용대차면적 3.3㎡이내)

2. 관계규정 및 판단기준

우리 회 「고정자산관리규정」 제10조(자산관리자의 관리사항)에 따르면 고정자산의 단위관리자는 고정자산의 현황 파악 및 효율적 상태유지 업무를 수행하여야 한다.

또한, 같은 규정 제42조(임대료)에 따라 고정자산의 임대료는 감정평가업자의 감정평가액을 기준으로 산정하거나 ‘토지’의 경우 공시지가를 기준으로 산정된 자산가액의 50/1,000 상당 금액 이상으로 산정하도록 정하고 있다.

한편, 같은 규정 제46조(자산의 사용대차)에서는 자산의 사용대차 조건으로 4가지 기준²³⁾을 규정하고 있으며, 자산을 사용대차 하려는 경우에는 회장의 결재를 거쳐 시행하도록 하고 있다.

따라서 본부별 단위관리자로서 장수목장운영담당은 장수목장자산의 임대, 사용대차 등 계약 현황에 대해 상시적으로 확인하여 관련 법령·규정 등에 위배되는 사항이 없는지를 점검하는 등 효율적인 자산 관리가 될 수 있도록 하여야 할 것이다.

그런데 이번 감사기간 중 장수목장 내 이동통신 중계기 설치부지의 임대차·사용대차 현황을 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

23) 제46조(사용대차) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산을 사용 대차 할 수 있다.

1. 본회 사업을 위한 안전·보안이나 시설물 관리업무에 직접 관련된 공공기관 및 공익사업자 또는 용역 등을 수행하는 자에게 자산을 사용대차 할 경우
2. 본회 고객 및 주민편익시설 중 적정수익이 발생되지 않는 임대자산을 임차인의 적정수익이 확보될 때까지 사용대차 할 경우 <개정 ‘19.3.3.>
3. 본회 사업추진을 위하여 불가피하게 자산을 국가 또는 지방자치단체에 사용대차 할 경우
4. 비영리사업을 위하여 본회가 출자 또는 출연한 비영리 공익법인에 사용대차 할 경우 <신설 ‘19.4.18.>

3. 감사결과 확인된 문제점

장수목장운영담당은 목장부지 전체 토지 중 ‘ 군 면 리 번지 소재 토지(면적 3.3㎡이내)’를 ‘07.7.1.   (당시 (주) )에 최초로 임대하였고, 동일한 소재의 토지에 대해   (당시  주식회사) 및   (당시 (주) )와는 각각 ‘07.9.1., ‘10.7.1.에 사용대차 계약을 체결하였으며, 이동통신중계기 설치현황은 [표2]와 같다.

【표2】 장수목장 내 이동통신중계기 설치현황

	○ 통신 3사의 계약서 기준 설치시설 -   : 이동전화서비스용 광중계기, 콘크리트 전주, 사용할 전원의 배선회로 -   : 이동전화서비스용 광중계기, 사용할 전원의 배선회로 -   : 이동전화서비스용 광중계기, 사용할 전원의 배선회로 ○ 설치현황 -  가 계약서상 장수목장 부지에 콘크리트 전주를 설치하였고,  와  는  의 전주에 자사의 이동통신중계기 단말기를 부착 설치하였음
--	---

장수목장운영담당은 자산을 사용대차 할 때에는 「고정자산관리규정」에 따라 사용대차 해당 여부를 검토하고 회장의 결재를 거쳐 시행했어야 하나, 이에 대한 절차를 거치지 않고   및  와 첫 사용대차 계약을 체결한 이후 동일한 조건으로 계약갱신을 1회씩 하였으며, 현재까지 계약서상 계약조항²⁴⁾에 따라 자동연장 계약을 하고 있는 것으로 확인된다.

24)   및  와의 사용대차계약서 제2조(사용대차 계약기간 등)

- 단, 사용대차 계약기간 만료 2개월 전까지, 계약자 상호간에 기간갱신의 서면 요구가 없을 경우에는 1년씩 자동연장된 것으로 한다.

사용대차 계약의 적정성 여부에 대한 내부 법률검토(‘20.11.27.)²⁵⁾에 따르면, ▼▼에 동일한 토지(물건)를 먼저 임대하여 토지에 대한 점유권(사용·수익권)은 ▼▼가 보유하고 있으므로 유상으로 양도한 점유권을 제3자인 ◁◁와 ◀◀에게 다시 무상 양도(사용대차)한 것은 민사상 적법한 권원에 의해 체결된 것으로 보기 어렵다.

또한, 계약상 토지의 공간을 활용하는 권한은 ▼▼에게 있으며, 다만 우리 회와의 임대차계약상 임차인의 전대·양도금지 특약²⁶⁾이 명시되어 있으므로 ▼▼가 임차한 토지 상에 전대인인 ◁◁와 ◀◀를 들이기 위해서는 임대인인 우리 회의 동의 또는 허락을 받아야 한다.

4. 조치할 사항

장수목장운영담당은 이동통신중계기 임대차·사용대차 계약에 대해 관련 법령·규정 및 계약사항에 따른 요건을 준수할 수 있도록 사용대차계약 해지 검토 등 관련 업무를 보완, 개선하시기 바랍니다. 【통보】

25) 법무지원부 법률검토(‘20.11.27.) 주요내용

구 분	주요 검토내용
계약 체결	▶ ‘07.7.1.임대차 계약으로 토지에 관한 점유권(사용, 수익권)은 ▼▼가 보유하고 있음
	▶ 점유권을 제3자와 나눌지 여부는 ▼▼가 결정할 사항이고, 다만 한국마사회는 임대인으로서 전대차에 대한 동의권을 가진 상황임
	▶ 한국마사회는 이미 유상으로 양도한 ‘점유권’을 제3자에게 다시 무상양도한 상태이며, ▶▶와 ◀◀사이의 사용대차계약은 민사상 적법한 권원에 의해 체결된 것으로 보기 어려움
	▶ 고정자산관리규정 제46조에 소정의 사용대차 관련 조항을 보더라도 역시 그 적정성을 인정하기 어려움
	▶ 한국마사회와 통신사들간의 관계를 합법적으로 정리하기 위해서는 ‘마사회-▼▼-◁◁’ 및 ‘마사회-▼▼-◀◀’의 각 3자간 합의가 필요할 것으로 보임

26) ▼▼와의 임대차계약서 제8조(행위금지)

① “을”은 이 계약을 체결한 이후, 임차한 시설부지에 대하여 다음 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 임차한 시설부지 및 사용권의 전대행위 또는 양도

한 국 마 사 회 감 사 실

(주의, 통보)

일련번호 2020-종합-09

분야 공사

제목 실내 승마시설 마감재 선정 부적정

소관본부 경영관리본부, 경마운영본부, 제주지역본부

소관부서 인사부, 서울시설부, 제주목장운영담당

내용

1. 업무개요

우리 회는 서울경마공원, 제주목장 내 전천후 이용 가능한 실내 승마시설을 운영하고 있으며 각 승마시설 내부 가장자리에는 조련 중인 마필의 보호 및 충돌방지를 위한 킥킹보드(벽면 마감재)가 설치되어 있다. 이 킥킹보드는 마필의 킥백(뒷발질) 또는 중장비의 바닥 정지작업에 의해 부분적으로 파손되기도 하며, 장기사용에 따른 내용연수(약 10년) 경과 시 노후화가 진행되기도 한다. 이에 시설관리부서에서는 상황에 따라 노후·파손된 킥킹보드를 적기에 교체하고 있다.

【표1】 실내 승마시설 내 벽면 마감재 설치 현황 ('20.11월 현재)

구 분	서울경마공원	제주목장	
설치 장소	실내승마장	실내승마장	실내언덕주로(윤승공간)
마감재 종류 (수종, 두께)	합성목(14mm) 합판(12mm) * 준공 후 추가 시공	집성목(아피통후로링, 15mm) 합판(12mm)	집성목(라왕, 30mm)

2. 관계규정 및 판단기준

통상적으로 실내승마장 내 킥킹보드를 설치할 경우, 마필의 전도에 의한 안전사고를 고려하여 금속 재질은 피하되, 마필의 킥백에 의한 충격을 흡수하고 외기·수분·직사광선에 의한 변형을 최소화할 수 있도록 두께 30mm 이상의 원목 판재(또는 합성목)를 단일로 시공하거나, 12mm 이상 합판에 15mm 이상 원목 판재(또는 합성목)를 덧붙여 시공하는 방식 등 마감 자재의 적절한 강도 및 내구성을 확보할 수 있는 시공방식을 검토·적용하여야 한다.

그리고 원목이 아닌 집성목(원목 조각을 접합한 목재)으로 시공할 경우, 실내 살수장치에서 분사되는 수분(바닥면지 비산 방지 역할)을 흡수·건조하는 과정에서 목재 표면의 수축·팽창 현상이 반복되고, 이로 인해 목재의 뒤틀림 변형, 표면 강도 저하 등 적정한 내용연수 확보를 저해하는 시설물 하자가 발생된다.

【표2】 원목과 집성목 비교

구 분	원 목	집성목
조성	가공되지 않은 상태의 나무 소재	원목을 작게 절단한 뒤 접합하여 만든 목재
장점	(건조 상태) 외기·수분·직사광선에 강함	가공 용이, 원목 분위기 무늬, 원목 대비 저렴
단점	무거움, 규격화 어려움, 가격이 비쌈	접합부 탈락 가능, 외기·수분·직사광선에 취약
사용예시	실내 킥킹보드, 마방 칸막이 등	인테리어 자재, 가구재 등

3. 감사결과 확인된 문제점

실내승마장의 시설 안전성 및 내구성을 점검한 결과, 아래와 같은 문제점이 확인되었다. 서울시설부는 실내승마장 시설 개·보수 공사(‘20.6~8월)를 추진하면

서 벽면 마감재를 12mm 합성목으로 설계한 바 있다. 이에 공사 발주 전, 감사실에서는 두께 12mm의 합성목만 설치 시엔 적정 강도 유지가 어려워 조기 파손이 예상되므로 적정한 두께(27mm 이상)의 합성목으로 설치하거나 바탕합판에 합성목을 덧대는 방식으로 변경 시공하라는 감사 의견을 전달하였다. 그러나 담당자는 사업예산 부족 및 실 사용부서의 의견을 기 수렴하였다는 사유로 두께만 소폭 늘어난 14mm 합성목으로 변경 시공하였으며, 그 결과 우려했던 대로 조련 중인 마필의 킥백에 의해 마감재가 파손되는 상황이 발생하였다. 이에 담당자는 후속 보완조치로 기 설치한 벽면 마감재를 철거한 후 12mm 합판을 덧대어 재시공하였고, 이로 인해 불필요한 인건비 (합성목 철거 후 재시공 비용) 추가 지출 등 예산 낭비 문제가 발생되었다.

그리고 제주목장운영담당은 실내승마장 벽면 보수공사(‘20.5~6월)와 실내언덕주로 조성공사(‘19.7월~‘20.8월) 추진 시, 킥보드 마감재로 집성목을 설치하였다. 제주목장 내 실내승마장과 실내언덕주로(윤승공간)는 마필을 조련하는 공간으로서 훈련 과정 중 발생하는 모래 분진 방지, 우드칩 바닥재의 적정한 수분 확보를 위하여 주기적으로 살수를 시행하고 있다. 이 경우 벽체 마감재인 집성목은 지속적으로 습기에 노출되어 목재 표면의 반복적인 건조·수축 과정이 발생될 수밖에 없다. 이로 인해 작은 단위목재의 화학적 결합으로 만들어진 집성목은 잦은 건조·수축과정에서 연결부위가 벌어지는 하자가 발생하는 등 적정한 내용연수를 확보하기 어려운 문제가 발생된다. 따라서 외기에 노출되는 외부공간 및 실내수분이 지속적으로 공급되는 실내 공간(실내승마장, 실내언덕주로)에 마

감재를 목재로 사용할 경우 가급적 원목을 선택해야 하나, 사전 충분한 검토 없이 집성목을 마감재로 선정·시공한 것으로 확인되었다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

서울시설부에서는 사업 예산 증액이 불가한 상황에서 예산 범위 내 목재 두께를 추가 확보하고, 사용부서와 해당 목재의 강도를 실험하는 등 감사 의견을 이행하기 위하여 최선의 노력을 다하였으나, 설치목재가 조기에 파손되고, 이를 보완하기 위해 불필요한 예산이 추가 집행된 것은 감사 의견을 충분히 이행하지 못한 결과이며, 추후 유사 사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① **인사부**는 설계·시공에 있어서 적정한 설치기준을 적용하지 못하여 불필요한 예산을 추가 집행한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. **【주의】**

② **서울시설부, 제주목장운영담당**은 향후 유사 공사 시행 시 기존 시설물의 설치 현황을 참고하여 적정한 기준을 확보할 수 있도록 조치하여 주시고, 마필 관련 시설 전반의 설치기준에 대한 정기 교육 등 방안을 강구하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2020-종합-10

분 야 말산업

제 목 유상교배 환불 기준 명확화 필요

소관본부 말산업육성본부

소관부서 생산육성부

내 용

1. 업무개요

제주목장운영담당과 장수목장운영담당은 우수한 경주마 생산을 위해 매년 마필 생산 농가를 대상으로 우리 회 소유 씨수말과의 교배를 무상 또는 유상으로 지원하고 있다. '19년 기준 총 교배지원 실적은 [표1]과 같다.

【표1】 '19년도 교배지원 결과

(단위 : 두)

교배지원	무상교배	유상교배	합계	(비율)
제주목장	317	143	460	(83.0%)
장수목장	60	34	94	(17.0%)
합 계	377	177	554	(100.0%)

유상교배의 경우 임신이 되지 않는 경우에는 매년 11.20.까지 환불신청서와 비임신을 증명하는 진단서를 제출하면 전액 환불해주고 있으며, 임신이 되지 않았으나 11.20.까지 환불신청을 하지 못한 경우 또는 유·사산(생후 48시간 이내 사망 포함)의 경우에는 다음 해에 무상으로 교배를 지원해주고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

유상교배에 대한 환불 기준은 별도 규정에서 정하고 있지는 않으나, 생산육성부에서 매년 씨수말 교배지원 기준을 정하고 그 기준에 따라 제주, 장수목장에서 연간 씨수말 운영 및 배합계획을 수립하여 운영하고 있다. 동 기준에 따르면 교배료 환불(또는 차년도 무상교배 지원)은 표2와 같이 불수태, 유·사산(생후 48시간 내 사망 포함)의 경우에 가능하며 이 외의 경우에는 환불을 해줄 수 없다.

【표2】 미임신마 교배료 환불 기준

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">· 대상마 : 미 임신마 (불수태, 유·사산 등 사유)· 기 간 : (교배종료 후~11.20.) 전액 환불
(11.20.~자마 생후 48시간 내 사망) 차년도 무상교배로 지원 |
|--|

* 생산육성부-1164('18.8.23.) : 한국마사회 유상교배 제도 변경(안) 발체

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '17년 이후 제주목장 유상교배 환불내역을 점검한 결과 '18.11월 임신한 마필(♂♂)이 폐사한 경우에 환불을 해준 내역이 확인되었다. 제주목장의 환불업무 담당자는 과거 출산과정에서 모마가 죽는 경우 환불을 해주었고, ♂♂도 모마가 폐사하였기 때문에 환불을 해주었다고 진술하였다. 그러나 생산육성부의 '한국마사회 유상교배 제도 변경(안)'에 따르면 환불은 비임신, 유·사산의 경우에 해주는 것으로 정하고 있으므로 임신한 모마의 폐사는 환불 사유로 볼 수 없다. 특히 ♂♂의 경우 진단서 소견에 따르면 '양전지 만성 진행성 제엽염²⁷⁾'으로 폐사하였는데 이는 임신과 출산 등 자마의 생산을 원인으로 발생하는 질병이라고

27) 말의 발굽에 발생하는 급성 또는 만성 무균성 염증

보기도 어렵다. 우수한 말의 생산이라는 교배지원사업의 목적 달성을 위해서 생산 농가에서도 마필 생산을 위해 모마의 건강에 적극적인 주의를 기울이도록 제도를 운영하여야 하나, 모마가 폐사한 경우 사유를 불문하고 무조건 전액 환불을 해주는 것이 적정한지는 의문이며 모마의 폐사로 자마를 생산할 수 없기 때문에 유·사산과 동일하게 처리해야 한다고 하더라도 환불기준에 대한 다른 해석이 없도록 기준을 명확히 할 필요가 있다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

생산육성부와 제주목장운영담당은 환불기준을 이와 같이 설정한 이유는 자마 미생산에 따른 생산농가의 피해를 경감해주기 위함이며 이는 경주마 생산 선진국의 교배조건을 차용한 것으로 비임신, 유·사산은 자마를 생산하지 못하는 경우를 나열한 것일 뿐 씨암말의 사망도 동등하게 처리되는 것이 제도운영의 취지에 부합하고 민간 교배시장에서도 대부분 자마출생의 경우에만 교배료를 받는다고 설명하였다. 또한 씨암말 사망이 생산농가가 관리의무를 다하지 못하여 발생한 것인지를 밝혀내기는 힘들기 때문에 현실적으로 적용하기 어렵다고 하며, 다만 동 제도의 취지에 맞게 기준을 명확하게 설정할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

생산육성부는 유상교배 환불기준을 제도 취지에 맞게 보다 명확하게 설정하여 운영하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선)

일련번호 2020-종합-11

분야 말산업

제목 육성목장 마사대부규정 운영 및 육성조련사 선발방식 개선

소관본부 말산업육성본부, 제주지역본부

소관부서 생산육성부, 장수목장운영담당, 육성지원담당

내용

1. 업무개요

장수목장운영담당 및 육성지원담당은 「육성목장 마사대부규정」에 따라 육성조련사전형위원회를 설치·구성 후 육성조련사를 선발하고, 마사대부심의위원회의 심의를 거쳐 목장의 마사대부를 결정하고 있다. 한편, 생산육성부는 「직제규정시행세칙」에 따라 관련 업무의 총괄부서로서 장수목장 및 제주목장의 사업계획 및 예산관리에 관한 업무를 담당하고 있다.

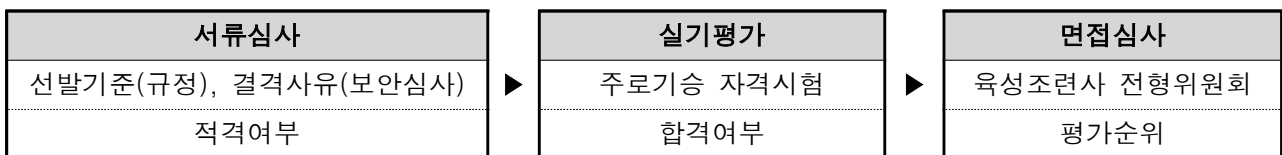
육성조련사는 현재 장수목장 10명, 제주목장 8명이 운영되고 있으며, 각 목장에서 결원이 발생하는 경우 공개모집을 통해 선발한다. 최근 5년간 제주목장의 경우 결원이 발생하지 않아 육성조련사를 선발한 사례가 없으며, 장수목장의 경우 결원에 따라 6명을 선발한 것으로 파악되었다. 장수목장의 육성조련사 선발시 세부적인 선발규모 및 지원규모는 [표1]과 같다.

【표1】 장수목장 육성조련사 선발규모 및 지원규모

연도		선발인원	지원인원	경쟁률
'16년		1명	1명	1:1
'17년	1차	1명	2명	2:1
	2차	1명	3명	3:1
'18년		1명	1명	1:1
'19년		2명	8명	4:1
'20년		-	-	

육성조련사의 신규 선발은 ①서류심사(보안심사 포함), ②실기시험, ③면접심사 총 3단계를 거치고 있다. 1단계 서류심사에서는 지원자의 선발기준 부합여부와 결격사유 등을 판단하며, 2단계 실기시험의 경우 주로기승 자격시험을 실시하나 지원자의 특성상 대부분 면제²⁸⁾되는 실정이며, 실질적으로는 3단계 육성조련사 전형위원회의 면접심사를 통해서 선발이 된다.

【표2】 육성조련사 신규 선발 절차



또한, 마사의 적정한 대부와 관리를 위하여 설치·운영되는 육성목장 마사대부심의위원회는 마사대부에 관한 사항 및 그 밖에 마사관리에 관한 중요한 사항을 심의·의결하는 기능을 담당하며, 마사대부심위원회의 회의는 대면의결이 원칙이고 예외적인 경우에 한정하여 서면으로 의결할 수 있다.

28) 실기시험 면제 조건 : 조교사, 조교보, 조교승인, 기수 등의 자격을 가진 자가 지원한 경우

2. 관계규정 및 판단기준

「육성목장 마사대부규정」 제30조제2항에 따르면 육성조련사의 선발절차는 서류전형·보안심사·실기시험·면접 등으로 구성되고 각 절차별 세부사항은 육성목장장이 별도로 정하며, 같은 규정 제31조에서는 육성조련사전형위원회의 구성(위원장 1명, 위원 6명, 간사 1명)에 대해서 정하고 있다.

또한, 같은 규정 제16조제6항에 따라 마사대부심의위원회의 회의 개최 시 예외적으로 심의안건이 토의를 필요로 하지 않거나 긴급한 조치가 필요한 경우에 서면으로 의결할 수 있다.

한편, 서울·부산·제주경마공원 경주마 마사의 경우 신규개업 조교사 선발 시 공정성의 시비가 발생하여 선발제도의 객관성을 높이하고자 「마사대부규정」 개정²⁹⁾을 통하여 신규 개업조교사 선발방식을 개선(마사대부위원 면접 시 외부 평가위원 비중확대 및 외부인 참관제도 도입 등)하였고, 최근에는 개업 심사제도 자체를 폐지하고 ‘조교사 면허 취득 순’으로 개업순번을 부여하여 정성적인 요소를 원천적으로 배제하는 등 객관성 강화를 위한 제도개선 진행 중에 있다.

특히, 육성목장의 육성조련사(경주용 육성마를 수탁관리 하는 자)와 서울·부산·제주의 조교사(경주마를 수탁관리 하는 자)는 업무의 내용이 유사하다는 점에서 육성조련사 신규 선발 시에도 신규개업 조교사 선발방식 개선 내용을 참고하여 제도운영의 공정성과 투명성을 제고할 필요가 있다고 판단된다.

29) ‘20.7.25. 마사대부규정 제19조 제3항 개정완료

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 육성조련사 신규 선발방식 개선 필요

장수목장운영담당에서 진행하는 육성조련사 선발은 1단계 서류심사(적격여부 판단), 2단계 실기시험(대부분 면제)을 거쳐, 최종적으로 정성평가인 면접을 통해 평가순위가 결정이 된다. 면접심사는 정성평가 위주로 진행될 수밖에 없기 때문에 이에 따라 육성조련사의 평가순위가 최종 결정된다면, 면접과정에서의 공정성과 객관성이 충분히 담보되어야 누구에게나 납득할 만한 결과가 도출될 수 있다.

그런데 면접심사를 진행하는 육성조련사 전형위원회가 모두 내부위원으로 구성³⁰⁾되어 공정성 시비의 위험이 잠재 되었으며, 면접심사의 ‘세부 평가기준’과 세부 평가기준에 따라 작성되는 ‘면접평가표의 항목’이 일치 하지 않는 것으로 확인되었다. 또한, 정성평가인 면접평가표에 ‘전문능력보유정도(자격증, 기승능력 등)’와 같은 정량적인 내용도 혼재되어 있었다.

【표4】 면접심사 세부평가기준

구 분	세부내역
인적사항	- 기본자격, 결격사유, 연령 등 확인 (부정경마 연루 경력 등)
기승경력	- 조교사/기수/관리사 경력 - 목장 주리기승자격 보유·기승경력
말관리 경력	- 경마장 및 목장 말관리 경력 - 국내외 생산목장 현장관리 경력
관련사업 이해	- 경마 및 말산업 관련 이해 정도 - 민간육성사업 이해정도 및 사업운영계획 등

【표5】 육성조련사 선발 면접평가표

항 목	배점	평가
경마 및 말산업 이해정도	20	
전문 능력 보유 정도 (자격증, 기승경력 등)	20	
사업운영능력 보유 정도 (육성사업 운영계획 등)	20	
육성사업에 임하는 자세	20	
향후 발전 가능성 정도	20	
합 계	100	

* 장수목장운영담당-3034('19.11.2.: '19년 장수목장 신규 민간 육성조련사 선발계획(안))에서 발췌

30) 제31조(설치 및 구성) ②전형위원회는 다음과 같이 구성한다.

1. 위원장 : 1명(해당 육성목장장)
2. 위 원 : 6명(공정관리처장, 생산육성부장, 제주목장운영담당, 육성지원담당, 장수목장운영담당, 생산육성지원담당)
3. 간 사 : 1명(해당 육성목장의 마사대부업무 담당자)

따라서, 면접심사를 진행하는 육성조련사 전형위원회에 외부위원 참여, 평가위원 제척·기피·회피 기준 운영, 외부참관인 제도 도입 등 공정성을 제고하는 방안을 모색하고, 육성조련사 선발 평가기준을 정량평가와 정성평가(면접) 점수를 합산하는 방법 등으로 재정비하는 동시에 정성평가 비중을 낮추고 정성평가 항목 또한 최대한 객관화하는 등 선발의 투명성을 강화할 필요가 있다.

나. 육성목장 마사대부 심의방법 부적정

마사대부심의위원회는 ①마사대부 결정 심사에 관한 사항 ②그 밖에 마사관리에 관한 중요한 사항에 대하여 심의·의결하는 바, ‘마사대부 제도 개선’과 관련된 내용은 마사대부에 중요한 영향을 미치는 사항으로 마사대부심의위원회의 심의·의결을 받아야 한다. 그런데 육성지원담당의 경우 ‘2018년 제주목장 마사대부 제도개선’³¹⁾을 진행하면서 마사대부심의위원회의 심의·의결을 거침이 없이 내부결재로 진행을 한 사실이 확인되었다.

또한, 마사대부심의위원회의 회의 개최 시 원칙적 대면의결이며, 서면의결이 가능한 경우는 ①심의안건이 토의를 필요로 하지 않거나 ②긴급한 조치가 필요한 경우에 한정된다. 그런데 최근 3년간 장수목장운영담당에서 개최된 마사대부심의위원회를 살펴본 결과, 일부 심의안건은 서면의결의 요건을 충족하지 않음에도 불구하고 전부 서면의결로 진행된 것을 확인하였다. 장수목장운영담당의 마사대부심의위원회 개최내역은 [표6]과 같다.

31) 육성지원담당-1949(‘18.12.21.: ‘18년 제주목장 마사대부 제도 개선(안))

【표6】 최근 3년간 장수목장 마사대부심의위원회 개최내역

연도	차수	개최일자	심의안건	심의방법
'18년	제1차	'18. 6.28.	·렛츠런팜 장수 마사대부 제도 개선(안) ·'18년 하반기 렛츠런팜 장수 마사대부(안)	서면의결
	제2차	'18.12.22.	·'18년 장수목장 2차 마사대부 제도개선(안) ·'19년 장수목장 마사대부(안)	서면의결
'19년	제1차	'19.12.20.	·'19년 장수목장 마사대부 제도개선(안) ·'20년 장수목장 마사대부(안)	서면의결

장수목장운영담당의 마사대부심의위원회 심의안건을 살펴보면 ‘마사대부(안)’ 및 ‘마사대부 제도개선(안)’으로, 이 중 ‘마사대부(안)’은 정량으로 정해진 마사대부 평가항목에 따라 운영실적을 객관적으로 도출하여 마사대부의 규모를 결정하는 것으로 별도의 논의가 필요 없어 서면의결로 가능하다고 판단된다.

그러나, ‘마사대부 제도개선(안)’의 경우 ‘마사대부 평가항목 비중 조정 및 항목추가’ 등의 내용을 포함하고 있으며, 이는 정량평가 항목의 배점 조정으로 이어져 마사대부 최종결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 바, 논의가 필요한 사항이기에 서면의결이 아닌 대면의결로 진행하였어야 했다.

【표7】 '19년 장수목장 마사대부 평가항목 및 비중

구분	육성실적				경마실적		마사경영관리			합계
	마방 활용률	심사 합격률	심사 합격두수	브리즈업 참여율	초기 활용률	경주 성적	마사 점검	고객만 족	준수 사항	
비중	25	20	5	10	20	10	10	-	±α	100 ±α

* 마사대부 평가항목 및 비중은 마사대부심의위원회를 거쳐 변경되고 있음

또한, ‘마사대부 제도개선(안)’의 ‘마사대부 평가항목 및 비중 조정’은 사전에 마사대부심의위원회의 대면의결을 받은 후 이를 통해 확정된 마사대부 평가항목을 토대로 ‘마사대부(안)’의 마사대부 규모를 결정해야 함에도 불구하고, 장수목장은 영담당 및 육성지원담당 모두 마사대부 평가항목 비중 조정과 동시에 조정항목을 바로 적용하여 마사대부 규모를 결정 후 서면결의로 진행하는 경우가 일부 발생하고 있었다. 이는 사전공지 없는 평가항목 개선으로 비추어 질 여지가 있어 마사대부의 예측가능성과 공정성을 저해하고 이로 인하여 특혜시비까지 발생할 수 있는 위험이 있다. 구체적인 사례는 [표8-1], [표8-2]와 같다.

【표8-1】 장수목장운영담당

구 분	심의결과			
'18년 장수목장 제2차 마사대부 심의위원회 ('18.12.22.)	가. '18년 장수목장 2차 마사대부 제도개선(안)			
	☐ 추가 개선내역			
	구 분	개선내역	세부내역	적용시기
	마사대부 실적평가 기준조정	① 평가항목 비중조정 ② 준수사항 이행도 가감점 항목조정 ③ 평가항목 최저감점 규모조정	·마방활용률 비중확대 : 20%→25% ·배출마 경주성적 비중확대 : 5%→10% ·복합훈련센터 이용실적 가점 상한선 신설 : 최대 6점→3점 ·육성심사합격을 최저감점 규모조정 : 1/4감점→1/2감점	'18년 하반기 실적평가 ('19년 마사대부)
나. '19년 장수목장 마사대부(안)				
☞ 위의 '마사대부 실적평가 기준조정'을 반영하여 '19 마사대부 내역 결정				

* 장수목장운영담당-371('18.12.29.)에서 발체

【표8-2】 육성지원담당

구 분	심의결과
'18년 제주목장 제2차 마사대부 심의위원회 ('18.12.27.)	1. 안 건 : '19년 상반기 제주목장 정기 마사대부(안)
	2. 결의내용 : '19년 상반기 정기 마사대부는 원안 의결하여 대부함
	3. 육성조련사별 마사운영 평가결과 ☐ 평가기간 : '18.7.1.~11.30. / ☐ 평가결과 : <이하 생략>
	4. '18년 마사대부 개선내용 반영 ☐ 육성목장 마사대부규정 개정에 따른 고객만족도(10%) 평가항목 삭제 ☐ 가감점 항목(고용보험 가입자수*0.5점) 삭제 ☐ '18년 하반기 운영평가 기간 조정 ☐ 인센티브 마방(무상대부) 적용유지
	5. '19년 상반기 마사대부(안)
	☞ 위의 '18년 마사대부 개선내용'을 반영하여 '19년 하반기 마사대부 내역 결정

* 육성지원담당-1032('19.6.27.)에서 발체

4. 관계부서 의견 및 검토결과

① 생산육성부는 육성조련사 선발 시 내부위원으로만 구성된 전형위원회에서 면접을 통해 선발하는 것은 외부의 공정성 시비에서 자유로울 수 없다는 감사결과 문제점에 대한 내용을 수용하면서 선발의 공정성과 객관성을 확보하는 방안을 마련할 필요성이 있다고 진술하였다.

② 장수목장운영담당과 육성지원담당은 「육성목장 마사대부규정」 제30조의2 (육성조련사 평가기준의 개별 기준에 대한 세부적인 산정방법은 육성목장장이 별도로 정한다)에 근거하여, 마사대부 평가항목 비중 조절 등에 대한 결정권한은 해당 육성목장장에게 있고 마사대부 제도개선에 관련된 내용은 마사대부의 중요한 영향을 미치는 사항도 아니므로 마사대부심의위원회의 심의·의결을 거치지 않아도 되며, 지리적인 특성 및 업무효율 등의 이유로 서면심의 방식의 운영도 적절하다는 의견을 제시하였다.

하지만 외부적인 시각에서 보았을 때 마사대부 제도개선 내용은 정량평가 항목의 배점 조정으로 이어져 마사대부 최종결과에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 바 마사대부의 중요한 사항에 해당하며 이를 육성목장장이 정한다고 규정하고 있더라도 육성목장장의 결정에 대한 객관성 검증 등의 차원에서 마사대부심의위원회의 심의·의결이 필요하고, 지리적 특성 · 업무효율 등의 사정은 서면심의를 진행하는 충분한 사유가 될 수 없다.

5. 조치할 사항

① **생산육성부**는 육성조련사 신규 선발이 공정하게 이루어 질 수 있도록 육성조련사 선발 평가기준을 정량평가와 정성평가(면접)점수 합산 및 정성평가 비중 최소화 등으로 재정비하고, 육성조련사 전형위원회에 외부위원 참여, 평가위원 제척·기피·회피 기준 운영, 외부 참관인 제도 도입 등 선발방식을 개선하시기 바랍니다. **【개선】**

② **장수목장운영담당**은 육성조련사 선발 평가기준을 정량평가와 정성평가(면접)점수 합산 및 정성평가 비중 최소화 등으로 재정비하고, ‘마사대부 제도개선(안)’과 같이 마사관리에 관한 중요한 사항에 대하여 마사대부심의위원회의 사전 대면심의·의결 후 이를 토대로 마사대부 절차를 진행하며, 규정에 부합하지 않는 서면의결을 하지 않도록 하시기 바랍니다. **【개선】**

③ **육성지원담당**은 육성조련사 선발 평가기준을 정량평가와 정성평가(면접)점수 합산 및 정성평가 비중 최소화 등으로 재정비하고, 마사관리에 관한 중요한 사항인 ‘마사대부 제도개선(안)’ 등에 대하여 마사대부심의위원회의 사전 대면심의·의결 후 이를 토대로 마사대부 절차를 진행하시기 바랍니다. **【개선】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2020-종합-12

분 야 말산업

제 목 임신마 출산 시기 예측시스템 개발 사업 결과 관리 미흡

소 관 본 부 제주지역본부

소 관 부 서 제주목장운영담당

내 용

1. 업무개요

제주목장운영담당은 ‘19.8월 스마트팜 시범사업으로 ‘임신마 출산시기 예측시스템 개발’³²⁾ 용역을 착수하였다. ‘19.9월부터 12월까지 시범사업 추진 후, 가능성이 확인될 경우 ‘20년 출산기(출산 전 3개월 이내)의 임신마를 대상으로 테스트를 진행하고, 효과 검증 시 ‘21년부터 생산농가로 확대 적용하여 스마트팜을 구축한다는 목표로 [표1], [표2]와 같이 사업을 추진하였다.

【표1】 임신마 출산 시기 예측시스템 개발 용역 개요

과업명	· 임신마 출산시기 예측시스템 개발 용역
과업 목적	· 임신마 출산시기 예측시스템 개발
계약 금액	· 19,800천원 (부가가치세 포함)
과업 기간	· ‘19.9.28. ~ 12.27. (3개월)
계약 업체	· (주) J J (대표자 : Q)

32) 비접촉 밀리미터파(5G 주파수) 센서를 활용하여 임신한 씨암말과 자궁 내 태아의 심박수를 측정하고, 태아의 위치 이동을 추적하는 시스템이며, 비접촉 밀리미터파 센서는 기존의 독거노인 헬스케어에 사용되는 센서로서 말에는 첫 적용 사례임

【표1】 과업내용 및 개발장비 내역

과업 내용
· 임신마의 심박수, 호흡수 측정 및 데이터 분석 시스템 구축 · 임신마 태마의 심박수 측정 및 데이터 분석 시스템 구축 · 임신마 태마의 자궁 내 움직임 측정 및 산도 이동시 알림 시스템 구축
개발장비 및 프로그램
· HW : 센서 4개, CCTV 1개, 인터넷공유기 1개 · SW : 프로그램 개발 1식 ※ 씨암말 마방 현장 및 연구 상황에 따라 HW 설치 변경 가능

2. 관계규정 및 판단기준

기획재정부 「계약예규 용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에 의하면 과업내용서(과업지시서)는 계약문서로 정하고 있으며, 계약에 의하여 발주기관과 계약상대자가 수행하여야 하는 사업의 범위를 구체적으로 기재한 문서로써, 계약당사자의 업무범위를 설정하고 과업내용 변경의 기준서로서의 역할을 한다. 따라서 사업시행자는 최초 계약 체결 시부터 과업지시서에 과업범위를 명확히 정해야 하며, 전반적으로 과업이 성실하게 이행될 수 있도록 그 관리 의무를 다하여야 한다. 그리고 사업추진 과정에서 설치한 시설물, 측정된 데이터 등은 적정한 대가 지급을 통해 확보한 용역의 결과물로 용역 종료 시 적정한 인수인계를 통해 확보·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약된 과업 범위 미이행 등 용역관리 미흡

당초 계약의 과업범위는 ① 임신마의 심박수, 호흡수 측정 및 데이터 분석

시스템 구축, ② 임신마 태마의 심박수 측정 및 데이터 분석 시스템 구축, ③ 임신마 태마의 자궁내 움직임 측정 및 산도 이동시 알림 시스템 구축이나, 정해진 과업범위와 달리 임신마 및 태마의 심박 특징을 활용한 출산 예측 알고리즘 설계를 위한 데이터 측정, 수집 실험 및 측정시스템 구축에 국한하여 과업이 이행된 것으로 확인되었다. 이와 같이 정해진 계약을 이행하지 못할 경우에는 계약변경을 통해 과업내용을 변경하고 그 대가를 조정하여야 하는 것이 원칙이나, 해당사업이 시범사업으로 추진된 특수성을 고려할 경우, 과업의 이행 노력과 달리 당초 예정했던 결과가 도출되지 않을 가능성도 충분하기에 일반용역의 기준을 그대로 적용하여 계약변경을 추진하기 어렵다고 판단된다. 그러나 당해 시범사업의 특성에 부합한 적정한 결과도출, 향후 유사한 형태의 사업 수행 시 발생할 수 있는 불확실성을 최소화하기 위해서는 금회 용역의 일부과업(임신마 호흡수 측정, 태마 산도 이동 알림시스템 구축, 출산 직전 임신마 데이터 측정 등)에 있어서 정상적인 결과물을 도출하지 못한 원인분석, 향후 유사용역 추진 시 보완해야할 점 등을 충분히 분석하고 관련내용을 해당 용역결과보고서에 포함하여야 하나, 이에 대한 적정한 내부보고 절차를 이행하지 못한 상황에서 해당 과업이 종료된 사실이 확인되었다.

나. 용역 결과물 관리 미흡

과업지시서 상 HW(센서 4개, CCTV 1개, 인터넷공유기 1개)와 SW(개발프로그램) 측정 시스템을 구축·개발하고 데이터를 측정하도록 정하고 있다. 따라서 계약상대자는 관련 시설물을 계약기준에 부합하게 설치하고, 데이터 분석 소프트웨어

어를 개발·활용하여 과업목적에 맞는 유의미한 데이터를 산출할 수 있도록 시스템을 구축하여야 한다. 그리고 업무담당자는 용역완료 시 해당 과업전반에 대한 인수인계 과정을 거쳐 해당 구축시스템의 운영방식을 충분히 이해하여야 하며, 용역결과물(설치된 HW, 데이터 측정 결과 및 산출 데이터 등)은 용역대가의 지급에 따라 설치·개발된 것으로 적절하게 확보·관리하여야 한다. 그러나 용역결과물의 관리 적정성을 확인한 결과 데이터 측정 결과 및 산출 데이터는 용역업체에 보관되어 있고, HW는 추가 과업 시 데이터 측정 장소였던 송송 마방에 방치되어 있는 등 용역 결과물에 대해 전반적인 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

제주목장운영담당에서는 해당 사업이 기존에 누구도 시도하지 않았던 새로운 분야를 혁신성장과제로서 추진한 시범사업으로 사업 특성상 당초 계획했던 성과가 100% 도출되지 않을 가능성이 존재하며, 데이터 측정시설은 파손되어 보관·관리할 필요가 없었다고 답변하였다. 그러나 사업추진 결과의 성패여부는 차치하고 해당사업이 시범사업으로서 충분한 의미를 갖기 위해서는 추가과업 시행 또는 타 기관에서 유사 시범사업 추진 시 해당 용역의 결과를 활용하여 시행착오를 최소화할 수 있도록 사업추진 과정 점검, 실패원인 분석, 개선사항 도출 등이 포함된 적정한 결과보고가 수반되어야 할 것이다. 그리고 용역업체와 협의한 결과 데이터 측정시설은 현재 시점에서도 활용 가능하며, 측정된 데이터도 보관하고 있는 상황으로 적정한 인수가 가능함이 확인되었다.

5. 조치할 사항

① 제주목장운영담당은 향후 유사용역 시행 시 용역결과의 불확실성을 최소화하기 위하여 해당 시범사업의 일부가 정상적으로 추진되지 못한 원인을 분석하고 보완할 부분을 검토한 후 내부 보고하여 주시기 바랍니다. **【통보】**

② 제주목장운영담당은 측정 결과 데이터의 기초 자료, 그래프 자료 등의 용역 사업 산출물 및 측정 시설물을 확보하여 적정하게 관리하는 방안을 강구하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선, 시정, 통보)

일련번호 2020-종합-13
분 야 복리후생
제 목 병가 기간 중 급여 및 근태 관리 부적정
소관본부 직속부서, 경영관리본부
소관부서 안전관리단, 인사부, 노무후생부
내 용

1. 업무개요

우리 회는 근로자의 업무상 재해 보상을 위한 산업재해보상보험(이하 ‘산재보험’이라 한다.) 당연적용 사업장으로 근로자는 업무상 사고가 발생하여 4일 이상 요양이 필요한 부상, 질병, 장애 또는 사망의 경우 소정의 절차를 거쳐 근로복지공단으로부터 보상을 받을 수 있다. 산재보험으로 보상되는 보험급여로는 진료비, 약제비 등 치료와 관련한 비용을 지급하는 요양급여, 요양기간 중 근로하지 못한 기간에 대하여 지급하는 휴업급여 등이 있으며, 근로하지 못한 기간이 3일 이내이면 휴업급여를 지급받을 수 없다.

업무상 재해가 발생한 경우에는 [표1]과 같이 재해를 입은 근로자가 요양급여 신청서 등 소정의 서류를 근로복지공단에 제출하면 근로복지공단이 재해조사를 실시하여 업무상 재해여부를 결정한다. 이 때 업무상 재해로 결정된 경우에는

보험급여 지급대상이 되며, 요양 기간 중 일하지 못한 기간에 대하여는 평균임금의 70%를 휴업급여로 지급받을 수 있다.

【표1】 업무상 재해 판정 절차

업무상 재해 발생	산업재해 신청	신청사실 통지 및 의견 조화	재해조사 실시	업무상 질병판정 위원회 심의	업무상 재해 여부 결정·통지
의료기관에서 검사·진단·치료	재해근로자 →근로복지공단	근로복지공단 →사업주	재해경위 및 사실관계 조사	질병의 경우에만 해당	근로복지공단 →재해근로자

* 근로복지공단 발간 ‘산재보험 보상·재활 서비스 가이드’ 발체

회사는 업무상 재해가 발생한 근로자에게 「취업규칙」 제19조에서 정하고 있는 병가를 허가할 수 있으며, 해당 병가 기간은 급여를 지급하지 아니 한다. 휴업급여를 받고자 하는 근로자는 근로복지공단에 직접 휴업급여 신청을 해야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「근로기준법」 제8장 재해보상 제79조(휴업보상)는 근로자가 업무상 재해로 요양하는 경우에는 임금을 받지 못하기 때문에 회사가 임금을 대신하여 평균임금의 60%의 휴업보상을 해야 한다고 규정하고 있다. 「산업재해보상보험법」 제52조는 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자가 3일을 초과하여 취업(근로)하지 못한 기간에 대하여 평균임금의 70%에 상당하는 금액을 휴업급여로 지급하도록 하고 있고 동 제80조는 수급권자(재해근로자)가 동법에 따라 보험급여를 받았거나 받을 수 있으면 보험가입자(회사)는 동일한 사유에 대하여 「근로기준법」에 따른 재해보상 책임³³⁾이 면제된다. 또한 우리 회 「급여규

33) 근로기준법 제8장 재해보상

제79조(휴업보상) ① 사용자는 제78조에 따라 요양 중에 있는 근로자에게 그 근로자의 요양 중 평균임금의 100분의 60의 휴업보상을 하여야 한다.

정」 제6조는 산업재해로 인해 「산업재해보상보험법」에 따른 휴업급여를 지급 받는 업무상 병가의 경우에는 휴업급여 이외의 별도의 급여를 지급하지 아니한다고 규정하고 있다.

만약 수급권자(재해근로자)가 거짓이나 부정한 방법으로 보험급여를 지급받는 경우 근로복지공단은 「산업재해보상보험법」 제84조에 의거 해당 급여액의 2배에 대한 금액을 징수하여야 하며, 그 밖의 잘못 지급된 보험급여는 해당금액 만 큼을 징수하여야 한다. 근로복지공단에 휴업급여 신청 시에는 근로자가 회사로 부터 급여를 받았는지 여부를 확인하고 급여를 받은 경우에는 휴업급여를 지급 하지 않기 때문에 업무상 부상 등으로 휴업을 하는 직원이 해당 기간에 휴업급 여를 받고 회사로부터 급여를 받는 경우 부정 수급으로 배액 징수가 될 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 근로복지공단에서 운영하는 고용·산재보험 토털서비스에서 제공하는 ‘17년도 이후 우리 회 직원들의 휴업급여 수급 내역과 근태 내역을 비교 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 휴업급여 수급 기간 중 휴일(월·화) 임금 지급

우리 회사는 「취업규칙」 제22조에 따라 휴가기간 중의 휴일은 해당 휴가일 수에 포함하지 아니하며, 휴가일수가 계속해서 30일을 초과하는 경우에는 휴일 을 합산하여 계산하고 있어, 근태관리시스템(ESS)에 30일 이하의 병가를 신청하

는 경우에는 휴일(월·화)을 제외한 근무일만 입력하고 있다. 급여의 계산은 근태 관리시스템에 입력된 대로 자동 계산이 되기 때문에 근무일만 병가로 신청한 경우에는 근무일에 해당하는 급여는 지급이 되지 않고 휴일에 대한 급여는 지급이 된다. 즉 산업재해로 인한 휴업기간 중 병가로 입력되지 않은 휴일은 회사로부터 급여를 받게 되는데 이런 근태 및 급여 시스템을 정확히 모르는 근로자가 휴업급여 신청 시 휴일 급여를 받지 않은 것으로 오인하여 휴일을 포함하여 신청하게 되면 동 기간에 대하여 급여와 휴업급여를 이중으로 수령하는 결과가 [별표]와 같이 발생하게 된다. 특히 이러한 경우 부당이득으로 간주되면 근로자는 2배가 되는 금액을 배상해야할 위험이 발생한다.

또한 일부 직원의 경우 업무상 병가가 30일을 초과하여 휴일을 포함하여 병가를 입력해야함에도 불구하고 근무일만 병가로 입력함으로써 휴일분 급여가 지급되었고, 이로 인해 산재 휴업급여도 이중으로 받는 문제가 발생하였다.

나. 3일 이하 업무상 병가 신청자에게 급여 미지급

업무상 사고로 3일 이하 휴업을 한 근로자의 경우에는 휴업급여를 지급받지 못한다. 그런데 근태를 업무상 병가로 입력하면 회사에서도 해당일의 급여를 지급하지 않으므로 결과적으로 [표2]와 같이 3일 이하 업무상 병가 신청자는 해당일의 급여를 아무 곳에서도 받지 못하게 되는 결과가 발생한다.

【표2】 3일 이하 업무상 병가를 신청한 직원

성명	병가 당시 소속	업무상 병가기간	병가일수
R	서울출발전문	‘18. 9.30.~‘18. 9.30.	1일
S	부산경마부	‘18.11.22.~‘18.11.23. ‘18.12. 7.~‘18.12. 8.	2일 2일
T	서울출발전문	‘19. 7. 5.~‘19. 7. 7.	3일
U	제주운영지원부	‘20. 4.16.~‘20. 4.17.	2일

3일 이하 업무상 병가를 신청한 경우는 근로자가 업무상 병가가 아닌데 업무상 병가로 잘못 신청한 것인지, 정말 업무상 병가인지 그 사실관계를 따져보아 그에 맞게 근태내역을 변경하고 급여를 지급하여야 할 것이다. 향후 이러한 불이익 방지를 위해서는 업무상 병가와 비업무상 병가의 차이를 근로자 스스로가 인지하고 병가를 신청하여야 하며 병가 승인 단계에서도 병가 신청자의 소속 부서장 및 근태관리 담당부서가 사실여부를 확인하여 급여가 미지급되는 일이 없도록 하여야 한다.

【표3】 업무상 병가와 비업무상 병가의 차이

구 분	업무상 병가		비업무상 병가
신청대상	근로복지공단에서 업무상 재해로 승인이 결정된 근로자		업무와 관계없는 질병, 상해로 업무수행이 불가능한 근로자
연 누계	180일		60일
급여지급 기준	3일 이하	4일 이상	<u>연봉월액(기본급)의 7할</u>
	회사에서 급여지급	·산재보험법 상 휴업급여 지급 ·휴업급여는 평균임금 의 70% ·회사는 이 외의 별도 급여지급 불가	

* 취업규칙 제19조(병가), 급여규정 제6조(휴가·휴직의 급여) 발췌

다. 4일 이상 요양한 근로자 휴업급여 미신청

또한 4일 이상 요양을 한 직원 중에서는 병가를 신청하였으나 해당기간에

대한 휴업급여를 신청하지 않아 근로복지공단으로부터 재해로 인한 휴업기간 중 보상을 받지 못한 경우가 [별표]와 같이 발생하였다. 이 경우 휴업급여는 요양종료일의 익일부터 3년 간 신청할 수 있으므로 각 사업장별 산재업무 담당자들은 산업재해를 입은 근로자가 해당 제도에 대하여 숙지하고 정확한 휴업급여를 신청할 수 있도록 적극적인 안내가 필요하다.

상기 확인된 문제들은 각 부서의 업무가 분절적으로 이루어지고 다른 부서에 어떻게 영향을 끼치는지를 알지 못하여 발생한 것으로 산업재해로 인한 휴업기간의 근태관리와 급여의 지급, 휴업급여의 신청이 유기적으로 이루어짐으로써 동 사례가 재발하지 않도록 인사부, 노무후생부, 안전관리단(각 지역본부 산재담당부서)이 부서 간 협의를 통해 체계를 정립하고 유사사례가 재발하지 않도록 자료를 서로 공유하여야 한다고 판단된다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

노무후생부는 「취업규칙」 제22조에 따라 30일 미만의 휴가기간 중의 휴일은 해당 휴가일수에 포함하지 않기 때문에 휴일에 대한 급여를 주어야 하며, 동 행위가 반복적으로 지속되었기 때문에 근로 관행으로 보호받아야 하며 그렇지 않은 경우 근로조건이 불이익하게 변경되는 것이라는 의견을 제시하였다. 그러나 「취업규칙」 제22조는 휴가일수의 한도를 정하여 단기간의 휴가에 대한 일수 산정에 있어 근로자에게 불이익이 없도록 규정한 것이고 급여의 지급에 있어서는 급여규정의 해석을 따라야 한다. 「급여규정」 제6조 제1항은 일반적인 휴가

기간 중 휴일에 대해서는 급여에 영향을 미치지 아니하도록 규정하고 있어 유급으로 하여야 하나 근로자가 업무상 재해로 인해 휴일을 포함하여 쉬는 경우 같은 기간에 대하여 휴업급여를 수령하게 되므로 회사가 급여를 지급할 의무는 없다. 특히 동 규정은 '14년도 공공기관 방만 경영 정상화 정책의 일환으로 개정된 것으로 휴일에 해당하는 급여를 사업주가 지급하여야 한다는 의사를 가지고 지급된 것이 아니라 동 감사 착수 전까지는 관련부서는 이러한 사실을 모르고 있었고 단순 착오에 의해 반복적으로 지급한 것일 뿐이므로 근로 관행으로 볼 수 없다.

안전관리단은 산업재해로 인한 휴업급여 신청 주체는 근로자로서 이는 사업주가 관여하지 않도록 하여 재해당사자의 권리를 보호하기 위함이고 부당이득에 대한 부분은 휴업신청서 작성 시 근로복지공단에서 근로자에게 고지하고 있다고 하였다. 다만, 앞으로 재발방지를 위해서는 업무상 병가 신청 시 휴일을 포함한 전일을 입력토록 하는 등 휴가입력 체계를 개선하여야 하며, 근태와 관련된 내용을 포함한 산업재해 처리 절차에 대해 재해를 입은 근로자에게 종합적으로 안내하는 것이 바람직하다고 하였다. 다만, 근태와 급여에 대한 부분은 담당부서가 점검해야할 문제로 산업재해 담당부서의 영역이 아니라고 답변하였다. 재발방지를 위해 휴가관리체계를 개선하고 산업재해보상보험법 취지에 따라 재해를 입은 근로자가 산업재해를 신청하고 보호받음에 있어 사업주가 관여를 하여 그 권리가 침해되어서는 안 되는 것은 공감하나, 적극적 안내를 통한 사전 예방뿐만 아니라 사후에도 부서가 보유하는 정보(휴업급여 수급 기간 정보)를 타 부서와 공유하는 것만으로도 업무처리의 정확성을 향상시키고 근로자를 보호할 수 있으므로 이 부분에 대하여는 협조가 필요하다.

5. 조치할 사항

① **안전관리단**은 업무상 재해를 입은 근로자가 휴업급여의 신청을 포함하여 전반적인 산업재해 업무 절차를 정확히 이해할 수 있도록 가이드라인을 제공하고, 근태 및 급여 관리부서와 휴업급여 정보를 공유하시기 바랍니다. **【개선】**

② **노무후생부**는 산업재해 휴업급여를 지급받은 근로자가 같은 기간 중 회사로부터 받은 급여 6,607,862원을 회수하고 3일 이하 업무상 병가를 신청하여 급여를 받지 못한 근로자에게는 해당 기간의 급여를 지급하시기 바랍니다. **【시정】**

③ **인사부**는 직원들이 병가 사용에 있어 오류가 없도록 적극적으로 안내하고 업무상·비업무상 병가 사용이 적정한지 주기적으로 점검하는 동시에 휴업기간을 근태 시스템에 반영하여 관리할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. **【통보】**

[별표] 생략

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선, 통보)

일련번호	2020-종합-14
분 야	복리후생
제 목	사택지급 관련 연고지 기준 설정 필요
소 관 본 부	경영관리본부, 부산경남지역본부, 제주지역본부, 말산업육성본부, 사업기획본부
소 관 부 서	경영지원부, 부산운영지원부, 제주운영지원부, 장수목장운영담당, 지사지원부
내 용	

1. 업무개요

임직원들의 주거안정을 목적으로 사택 제도를 운영하고 있으며, 입주희망자는 전보 발령시점으로부터 1개월 내 입주신청을 통해 사택을 배정받을 수 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

사택 배정 시 지역별 전보직원과 연고직원으로 구분하여 입주보증금을 차등화 하고, 입주 우선순위를 부여하고 있으며 그 기준은 [별표]와 같다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사택 운영 전반의 적정성을 검토한 결과 「주택관리규정」 상 연고지 설정 기준(연고자 정의 및 연고지 판단 기준)이 불분명한 것으로 확인되었다. 이러한 연고자에 대한 정의 및 판단 기준의 부재로 인해 지역별 사택 담당부서의 임의적인 기준설정³⁴⁾ 또는 입주자의 자의적 판단에 따라 연고지 판단 기준이 달리 적

34) 부경 및 지사의 경우 자체 운영계획에 연고자 기준을 채용지로 명시하고 있으나, 타 지역은 자체 기준 없이 관리되고 있음

용되고 있었다. 실제로 ‘20.11월 기준 제주지역본부의 사택운영 현황을 확인한 결과 동일인이 준마아파트 입주 시에는 ‘제주연고자 입주보증금 징수에 관한 특례’를 통해 보증금을 면제받고, 제주지역본부 전보 시 전보직원으로 판단하여 입주보증금을 축소 적용받는 중복 수혜 사례가 [표1]과 같이 확인되었다.

【표1】 동일인 보증금 면제 및 축소 사례

근무지	사택 구분	보증금	보증금 기준
과천 본장	준마아파트	면제	제주 연고자
제주지역본부	제주 사택	100,000원	전보 직원

상기 사례와 같이, 연고자 판단 기준이 명확하지 않아 혼란이 발생할 수 있으므로 「주택관리규정」상 연고자의 기준을 명확히 할 필요가 있다. 그리고 그 기준에 따라 향후 사택배정 및 입주보증금 수취 기준을 정하여야 한다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

경영지원부는 「주택관리규정」상 연고자의 기준을 명확하게 정의하고, 정해진 기준에 따라 사택입주자의 연고지를 결정하겠다고 확인하였다.

5. 조치할 사항

① 경영지원부는 연고자에 대한 정의를 명확히 하여 사택이 합리적으로 운영·관리될 수 있도록 「주택관리규정」을 개정하시기 바랍니다. **【개선】**

② 경영지원부, 부산운영지원부, 제주운영지원부, 장수목장운영담당, 지사지원부는 정해진 연고자 기준에 따라 사택이 관리되어, 부적정 사례가 발생되지 않도록 철저하게 관리하여 주시기 바랍니다. **【통보】**

[별표]

준마아파트 사택 운영기준³⁵⁾

구분	가족	독신												
운영기준	· 입주신청 시 1,2,3동 희망평형으로 배정하되, · 우선순위 결정(조부모, 부모 부양 및 동거 등)	· 3동 합숙소 지정 호실 운영												
입주보증금	<table border="1"> <tr> <td></td><td>1순위 (현재 무주택자)</td><td>2순위 (12년 초과 무주택자)</td></tr> <tr> <td>1동</td><td>25,000,000</td><td>42,000,000</td></tr> <tr> <td>2동</td><td>30,000,000</td><td>50,000,000</td></tr> <tr> <td>3동</td><td>20,000,000</td><td>33,000,000</td></tr> </table> · 제4조(제주연고자 입주보증금 징수에 관한 특례) 이 규정 시행 전에 준마아파트에 입주한 제주 연 고자로서 입주기간이 12년을 초과하지 않은 사람 에 대하여는 보증금을 징수하지 아니한다. 다만, 제9조에 따라 12년을 초과하여 입주하게 된 경우에는 보증금을 징수한다.		1순위 (현재 무주택자)	2순위 (12년 초과 무주택자)	1동	25,000,000	42,000,000	2동	30,000,000	50,000,000	3동	20,000,000	33,000,000	· 500,000원
	1순위 (현재 무주택자)	2순위 (12년 초과 무주택자)												
1동	25,000,000	42,000,000												
2동	30,000,000	50,000,000												
3동	20,000,000	33,000,000												
입주자격	· 수도권(서울, 인천, 경기) 내 무주택세대주로서 기혼자	· 본부 근무직원 및 마필관계자												
입주순위	· 근속기간 1년/4점, 부양가족 1인/3점, 대기기간 1개월/0.4점, 재입주시 1년/-점													

제주지역본부 사택 운영기준³⁶⁾

구분	가족	독신
운영기준	· 국민주택규모(85m ²)이하	· 50m ² 이하
입주보증금	· 임차료 지원 3.3억원 · 소유사택 입주보증금 - 비연고직원 : 100,000원 - 연고직원 : 가족사택(20,000,000원), 독신사택(500,000원)	· 임차료 지원 1.5억원
입주자격	· 제주 비연고 직원 - 제주도 소재 주택 미소유 가족동반자 · 제주 연고 직원 - 제주도 소재 주택 미소유 기혼자 (비연고직원 우선 입주 후 공실 발생 시 입주)	· 제주 비연고 직원 - 제주도 소재 주택 미소유 독신부임
입주순위	· 20세 미만 자녀동반 가족 소유사택 우선배정(재학증명서 제출 시) · 근속기간 1년/4점, 동반가족 1인/3점, 입주신청대기기간 1개월/0.4점	

※ 기숙사(내부합숙소) 제외

35) 주택관리규정

36) 제주운영지원부('20.02.12. : 제주지역본부 사택 운영계획)

부산경남지역본부 사택 운영기준³⁷⁾

구분	가족동반	단신 부임자
운영기준	· 1인1채 입주 / 국민주택규모(85m ²)이하	· 1인1채 입주 / 50m ² 이하 · 단신 부임자 2~3인이 동거하여 1세대를 임차할 경우 가족동반사택 기준 적용
입주보증금	· 임차료 지원 2.7억원	· 임차료 지원 0.8억원
	· 소유사택의 경우 보증금 없음	
입주자격	· 부경지역본부 비연고자(채용지 기준)로 부산, 경남지역에 본인 및 세대원 소유 사택이 없는 직원(청경 포함) · 보유사택 한정하여 부경본부 인근 지사 근무자 입주 가능(창원, 연제 부산동구 지사 한)	· 부경지역본부 비연고자(채용지 기준)로 부경본부 통근가능지역에 본인 및 세대 원 소유 주택이 없는 단신 부임자(청경 포함)
입주순위	· 동일 사택 경쟁 시 우선순위 설정 운영 (근속기간 1년 4점, 부양가족 1인 3점)	-

※ 기숙사(내부합숙소) 제외

장수 목장 사택 운영기준³⁸⁾

구분	가족동반	독신자
운영기준	· 국민주택규모(85m ²)이하	· 50m ² 이하
입주보증금	· 임차료 지원 2.5억원	· 임차료 지원 0.8억원
입주자격	· 타 본부에서 장수목장으로 전보된 부양가족 동반 부임자 및 독신자 · 인근 시군지역 무주택자	

지사 사택 운영기준³⁹⁾

구분	가족동반	단신부임자
운영기준	· 1인1채 입주 / 국민주택규모(85m ²)이하	· 1인1채 입주 / 50m ² 이하 · 2~3인 동거시 가족동반사택 기준 적용
입주보증금	· 임차료 지원 3억원	· 임차료 지원 1.5억원
입주자격	· 지사근무지역 비연고자(채용지 기준)로 해당지역에 본인 및 세대원 소유 사택 이 없는 직원(청경포함)	· 비연고자(채용지 기준)로 해당 지방지사 근무 직원

37) 부산운영지원부(‘20.2.1. : 부산경남지역본부 직원사택 운영계획)

38) 장수목장운영담당(‘20.1.12. : ‘20년 장수목장 직원 사택·합숙소 운영 계획)

39) 지사지원부-349(‘20.2.21. : ‘20년 지방지사 사택 운영 계획)

한 국 마 사 회 감 사 실

(현 지 조 치)

일련번호 2020-종합-15

분 야 복리후생

제 목 산재보험 근로자 전보 신고 소홀

소관본부 경영관리본부

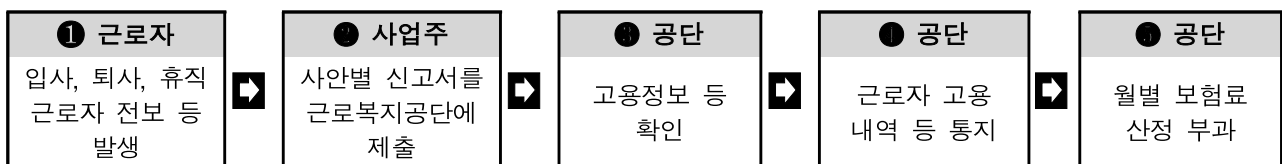
소관부서 노무후생부

내 용

1. 업무개요

산업재해보상보험(이하 ‘산재보험’이라 한다.)은 근로자의 업무상 재해와 관련하여 국가가 사업주로부터 소정의 보험료를 징수하고 그 기금으로 사업주를 대신하여 보상을 함으로써 재해근로자의 사회 복귀와 생활 안정을 지원하는 제도이다. 우리 회사는 산재보험 의무가입 사업장으로 노무후생부는 근로자의 고용, 고용종료, 전보, 휴직 등 고용정보와 보수총액 등을 근로복지공단에 총괄 신고하며, 이를 토대로 근로복지공단이 부과한 산재보험료를 지방사업장이 각각 납부할 수 있도록 매월 안내하고 있다.

【표1】 산재보험 고용정보 신고업무 처리 흐름도



산재보험료는 근로자 개인별 월평균 보수에 사업장별 보험료율을 곱하여 산정하며 매월 10일까지 납부하여야 한다. 사업종류별 보험료율은 고용노동부가 매년 고시하며 사업장별 개별실적에 따라 가감하기 때문에 각 사업장마다 적용되는 보험료율은 다음 [표2]와 같이 각각 다르다.

【표2】 사업장별 산재보험료율

사업장	보험료 납부 부서	‘20년도 보험료율’
서울경마공원, 지사	노무후생부	0.619%
부산경마공원	부산운영지원부	0.696%
제주경마공원	제주운영지원부	0.673%
장수목장	장수목장운영담당	1.793%
원당목장	경마교육부	0.730%
제주목장	제주목장운영담당	0.696%

* ‘20년도 근로복지공단 이 부과한 한국마사회 사업장별 보험료율

2. 관계규정 및 판단기준

산재보험료의 산정 및 징수는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」(이하 ‘고용산재보험료징수법’이라 한다.)에서 정하고 있다. 동법 제3장은 보험료율의 결정 및 징수에 대하여 정하고 있으며 정확한 보험료의 산정을 위해 제16조의10 제5항은 근로자가 휴직하거나 다른 사업장으로 전보되는 등 대통령령⁴⁰⁾으로 정하는 사유가 발생한 때에는 그 사유발생일로부터 14일 이내에 그 사실을 공단에 신고하도록 하고 있다. 동 조항에 따른 신고를 하지 않

40) 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제19조의5(보수총액 등의 신고) ⑦법 제16조의10 제5항에서 "근로자가 휴직하거나 다른 사업장으로 전보되는 등 대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 사유를 말한다.

1. 근로자의 휴업·휴직
 - 1의2. 「근로기준법」 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 출산전후휴가 또는 유산·사산 휴가
 - 1의3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 또는 제19조의2에 따른 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축
2. 사업주의 하나의 사업장에서 다른 사업장으로의 전보
3. 근로자의 성명, 주민등록번호 또는 휴직종료일의 변경

은 경우(지연신고를 포함함)에는 동법 50조(과태료) 및 동법 시행령 제57조에 따라 근로자 1인당 3만원씩 최대 100만원 한도로 과태료가 부과될 수 있으므로 기한을 준수하여 성실히 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘20.9월 제주지역본부에서 납부한 근로자별 산재보험료의 산출내역과 근로자의 전보일자를 대조한 결과 전보일 이후 15일이 경과하였음에도 아직까지 전보 내역을 변경 신고하지 않은 사실이 다음과 같이 확인되었다.

【표3】 ‘20.9월 기준 제주지역본부 전보내역 미신고자 명단

납부 사업장	성명	‘20.9월 기준 근무 사업장	이전 사업장
제주경마공원	V	육성지원담당(제주목장)	제주시설부(제주경마공원)
	W	제주목장운영담당(제주목장)	제주시설부(제주경마공원)
	X	제주목장운영담당(제주목장)	제주시설부(제주경마공원)
	Y	제주목장운영담당(제주목장)	제주시설부(제주경마공원)
제주목장	Z	부산경주자원관리부(부산경마공원)	육성지원담당(제주목장)
	AA	말등록원(서울경마공원)	육성지원담당(제주목장)
	AB	자격검정부(서울경마공원)	육성지원담당(제주목장)
	AC	경마계획부(서울경마공원)	제주목장운영담당(제주목장)

사업장별로 정확한 보험료 납부를 위해 전보신고를 철저히 하여야 하나, 일부 직원의 경우 길게는 ‘20.1월에 발생한 전보에 대한 신고가 누락된 사실도 있어 향후에는 정기적으로 전보 내역을 점검하고 반드시 기한 내 신고할 수 있도록 주의를 기울여야 한다.

4. 조치할 사항

노무후생부는 아직까지 미신고된 근로자의 전보 내역을 지체없이 신고하고 향후에는 주기적으로 점검하여 기한 내 처리하시기 바랍니다. **【현지조치】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(현 지 조 치)

일련번호 2020-종합-16
분야 복리후생
제목 피복구매 절차 미흡
소관본부 제주지역본부
소관부서 제주경마부
내용

1. 업무개요

경마개최집무 종사자, 보건업무 종사자, 승마교관 및 관리사 등 각 지급대상에 따라 적정 용도의 피복을 지급하고 있다. 지급 방식에 따라 회수하지 않는 급여 피복과 일정기간동안 지급되는 대여피복으로 구분하여 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「피복지급규정」에 따르면 ‘피복’이라 함은 근무수행에 필요한 제복·제모·작업화 및 그 밖에 이에 부속되는 장구류 등 일체를 말한다. 「피복지급규정」 제4조 및 별표1에 따르면 출발운영위원 및 출발운영원의 경우 현장근무 직군으로 집무복(지급대상 : 출발운영위원)과 작업복이 지급된다.

또한 「예산편성 가이드라인」에 따르면 피복의 단가표를 명시하고 있으며, 단가 보다 높은 피복 구매 시 2개 이상의 업체로부터 받은 비교견적을 수취하여

구매가격의 적정성을 검토하여야 한다. 피복은 지급대상에 따라 소관부서가 다르며, 본부 및 지역본부 별도의 소관부서에서 개별적으로 구매하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 3개년('18~'20년) 제주경마부의 출발운영위원 및 출발운영원의 피복 구매 적정성을 확인한 결과, [표1]과 같이 「예산편성 가이드라인」에 명시된 단가보다 높은 금액의 제품을 구매하면서 구매가격의 적정성 검증을 위한 비교견적을 첨부하지 않은 것으로 확인되었다.

【표1】 출발운영위원 및 출발운영원의 피복 구매 시, 비교 견적 첨부 여부

건 명 (결재일)	비교견적 첨부 여부
'18년 출발운영원 피복구매 계획 ('18.5.17.)	X
렛츠런파크 제주 출발위원용 피복 구매 계획 ('18.6.7.)	O
출발운영원 피복(하복)구매 계획 ('19.4.25.)	X
렛츠런파크 제주 출발위원 피복(춘추복) 구매 계획 ('19.4.26.)	X
렛츠런파크 제주 출발위원 피복(춘추복) 구매 계획 ('20.3.18.)	X
'20년 출발운영원 피복구매 계획 ('20.3.21.)	X

4. 관계부서 의견 및 검토결과

고성능 피복을 구매하는 과정에서 단가표를 상회하는 피복을 선정하게 되었고, 관련 지침을 인지하지 못하여 해당 비교견적을 누락하였다고 설명하였으며, 향후에는 반드시 비교견적을 첨부하는 등 관련기준을 준수하여 피복을 구매하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

제주경마부는 향후 「예산편성 가이드라인」인의 기준을 초과하는 피복 구매 시 비교견적을 통해 구매가격의 적정성을 검증하시기 바랍니다. **【현지조치】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고)

일련번호 2020-종합-17

분 야 시설관리

제 목 ‘경주로 조명기구 LED 교체’ 적정 수량 검토 및 녹색인증 취득

소 관 본 부 제주지역본부

소 관 부 서 제주시설부

내 용

1. 업무개요

제주시설부는 「직제규정시행세칙」 제8조(업무분장)에 따라 제주지역본부의 수배전반, 변압기, 승강기, 주로 조명 등 전기시설물을 유지·관리하고 있다.

제주경마공원 지역적 특성에 따른 강풍, 습기 및 염분 등의 영향으로 인해 타 경마공원 대비 경주로 조명 등기구의 부식, 누수 등 노후화가 빠르게 진행되어 유지 보수비용이 지속 증가⁴¹⁾하고 있었다. 따라서 노정된 문제점 해소를 위해 기존 메탈 조명기기 단순 교체, 상용 LED 대체 설치, 제주 경주로 환경에 적합한 기술개발 LED 교체 등 세 가지 개선방안을 검토하였고, 내용연수 및 에너지 효율성 등 경제성⁴²⁾을 고려하여 기술개발을 통해 제주경마공원에 적합한 LED 주로조명을 개발·교체하기로 결정하였다.

41) 조명교체 및 추가 설치 현황

(단위 : 개, 백만원)

구 분	‘05년	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년~‘12년	‘17년	계
조명기구	42(추가설치)	226(교체)	152(교체)	76(교체)	19(추가설치)	130(추가설치)	454(교체) 191(추가설치)
소요 금액	69	220	144	53	26	245	757

42) 제주시설부-2570(‘18.12.28. : 중소기업기술개발사업을 통한 경주로조명 LED 교체 계획(안)

이후 제주시설부는 ‘19.6월 중소기업부 주관 중소기업 상용화 기술 개발사업⁴³⁾ 참가를 조건으로 LED 조명 개발업체로 (주) b b 을 선정하였고, ‘19.9월 중소기업부는 해당사업을 구매조건부 기술개발 사업으로 선정하였다. ‘20.10월 기술 개발 완료 후 공인기관 인증을 받았으며, 현재 현장 성능평가를 시행하고 있다. 동 결과를 바탕으로 중소기업부로부터 기술개발 완료에 대한 최종 승인 후 제주경마공원 주로 조명을 기술개발 LED 조명으로 교체할 계획이다.⁴⁴⁾

2. 관계규정 및 판단기준

「‘20년 사업 및 예산관리 지침」 예산집행 세부 준수사항에 따르면 예산의 효율적 관리·운용을 통해 사업예산이 최대한 절감될 수 있도록 노력하여야 한다.

그리고 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제6조 ‘공공기관의 녹색제품 구매의무’ 및 제7조 ‘녹색제품 구매 지침’에 따라 공공기관에서는 환경부에서 고시한 녹색인증 대상 제품 구매 시 녹색제품으로 인증된 물품을 의무구매 하도록 하고 있으며, 구매총괄 부서인 계약부에서는 ‘20.8월 전 부서에 녹색제품 우선 구매를 협조 요청⁴⁵⁾한 바 있다.

따라서 기술 개발된 LED 조명으로 교체 시 시뮬레이션을 통해 적정 조도 확보에 필요한 최소 설치 수량 확인으로 예산 절감을 위한 노력을 기울여야하고, LED 조명에 대한 녹색제품 인증 획득 필요성에 대해 검토하여야 한다.

43) 중소기업기술혁신 촉진법에 따른 지원사업으로 공기업의 필요 기술개발을 중소기업에서 개발하고 개발비의 일부를 정부지원금으로 제품을 개발, 사업 성공 시 공기업은 정부지원금의 1배 이상 의무구매하는 사업

※ 총 개발비 2억원(국비 1.2억원 지원, 마사회 0.3억원 지원, 중소기업 0.5억)으로 사업 성공 시 제주시설부 1.2억원 의무 구매

44) 제주시설부-2538(‘19.12.14. : 제주중소기업 상생개발LED 기술개발 추진결과 보고)

제주시설부-1874(‘20.10.14. : 경주로 LED조명 개발 구매조건부과제 최종완료 보고 관련 서류 통보)

45) 계약부-2873(‘20.8.12. : ‘20년 상반기 기관 우선구매 현황 및 부진지표 해소 협조요청)

3. 감사결과 확인된 문제점

제주경마공원의 LED 교체 수량 적정성 여부 및 대상 물품의 녹색 인증 필요성에 대해 검토한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. LED 교체 적정 수량 검토 필요

기술개발을 통한 비용절감이라는 사업 본연의 취지와 예산의 효율적 사용지침에 부합토록 현재 사용 중인 조명기구와 기술개발 LED 조명의 빛 효율, 광속 등의 성능 비교를 통한 적정한 구매수량 결정 등 충분한 검토 후 효율적인 구매가 이루어 질 수 있도록 구매 계획을 수립하여야 한다. 그러나 제주시설부는 LED 교체 적정 수량에 대한 별도 검토 없이 현재 제주경마공원에 설치되어 있는 경주로 조명의 전체 수량인 645개를 LED 조명으로 교체한다는 계획⁴⁶⁾을 '20.10월 중소벤처기업부에 제출하였다. 서울 잠실 올림픽 주경기장의 경우 13억 원을 들여 기존 메탈 조명(2KW, 768개)을 LED 조명(1.4KW, 404개)으로 교체하였고, 설치 당시 적정한 시뮬레이션을 통해 조명기구 설치 규모는 축소(768개→404개)하면서 에너지 절감 효과(기존 대비 63%↓)를 도모한 바 있다. 따라서 기존 메탈 조명기구와 기술개발 LED 조명의 효율성을 비교·분석하고 적정한 LED 조명 설치 수량을 확인 하는 등 시뮬레이션을 통해 설치 수량을 최소화 하는 등 예산이 효율적으로 사용될 수 있도록 교체 규모를 검토하여야 한다.

46) 제주시설부-1874('20.10.14. : 경주로 LED조명 개발 구매조건부과제 최종완료 보고 관련 서류 통보)

나. LED 제품 녹색인증 필요

「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」에 따라 녹색제품 구매 총괄 부서인 계약부에서는 협조문서 및 게시판을 통해 전 부서에 녹색인증 의무구매 대상 제품 목록을 공지하였다. 해당 문서에 LED 조명은 녹색제품 인증 의무구매 제품에 해당된다고 명시되어 있어, 각 부서에서는 LED조명 구매 시 해당 제품의 녹색제품 인증 획득 여부를 확인 후 구매하여야 한다.

그러나 제주시설부에서 구매예정인 기술개발 LED 조명은 최초 계약 당시 계약 조건 상 녹색제품인증 의무가 제외되었으며, 기술개발이 종료된 현 시점에 녹색제품 인증을 획득하지 못한 것으로 확인되었다. 따라서 해당 제품의 구매 전 녹색제품 인증을 획득할 수 있도록 계약업체와 충분히 협의하여, 계약 조건에 따른 의무구매 또는 필요에 의한 추가구매 시 정부 지침을 충실히 이행 할 수 있도록 노력하여야 한다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

제주시설부에서는 중소벤처기업부의 기술개발 완료에 대한 최종 승인 시 기술개발 LED의 성능과 현재 사용 중인 조명기구의 성능을 비교분석하여 구매 수량을 판단할 예정이라고 하였으며, 업체로부터 해당 제품의 녹색인증 절차를 거치도록 조치할 계획이라고 확인하였다.

5. 조치할 사항

제주시설부에서는 기술개발 LED 제품 구매 시 녹색제품 인증 취득을 확인하고, 성능 비교 등 적정한 검토를 통해 필요 구매 수량을 산정하여 효율적인 구매가 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. 【권고】

한 국 마 사 회 감 사 실

(현 지 조 치)

일련번호 2020-종합-18
분야 시설관리
제목 사양용 사료 보관 시설 설치 과정 부적정
소관본부 제주지역본부
소관부서 제주경주자원관리부
내용

1. 업무개요

제주경주자원관리부에서는 보유하고 있는 마필(관상마, 유도마, 승용마)의 사료수급 및 사양관리에 관한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건축법」 제2조에서는 토지에 정착(定着)하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물을 “건축물”로 정의하고 있으며, 건축물을 건축하기 위해서는 동법 제11조에 의거, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. 다만 동법 제14조에 해당하는 건축물의 경우 신고로서 허가를 갈음할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

제주경주자원관리부에서 관리하고 있는 사양용 사료에 대한 입출고 내역 및

재고수량에 대한 실사를 진행하던 중 일부 사료(티모시)가 비닐하우스 형태의 철골조 건축물(약 86㎡) 내부에 보관되어 있다는 사실을 확인하였고 제주시설부를 통해 제주경마장 건축물 대장 및 배치도면과 대조 결과, 해당 시설이 관련 허가기관으로부터 허가를 받지 않은 건축물임이 확인되었다.

【표1】 무허가 건축물 현황

ㄱㄱ 지도 위성사진 (건축물 대장 및 배치도면 상 부존재)	사료창고(무허가 건축물) 사진(왼쪽)
	

4. 관계부서 의견 및 검토결과

제주경주자원관리부에서는 해당 건축물이 신고 등 인허가 절차를 거치지 않고 불법으로 건축된 사실을 인지하지 못한 채 사용해왔으며 해당 건물을 양성화하기 위한 조치를 취하겠다는 의견을 전달했다.

5. 조치할 사항

제주경주자원관리부는 사료창고로 사용되고 있는 해당 시설물을 양성화 하는 등 적절한 조치를 취하여 주시고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 법규를 준수하여 주시기 바랍니다. 【현지조치】

한 국 마 사 회 감 사 실

(주의, 통보)

일련번호 2020-종합-19

분 야 시설관리

제 목 워킹머신 하자보수 조치 부적정

소관본부 경영관리본부, 제주지역본부

소관부서 인사부, 육성지원담당

내 용

1. 업무개요

‘16년 제주목장(육성지원담당)에서는 경주마의 효율적이고 과학적인 조교관리를 위해 육성조련의 기초시설인 워킹머신을 제작·설치하였다. 유지관리 및 운영 효율화를 위해 기 운영 중인 워킹머신과 동일 규격으로 제작하였고, 현재는 기 계획된 바에 따라 청소 등 일상적 관리는 각 마사별로 담당하고 정기적 관리(유지보수)는 육성지원담당에서 지원하는 방식으로 운영 중에 있다.

【표1】 제주목장 워킹머신 설치 개요

사업 내용	· 말 워킹머신 4기 제작·설치 (6두용)
설치 장소	· 제주목장 육성마사지역 내 (3-4, 5-6, 7-8, 11-12 마사 사이)
계약 방법	· 제한경쟁 / 적격심사
계약 금액	· 161,150천원 * 지체상금(80일) 19,338천원 제외한 141,812천원 실 지급
계약 기간	· ‘16.5.11. ~ 6.19. (40일) / 실완료일 : ‘16.9.7.
계약 업체	· (주)ⓀⓀ (대표자 : AD) * ‘17.12.31. 폐업

2. 관계규정 및 판단기준

「직제규정시행세칙」에는 각 부서 공통 업무분장으로서 ‘소관 업무의 시설에 대한 사후처리·보상’을 규정하고 있다. 이에 따라 각 부서에서는 새로 설치한 시설물의 결함 발견 시, 우리 회 전자조달시스템을 통해 해당 사업의 하자담보책임기간을 확인한 후 적절한 하자보수 조치를 요청하여 당초 계획한 시설물의 사용 목적을 달성할 수 있도록 노력하여야 한다.

설치업체가 폐업하거나 하자보수 요구에 불응하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조 및 「계약예규 공사계약일반조건」 제34조에 따라 당해보증기관에 대하여 하자보증보험증권 내 명시된 하자보수보증금 상당액을 요청하여 우리 회에 귀속시키도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

육성지원담당은 ‘16.9월 신규 설치한 워킹머신의 결함을 확인한 후, 이듬해(‘17.2월) 설치업체에 하자보수를 요청하였으나, 해당 설치업체는 적정한 하자보수 조치없이 당해 연말(‘17.12월)에 폐업하였다. 설치업체의 하자보수가 어려운 상황에서 부서 자체적으로 보수하여 사용하고 있었으나 하자담보책임기간이 경과되지 않은 ‘19.2월 경 자체 보수가 불가능한 하자(조작 판넬 비정상 작동)를 발견하게 되었다. 이러한 경우 담당자는 하자담보책임기간(3년, ‘16.9월~‘19.9월) 경과 여부를 확인하고, 미경과 시엔 보증기관(서울보증보험)에 보증금(4,835천원) 귀속을 신청하는 등 적절한 조치를 취했어야 한다. 그러나 이러한 조치없이 하

자담보책임기간 중임에도 불구하고, '19.3월 외부 업체를 통해 해당 부품을 유상(4,500천원)으로 교체하여 불필요한 사업예산 집행을 초래한 것으로 확인되었다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

담당자는 우리 회 전자조달시스템 기능을 통해 해당 사업의 하자보증보험증권을 확인할 수 있음을 인지하지 못하였고, 단지 과거 사례에 비추어 워킹머신의 하자담보책임기간이 2년인 것으로 착각하여 적절한 조치를 취할 수 없었으며, 향후 관련 기준에 따라 적절한 하자조치를 취할 수 있도록 노력하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

① **인사부**는 시설물의 하자보증보험증권 관리 및 활용 업무를 소홀히 한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. **【주의】**

② **육성지원담당**은 하자보증보험증권 관리를 철저히 하고, 하자 발생 시 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 부서 자체 교육을 시행하시기 바랍니다. **【통보】**

③ **육성지원담당**은 보증기관(서울보증보험) 문의를 통해 하자담보책임기간 내 선 집행한 하자보수 관련 비용에 대한 보증금 사후 귀속 가능여부를 확인하신 후 적의 조치하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통보, 개선)

일련번호 2020-종합-20
분야 인사
제목 임직원 겸직 및 휴직의 목적 외 사용 관리감독 미흡
소관본부 경영관리본부
소관부서 인사부
내용

1. 업무개요

우리 회 인사부는 「인사규정」, 「임직원 겸직 및 외부강의 허가 기준」 등에 따라 소속 임직원 등의 겸직과 복무에 대한 관리·감독을 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「한국마사회법」 제30조(임직원의 겸직제한), 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제35조 및 같은 법 시행령 제27조에 따르면 우리 회는 영리업무를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)를 준용하도록 되어있다.

또한, 우리 회 「취업규칙」 제3조(준수의무), 「윤리헌장 및 강령」 제9조(공·사 구분), 「임직원 겸직 및 외부강의 허가 기준⁴⁷⁾」에 따르면 소속 임직원은 직무 외

47) 적용대상: 임원, 일반직(1~6급), 특정직(청원경찰), 전임직, 위촉직, 시간제선택제

에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 외부강의 등 승인과는 별도로 영리업무 및 비영리업무 등을 겸하고자 하는 경우 소속 기관장으로부터 겸직허가를 받도록 되어 있으며, 기관장은 겸하려는 직무의 영리업무 해당 여부, 직무수행에 지장이 있는지 여부 등을 판단하여 겸직 허가를 할 수 있도록 하고 있다.

그리고 우리 회 「인사규정」 제38조의 2(휴직자 복무관리 등), 「인사규정시행세칙」 제77조의2(휴직자의 복무상황 보고 등)에 따르면, 「인사규정」 제36조(휴직)에 따라 휴직 중인 직원은 휴직사유와 달리 「취업규칙」 제3조제4호⁴⁸⁾에 따른 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하여서는 아니 되며, 인사담당부서의 장은 휴직 중인 직원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 실시하고, 휴직기간에는 그 실태를 반기별로 점검하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 소속 직원이 기관장의 사전 허가를 받지 않고 다른 영리업무에 종사했는지 여부를 확인한 결과, 부산출발전문 AE 주임이 육아휴직기간('17.5.1.~현재까지)에 걸쳐 별도로 사전 겸직허가를 받지 않고 재산상의 이득을 취하기 위하여 계속적으로 음식점 영업에 관여해 온 사실이 발견되었다.

특히 AE 주임은 '20.7.30. '휴직자 복무상황 신고서'를 인사부에 제출⁴⁹⁾하였으

48) 취업규칙 제3조(준수의무) 제4호

4. 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사할 수 없으며, 한국마사회장(이하 “회장”이라 한다.)의 허가 없이 비영리 목적의 업무를 겸할 수 없다.<개정 '07.12.27.>

49) 관련근거: 인사부-1908('20.7.24.: 휴직자 복무관리 교육 및 점검계획)

나, 영리업무 종사에 관한 사항을 신고하지 않았고 ‘휴직의 목적 외 사용 여부’에 모두 ‘해당 없음’으로 표시한 것으로 확인되었다.

아울러 최근 3년 간(‘18~‘20년) 임직원의 영리활동 겸직금지 위반사례를 확인한 결과 [표1]과 같이 AE 주임을 포함한 유사한 위반사례 3건이 잇따라 발생한 것을 확인하였으며, 주요 위반 사유⁵⁰⁾로는 영리활동 금지 규정 적용 대상여부, 영리활동 판단여부, 영리활동 대표자 여부에 관해 명확히 인지하지 못한 점인 것으로 파악된다.

【표1】 영리활동 겸직금지 위반 감사사례

연번	성명	직종	감사연도	위반내용
1	AF	특정직 (청원경찰)	‘19. 3월	○ 승마장(배우자 명의) 운영 직접 관여 - 본인 연락처 승마장 대표번호 기재 및 홍보·영업 행위
2	AG	전임직	‘20. 6월	○ 쇼핑몰(배우자 명의) 운영 직접 관여 - 본인 연락처 쇼핑몰 대표번호 기재 및 홍보·영업 행위
3	AE	전임직	‘20.11월	○ 음식점(배우자 명의) 운영 직접 관여(* 육아휴직 기간) - 본인 연락처 음식점 대표번호 기재 및 홍보·영업 행위

비록 법령·규정 준수 및 위반행위에 대한 직접적인 책임은 행위 당사자에게 있으나, 인사부에서 겸직활동 관련하여 실시한 교육을 살펴보면 주로 부서에 문서 전달 또는 게시판 자료 게시 방식으로 관련 내용을 공지한 것으로 확인되며, 휴직자 복무관리 안내 및 교육은 ‘20.7월에 처음 서면으로 시행한 것으로 확인된다.

50) 관련자 위반사유 진술

- 아내 명의로 사업자를 내고 제가 운영을 하는 것이 위법하다고 생각하지 못했음
- 청원경찰은 업무현장 실무자이므로 겸직신고를 해야 될 위치라고 생각하지 않았음
- 겸직신고가 모든 임직원에게 적용되는 것인지 몰랐음
- 육아휴직기간 동안에 식당영업에 관여한 것이 회사에서 문제가 될지 몰랐음
- 휴직 또는 영리활동 관련한 회사방침을 잘 모름

또한, 인사부는 국민권익위원회의 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용 방지 방안」 권고사항을 반영하여 휴직자를 대상으로 휴직의 목적 외 부당사용 여부 점검, 부당사용 시 제재 등의 근거를 마련하고자 '20.6월 우리 회 인사규정 및 인사규정시행세칙을 개정⁵¹⁾하였다. 그런데 감사일 현재 기준으로 전임직관리 지침 등에는 휴직자 복무관리 및 휴직자의 복무상황 보고를 할 수 있도록 하는 규정이 별도로 마련되어 있지 않다.

따라서, 상기 사안을 종합적으로 고려해 볼 때 우리 회 임직원을 대상으로 추가의 재발사례 방지를 위한 사전 예방적 관점에서 '영리활동 겸직 및 휴직자 복무관리'에 대한 보다 적극적인 관리·감독이 필요해 보이며, 휴직의 목적 외 사용 점검의 원활한 시행을 위하여 관련 규정에 명확한 기준을 마련하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

4. 조치할 사항

① 인사부는 임직원이 '영리활동 겸직 및 휴직자 복무관리'에 대하여 충분히 인지하고 부적정 행위를 예방할 수 있도록 효과적인 정보 제공 방안을 강구하는 등 관리·감독을 강화해 주시기 바랍니다. 【통보】

② 인사부는 '휴직의 목적 외 사용점검' 관련하여 전임직관리지침 등의 규정에 인사규정 제38조의2 및 인사규정시행세칙 제77조의2에서 규정하는 내용을 반영하여 관련 조항을 현행화하는 등 제도를 정비하시기 바랍니다. 【개선】

51) 인사부는 휴직의 목적 외 사용여부 점검, 부당사용 시 제재 등의 근거를 마련토록 하는 「권익위 권고」에 따라 휴직관련 기준 개정

- ('20.6.25. 신설) 인사규정 제38조의 2(휴직자 복무관리 등)

- ('20.6.26. 신설) 인사규정시행세칙 제77조의2(휴직자의 복무상황 보고 등)

한 국 마 사 회 감 사 실

(주의)

일련번호 2020-종합-21
분야 인사
제목 재택근무 복무관리 미흡
소관본부 경영관리본부
소관부서 인사부
내용

1. 업무개요

우리 회는 ‘20.1.31. 코로나19 확산 예방을 위한 근무지침(이하 ‘근무지침’이라 한다.)을 수립하였으며, 지역사회(부산경남지역본부·대구지사) 유행이 심화되자 ‘20.2.27. ‘코로나19 확산 방지를 위한 재택근무⁵²⁾ 시행계획’을 마련하여 ‘20.2.28. 부터 현재까지 신청자에 한정하여 재택근무를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

근무지침에 따르면 재택근무자는 재택근무 시작 전 인사정보시스템(이하 ‘ESS’라 한다.)에 이를 개별적으로 신청하고 상사 및 관리부서 승인을 얻도록 되어 있으며, 재택근무 기간 중에는 출퇴근시간과 일일업무보고를 ESS에 등록하도록 하고 있다.

이 외에도 인사부에서는 재택근무자 복무관리를 위하여 자택 무단이탈 불가,

52) 유연근무제 원격근무의 일종으로 정보통신기술을 활용하여 업무를 자택에서 수행(「유연근무제운영규정」 제3조 제6호)

비상연락망 체계 유지 등 근무시간 중 복무관리 철저 지침을 시달하고, 코로나 19 대응기간 근무지침을 게시하여 전 직원이 공람하고 지침을 준수하도록 하였다.

따라서, 재택근무 대상자들은 근무시간 내에는 전일제 근무와 동일하게 맡은 바 직무에 전념하여야 하며, 근무지침을 준수하고 재택근무제도가 본래의 취지대로 시행되도록 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서는 하반기 종합감사 기간에 재택근무자를 대상으로 ESS상 출퇴근 등록이 의무화된 ‘20.3.9.부터 ‘20.10.31.까지 근무지침의 세부내용 중 3개 조건(① 출근시간 ② 퇴근시간 ③ 일일업무보고) 준수여부를 확인한 결과, 재택근무자 62명이 이를 준수하지 아니한 것으로 파악되었다. 이에 감사실에서는 대상자들에게 확인서를 징구하였으며, 대부분 부서별 업무여건에 따라 실제로는 재택근무를 하지 않고 사무실에 출근하여 근무한 것으로 확인되었다.

【표1】 재택근무 근무수칙 준수내역

구분	대상자(명)	증빙자료
사무실 정상출근	44	K-hub 로그기록 내역, 사내메일 사용내역, ESS상 근태처리 내역 등
전일 당직근무	3	당직근무 명령지
외국인 위촉직 ⁵³⁾	3	일일업무보고서 등
자가격리 대상자 ⁵⁴⁾	1	인사부 협의
총계	51	-

53) 국제경마부 외국인 위촉직(2명)의 경우 원격접속방법 매뉴얼이 국문으로만 배부되고, 업무시간 중 K-Hub 사용 빈도가 낮은 직무특성을 고려하여 ESS 근태관리를 일일보고서로 갈음하기로 인사부와 협의함. 부산경주자원관리부 외국인 위촉직(1명)은 강제업무일지, 출근등록기록대장으로 근태관리를 증빙함.

54) 배우자 코로나 확진자 접촉으로 인사부 재택근무 명령에 따라 재택근무를 시작하였으나 첫 날 외부에서 출퇴근등

하지만 재택근무 대상자 중 일부는 ESS상 재택근무 관련 출퇴근시간, 일일업무보고가 등록되어 있지 않은 것에 대해 사무실 출근 등 타당한 소명을 제출하지 않았다.

【표2】 재택근무 근무수칙 위반내역

소속	직위	성명	재택근무 관련 기록 부재일
선릉지사	과장	AI	3.19. / 3.21. / 3.29. / 4.1. / 4.3. 4.5. / 4.9. / 4.17. / 4.23. / 4.29. * 음영내역 : 사무실 정상 출근(K-hub 로그기록 확인)
부천지사	사원	AJ	8.29. / 8.30. / 9.3. / 9.5.
단속1부	위촉직	AK	4.10. / 4.11. / 4.12.
		AL	4.11.
		AM	4.12.
		AN	4.10. / 4.12.
		AO	4.11.
		AP	4.11.
		AQ	4.11.
		AR	4.11.
		AS	4.11.
계		11명	-

4. 관련자 의견 및 검토결과

관련자들은 비록 ESS상 재택근무 관련 기록은 없지만 재택근무 기간 복무를 소홀히 하지 않았다고 주장하였다. 하지만 대부분의 재택근무 대상자들은 재택근무 지침을 준수하였으며, 일부 기록이 부재한 경우도 사무실에 출근한 것을 소명한 점에 비추어 볼 때 관련자들은 재택근무 기간 복무관리를 소홀히 한 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

인사부는 재택근무 기간동안 복무 준수 의무를 소홀히 한 아래 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. 【주의】

록을 할 수 있는 수단이 없어 인사부와 협의 후 첫 날만 등록하지 않고 다음 날부터 정상적으로 등록함(인사부 재택근무 관리 지침에 따라 동 사안의 경우 공개처리도 가능하였으나 인사부와의 협의를 거쳐 재택근무를 실시함)

한 국 마 사 회 감 사 실

(징 계)

일련번호 2020-종합-22
분야 인사
제목 휴직기간 중 영리업무 종사
소관본부 경영관리본부
소관부서 인사부
내용

1. 업무개요

AE 주임은 '10.8.25.부터 현재까지 부산출발전문에 재직하는 전임직으로서 출발보조, 경주마 주행 및 출발심사 등의 업무를 담당하고 있으며, '16.5.7.부터 비업무상 질병휴직을, '17.5.1.부터 육아휴직을 사용하여 '20.12.4. 감사일 현재까지 휴직중이다.

2. 관계규정 및 판단기준

「전임직관리지침」 제13조(준수의무)에 따르면 전임직은 법령·정관 및 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행해야 하며, 신의를 존중하고 품위를 유지하여 우리 회의 명예와 위신을 손상하는 일이 없도록 하여야 한다.

또한, 「국가공무원 복무규정」 제25조⁵⁵⁾ 등에 따르면 영리업무란 계속적으로

55) 우리 회의 「한국마사회법」 제30조(임직원의 겸직제한) 및 인사부의 「임직원 겸직 및 외부강의 허가 기준」에 따라 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)를 준용하고 있음

재산상의 이득을 취하는 행위로서 ① 사업자 명의로 관계없이 실질적으로 영리 업무에 종사하여 영리를 추구함이 현저한 업무, ② 영리를 목적으로 사기업체의 이사 등의 업무를 집행하는 발기인 등이 되는 것, ③ 공무원 본인의 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 대한 투자 등으로 규정하고 있다.

그리고 「윤리강령」 제9조(공·사 구분)⁵⁶⁾에 따르면 경마지원직을 제외한 임직원은 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사할 수 없으며, 회장의 허가 없이 비영리 업무를 겸할 수 없다. 따라서 우리 회 임직원은 법령 및 제규정을 준수하여야 하며, 임직원으로서 우리 회의 명예와 위신을 손상시키는 행위를 하지 않도록 언행에 신중할 필요가 있다.

이에 이번 감사기간 중 부산출발전문 전임직 AE이 휴직기간 중에 영리업무에 종사하였는지 등을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

AE 주임은 [별표]와 같이 휴직기간 중에 본인의 배우자(AH) 명의로 사업자등록⁵⁷⁾이 되어있는 ‘@@’ (이하 ‘해당 음식점’이라 한다.) 음식점 영업활동에 관여한

56) 윤리강령 적용대상에 ‘전임직’ 해당여부 : 해당됨 (법무지원부 법률자문, ‘20.5.24.)

- 윤리강령 제2조의 적용대상은 “한국마사회에 속한 모든 임직원”으로 정하고 있는 것으로 이해되고, 이를 부연한 괄호 안의 내용 즉, “특정직, 위촉직, 경마직원을 포함한다”고 기재되어 있고, 전임직이 제외되어 있으나, “마사회에 속한 모든 임직원” 범위의 해석에서 제외될 가능성이 있는 직군을 확인적으로 규정한 것으로 해석하는 것이 바람직할 것으로 보임. 이러한 의미에서 ‘전임직’이 마사회에서 차지하는 자리 등을 고려할 때, 윤리규정이 전임직에 적용되지 않는다고 해석하기는 곤란할 것으로 사료됨
- 마사회가 정한 ‘임직원 겸직 및 외부강의 허가기준(인사부 관리)’은 공공기관의 운영에 관한 법률인 동법 제37조, 동법 시행령 제25조에 따라 준용되는 국가공무원복무규정 제25조를 반영하여 마련된 것인 바, 이를 전임직에 적용할 수 있을 것으로 사료됨

57) 사업자등록증 개요: [상호] @@(ΣΣ 소재), [성명] AH, [개업연월일] ‘14.9.19., [등록증발급일] ‘15.10.13.

행위가 있음을 인정하였다.

우선 불특정 다수 고객에게 공개되는 해당 음식점 외부간판에 기재된 “예약문의” 번호가 AE 주임의 휴대폰 연락처(사내 K-hub 기준)와 동일하였으며, 인터넷 포털사이트인 ♡♡⁵⁸⁾에 게재된 해당 음식점 홍보글을 살펴보면 AE 주임의 휴대폰 연락처(사내 K-hub 기준)가 “사장님직통” 번호⁵⁹⁾로 소개되고 있음을 확인하였다.

그리고 AE 주임은 주 평균 5일 가량 18:00부터 20:00까지 약 2시간 정도 해당 음식점에서 일을 하였을 뿐만 아니라 해당 음식점 영업을 위해 직접 홍보를 하거나 고객을 응대한 사실이 있다고 진술하였다.

이 외에도 해당 음식점 홍보를 위해 본인이 지역방송⁶⁰⁾에 출연하여 방송을 시청하는 사람으로 하여금 본인을 해당 음식점의 사장으로 인식하게 할 내용으로 인터뷰를 하거나 개인 SNS⁶¹⁾에 해당 음식점 “예약문의” 번호로 본인의 휴대폰 연락처(사내 K-hub 기준)를 홍보한 것을 포함하여 계속적으로 해당 음식점 홍보사진, 홍보글 등을 올린 사실을 확인하였다.

58) ♡♡: ♡♡가 제작한 지역 정보검색 및 추천 서비스

59) 관련내용: ∈∈[사장님 알림]...“매운 쪽갈비는~~에서 주문가능합니다. 포장 및 일반주문전화는 가게055-XXX-XXXX 또는 사장님 직통 010-AAAA-AAAA으로 주문하시면 됩니다.~~손님들께 만족을 드리기 위해 최선을 다하겠습니다.”

60) 방송출연: ≡≡ 맛집(‘18.10.2.)

61) 개인 SNS 아이디: 유튜브(ㄷㄷ), 인스타그램(ㄱㄱ)

기간에 걸쳐 재산상의 이득을 취하기 위하여 계속적으로 해당 음식점 영업에 오랫동안 관여해 왔으며, 이와 같은 행위는 「윤리강령」 제9조(공·사 구분)에 위배된 것으로 「전임직관리지침」 제71조(징계)의 “징계사유”에 해당한다.

AE 주임의 경우 육아휴직을 사용할 때부터 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다는 사실은 알고 있었지만, 해당 음식점 영업에 관여한 것이 회사에서 문제가 될지는 몰랐으며, 휴직 또는 영리활동 관련한 회사방침을 정확히 잘 모른다고 진술한 점을 고려할 때 고의성이 있었다고 단정하기는 어렵다.

그러나 공공기관 임직원으로서 근소한 주의만 기울였더라도 관련 법령 및 규정 위반이라는 결과 발생을 예견할 수 있었음에도 오랜 기간 영리를 목적으로 하는 업무에 관여해 왔다는 점은 중과실 이상의 비위 정도에 해당한다고 판단된다.

다만, AE 주임이 육아휴직기간에 자녀양육과 영리활동을 병행해 온 점, 본인의 행위가 회사에 금전적인 손실을 초래하거나 대내외 신뢰를 훼손시킨 구체적인 사례는 없는 점 등에 비추어 볼 때 비위행위의 정도가 반드시 중하다고 보기는 어려울 것으로 판단된다.

따라서 비위의 정도가 경하고 중과실 이상인 점, 향후 유사사례의 재발 방지 및 복무기강 확립 차원에서 경각심을 줄 필요가 있는 점 등을 고려하여 경징계 처분을 요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

인사부는 육아휴직 기간 중에 재산상의 이득을 취하는 영리업무에 오랫동안 관여하는 등 부적정한 행위를 한 것에 대해 「전임직관리지침」 제13조(준수의무), 「윤리강령」 제9조(공·사 구분)을 위반한 아래 관련자에게 「전임직관리지침」 제71조(징계) 및 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “경징계” 처분하시기 바랍니다. 【징계】

[별표] 생략

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고)

일련번호 2020-종합-23

분 야 안전

제 목 불법촬영 범죄 발생 예방을 위한 후속조치 개선 필요

소 관 본 부 사업기획본부, 경마운영본부, 부산경남지역본부, 제주지역본부

소 관 부 서 지사지원부, 서울고객안전부, 부산고객안전부, 제주고객안전부

내 용

1. 업무 개요

가. 불법촬영 범죄 예방 관련 정부 및 우리 회 대책내역

정부는 불법촬영 범죄 발생 및 급증에 대한 사회적 우려가 높아지는 문제를 해소하고자 「불법촬영 근절대책」을 발표⁶³⁾하고 전체 기관에 시달하였다. 우리 회도 다중이 이용하는 사업장 특성을 고려하여 이에 부합하는 예방활동 실시를 요청하는 상임감사위원 경영개선권고⁶⁴⁾를 관련부서에 통보한 바 있다.

【표1】 불법촬영 근절 대책 관련 정부 및 우리 회 조치내역

구 분		주요내용
정부	행정안전부	• ('18. 6.15.) 「불법촬영 근절대책」 발표
	농식품부	• ('18. 7.19.) 「불법촬영 근절대책 추진 협조 요청」 시달 - 국민 이용이 많은 시설을 관리하는 기관에서는 불법촬영 탐지장비 구입을 통한 상시 점검 추진 등
우리 회		• ('18. 9.12.) 상임감사위원 경영개선권고 통보 - 고객안전부(서울·부산·제주), 지사운영지원부는 불법촬영 감지기기를 활용한 정기·수시점검 실시 등 예방활동 철저

63) 행정안전부 생활공간정책과-2971, 농식품부 운영지원과-10320(불법촬영 근절대책 추진 협조 요청)

64) 감사부-1900('18.9.12. : 상임감사위원 경영개선권고 통보) : 불법촬영 및 청취 예방 조치 강화

나. 상임감사위원 경영개선권고에 대한 담당부서별 후속 조치계획

동 경영개선권고 통보내용에 대하여 서울고객안전부, 부산고객안전부, 제주고객안전부 및 지사운영지원부에서는 불법촬영기기 탐지기기를 활용한 정기·상시 점검활동 시행을 중심으로 하는 조치계획을 수립하여 각기 제출⁶⁵⁾하였다.

【표2】 상임감사위원 경영개선권고에 대한 각 부서별 조치계획

구 분	조치계획 주요내용								
서울 고객안전부	- 취약지역 대상 불법촬영 감지기 활용 점검 실시계획 * 점검 후 불법사항 발견 시 경찰 신고 등 조사 의뢰 및 조사 협조 - 이행시기(이후 계속)								
부산 고객안전부	구분	주기	지역	'18.10월	'18.11월	'18.12월	'19.1월	'19.2월	'19.3월
	정기점검	분기 1회	전 지역	●		●			●
	상시점검	매주 금~일	관람대 내	●	●	●	●	●	●
제주 고객안전부	특별점검	연 중	해당지역	○	○	○	○	○	○
	* 사업장별 정기점검·상시점검·특별점검 조치계획 시기는 일부 차이가 있으나, 내용은 동일								
지사운영 지 원 부	- 불법촬영 감지기 구매 후 정기·상시점검 실시 * 정기점검(연 2회), 상시점검(지사별 월 1회 점검, 의심사항 발생 시 자체점검)								

2. 관계규정 및 판단기준

「감사규정」 제10조⁶⁶⁾에서는 상임감사위원이 경영위험 요소 및 주요 정책사항 등에 대한 개선사항을 권고 형태의 감사의견으로 제시할 수 있도록 하고 있으며, 이 경영개선권고를 통보받은 담당부서 등에서는 해당하는 권고 내용에 따른 적절한 조치를 이행하거나, 향후 조치계획을 수립하여 통보하도록 규정하고 있다.

65) 고객안전부-1989('18.10.15. : 상임감사위원 경영개선 권고사항 조치계획 통보)
 부산고객안전부-2363('18.11.10. : 상임감사위원 경영개선 권고사항 조치계획 통보)
 제주고객안전부-2503('18.11.11. : 랫즈런파크 제주 상임감사위원 경영개선 권고사항 조치계획 통보
 지사운영지원부-1797('18.11.11. : 지사운영지원부 상임감사위원 경영개선 권고이행 조치결과 제출

66) 감사규정 제10조(권설팅감사) ① 상임감사위원은 본회의 경영목표 달성을 지원하기 위하여 주요사업 및 정책의 집행업무 등에 대하여 업무의 타당성, 효율성 및 효과성을 점검하고 개선사항을 권고하는 활동을 수행할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

동 경영개선권고에 대한 각 담당부서별 조치 이행내역을 확인한 결과, 조치계획 제출내용에 따른 후속조치 이행이 전반적으로 미흡하였다. 제주고객안전부에서는 불법촬영 감지장비를 구매한 이후 정기적으로 위험지역 등에 대한 자체점검('18년 하반기 1회, '19년 상반기 1회)을 시행하고, 관내 경찰관서와 합동점검을 실시('19년 하반기 1회)하는 등 기재출한 조치계획을 일부 이행하였으나, 분기 1회 정기점검 미실시 등 당초 계획 대비 미흡한 부분은 개선이 필요한 것으로 보인다.

【표3】 제주고객안전부 불법촬영 예방활동 실시내역

일 자	주요내용
'18.11.28.	• 불법촬영 예방활동 감지장비 구매
'18.12. 2.	• 불법촬영 위험지역 예방활동 실시 : 관람대 내 화장실 등 몰래카메라 설치 여부 확인
'19. 2.24.	• 불법촬영 위험지역 예방활동 실시 : 경마 진행 중 관람대 화장실 등 불시 점검
'19.11. 8.	• 지역 경찰관서 합동점검 실시 : CC경찰서(여성청소년과) 합동점검

서울고객안전부에서는 동 조치계획 제출내용과 달리 점검기기를 활용한 점검 활동을 2회('18.11월, '18.12월)만 실시하였고, 부산고객안전부에서는 부산시설부의 탐지장비 구매⁶⁷⁾ 이후 점검활동이 확인되지 않았으며, 지사운영지원부에서는 탐지장비 구매⁶⁸⁾ 이후 분당지사에서만 점검활동이 1회 실시('18.12월, 관내 경찰관서 합동점검)⁶⁹⁾ 되었을 뿐 나머지 지사에서의 점검활동 등 조치계획을 이행하려는 노력이 없는 문제점이 확인되었다.

67) 몰래카메라·도청설비 탐지기 2대 구매(1,603천원) : 부산시설부-1951('18.11.30. : 불법촬영기기 렌즈 및 주파수 탐지기 구매)

68) 불법촬영기기 탐지기 2세트 구매(1,650천원) : 지사운영지원부-1874('18.11.28. : 불법촬영기기 탐지기 구입계획(안)

69) 분당지사 점검내역 : ±±경찰서 생활안전과 합동점검 1회('18.12.28.)

4. 관계부서 의견 및 검토결과

서울고객안전부에서는 점검기기를 활용한 정기점검과 근무자의 육안 점검과 차별성이 적어 '19년부터는 당초 계획과 달리 경마일 전(수·목) 및 경마일(금~일)에 근무자 육안을 통한 상시점검만을 시행하고, 이를 안전점검일지 및 질서유지 운영일지 등을 통해 관리하고 있다고 하였으며, 점검기기 활용점검과 근무자 육안을 통한 점검 간 효과 면에서 차이가 없으므로 현재와 같이 육안을 통한 상시점검을 시행하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.

부산고객안전부에서는 동 점검활동과 관련하여 과거 부산시설부 간 협의를 통하여 영상업무 등 통신을 총괄하는 부산시설부에서 점검기기를 구매 후 취약지역에 대한 점검 등을 시행하기로 결정되었으며, 현재 평일 및 경마일에 근무자가 전반적인 특이사항에 대한 육안 점검 후 이상 유무를 상시 점검하고 보고하는 방식으로 진행하고 있다고 소명하였다.

제주고객안전부에서는 기존 상임감사위원 경영개선권고 및 조치계획 제출내용에 따라 정기점검·특별점검·상시점검 등을 시행하고 있으며, 기존 조치계획 대비 미진한 부분에 대하여는 개선하여 추진하겠다는 계획을 제시하였다.

위 관련부서 제시의견 및 소명내용에 따르더라도 기존 제출 계획 대비 담당부서와 세부 시행계획 등에 대한 변경 필요성이 있는 경우에는 상임감사위원 경영개선권고 및 정부 시달내용의 시행취지를 달성할 수 있는 범위 내에서 변경이 필요한 내용을 반영하여 정기점검 등 활동을 시행할 필요가 있으며, 최소한 점검실적에 대하여는 내부 결과보고 등 형태로 공식적으로 관리하는 것이 바람직하다고 판단된다.

5. 조치할 사항

지사지원부, 서울고객안전부, 부산고객안전부, 제주고객안전부에서는 기존 상임감사위원 경영개선권고 통보내용 및 부서별 조치계획 제출내용을 감안하여 사업장 내 불법촬영 범죄 발생 예방을 위한 정기적인 점검활동 실시 등 적절한 후속조치를 이행하여 주시기 바랍니다. **【권고】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(현 지 조 치)

일련번호 2020-종합-24
분야 안전
제목 타정총 관리 미흡
소관본부 제주지역본부
소관부서 제주목장운영담당
내용

1. 업무개요

제주목장운영담당에서는 시설물 유지관리용 목적의 산업용 타정총⁷⁰⁾을 보유하고 있으며, ㄷㄷ경찰서로부터 관리 허가를 받아 매년 등록면허세를 납부하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행령」 제3조에 타정총을 산업용총으로 구분하고 있으며, 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제42조 및 제72조에 근거하여 지방 경찰청 또는 경찰서를 통해 주기적으로 검사(일제점검)를 받아야 한다.

그리고 한국산업안전보건공단에서 제정한 「내장공사의 안전보건작업 지침」에 따르면 타정총 등 화약을 사용하는 공구는 별도의 장소에 보관하여야 하며, 이동 시에는 잠금장치를 하여야 한다고 명시하고 있다.

⁷⁰⁾ 공구의 일종으로 못을 발사하는 총으로, 제주목장운영담당에서 2정의 타정총 보유 중에 있음('15년, '17년 구매)

3. 감사결과 확인된 문제점

타정총 관리 적정성을 검토한 결과, 관련 안전보건작업 지침에 따른 보관 및 사용 기준에 미흡하게 관리되는 것으로 확인되었다. 별도의 장소를 지정하여 보관하지 않고 타 공구 보관 장소에 같이 보관·관리되고 있었으며, 이동 시 필요한 보관함 잠금장치도 설치하지 않고 사용하고 있었다. 또한 이용자나 타정편의 이용횟수를 확인할 수 있는 별도의 관리대장을 작성하지 않는 것으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

제주목장운영담당은 타정총을 해당 안전보건작업 지침에 부합하게 관리할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 【현지조치】

한 국 마 사 회 감 사 실

(현 지 조 치)

일련번호 2020-종합-25
분야 회계 및 재무
제목 재산분 주민세 과다 신고 및 납부
소관본부 제주지역본부
소관부서 제주운영지원부
내용

1. 업무개요

제주운영지원부는 제주경마장의 재산분 주민세를 매년 신고 및 납부하고 있다. 제주운영지원부는 매년 7월 전년대비 사업장 면적의 변동내역, 임대면적 등의 정보를 관련부서에서 취합하여 과세대상 면적을 현행화하고 1㎡당 250원의 재산분 주민세를 7.31.까지 납부한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「지방세법」 제80조에서 제84조에 따라 해당 사업소의 연면적이 330㎡를 초과하는 사업주는 매년 7.1.을 기준으로 과세 대상이 되는 건축물과 시설물 등의 연면적을 기준으로 재산분 주민세를 산출하여 기한 내에 성실하게 신고 및 납부하여야 한다. 과세대상 면적 산출 시에는 종업원의 보건·후생·교양 등에 직접 사용하는 직장어린이집, 기숙사, 사택, 구내식당 등 「지방세법 시행령」 제78조에 열거된 건축물 또는 시설물의 연면적은 제외되며 임대 사업장의 경우 임차인이 납부한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘20년도에 신고한 제주경마장의 재산분 주민세 신고내역과 건축물등록대장 상의 건축물의 연면적 및 임대업소 계약서를 비교 검토한 결과 [표1]과 같이 과세면적에 오류가 있는 것을 확인하였다.

【표1】 신고면적과 실제 면적 비교

(단위:㎡)

건축물 명칭	연면적		비과세 면적		과세면적		
	신고면적 (A)	실제면적 (B)	신고면적 (C)	실제면적 (D)	신고면적 (A-C=E)	실제면적 (B-D=F)	차이면적 (E-F)
복지관(지하층)	371.04	371.04	48.00	<u>124.75</u>	323.04	<u>246.29</u>	76.75
동물병원	628.00	628.00	-	<u>80.00</u>	628.00	<u>548.00</u>	80.00
발주기 보관창고	548.00	<u>380.00</u>	-	-	548.00	<u>380.00</u>	168.00
합계							324.75

임대계약을 체결하여 임대인이 사용하고 있는 면적은 임대인이 납부하여야 하나 복지관 지하의 자회사 사용 면적(76.75㎡)과 동물병원 1층에 위치하는 조교사 협회 사무실(80㎡) 면적은 임대 면적임에도 우리 회가 납부하였다. 또한 발주기 보관창고의 경우 실제 면적은 380㎡(당초 212㎡+‘09년 증축면적 168㎡)이나, ‘09년에 증축된 면적(168㎡)을 중복 계상하여 최종적으로 548㎡로 계산하여 신고 납부하였다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

제주운영지원부는 여러 부서에서 연면적과 임대면적을 통보받아 취합하여 신고하였는데 각 부서에서 변동이 있음에도 미처 인지하지 못하고 통보하여 과다 계상되었으며 과세면적에 대한 수정이 필요하다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

제주운영지원부는 재산분 주민세를 정확히 신고 및 납부할 수 있도록 사업장 면적을 총괄 점검하여 정확한 과세대상 면적과 비과세 대상 면적을 관리하시기 바랍니다. **【현지조치】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(현 지 조 치)

일련번호 2020-종합-26
분야 회계 및 재무
제목 행사용 경품 제세공과금 대납 및 재고 관리 미흡
소관본부 제주지역본부
소관부서 제주경마부, 제주고객안전부
내용

1. 업무개요

제주지역본부는 '91년부터 최고의 한라마 및 제주마를 선발하는 UU도지사배 대상경주 및 '17년부터 제주경마 저변확대 및 관광활성화를 위한 해변경주를 시행하고 있으며, 해당 경주의 성공적 개최 지원을 위해 경품지급 등 다양한 마케팅 행사를 진행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사업 및 예산관리지침」에 따르면 고객경품 행사 등에 따른 제세공과금은 당첨자(고객)가 부담하는 것을 원칙으로 하며, 회사 비용으로 대납하는 예산 집행은 금지하고 있다. 따라서 제세공과금이 발생하는 5만원을 초과하는 경품에 대해서는 제세공과금 전액을 당첨 고객이 부담하여야 한다.

또한 경품의 경우 불특정 다수가 아닌 특정 고객에게 지급되는 상품으로 고객

행사를 위해 구매한 경품은 해당 행사 진행 시 고객 수령 확인 등의 증빙을 철저히 남기고 지급하여야 하며, 재고가 발생하여 타 목적으로 사용하거나 다른 행사에 경품으로 활용할 경우 집행계획 수립, 지급 증빙 확보 등 재고 경품의 적절한 처리가 확인될 수 있도록 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

제주지역본부의 최근 3년 간 행사용 경품 관리업무에 대해 일제 점검을 실시한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 경품 제세공과금 대납

제주경마부는 렛츠런파크 제주 해변경주와 관련하여 고객마케팅 차원에서 5만원을 초과하는 다양한 경품⁷¹⁾을 지급하였다. 이와 관련 경품 지급 과정의 적정성을 점검한 결과, 경품을 제공하면서 22%의 제세공과금을 대납하여 경품에 발생하는 제세공과금의 우리 회 대납을 금지하는 「사업 및 예산관리지침」을 위반한 사실이 확인되었다.

나. 경품 재고 관리 미흡

제주고객안전부는 '19년 UU도지사배 대상경주 이벤트와 관련하여 경품으로 다과세트 500개를 구매하였다. 경품 지급 과정의 적정성을 확인한 결과, 500개 중 350개는 당해 행사에서 사용되었고 당첨 고객의 수취 여부가 확인가능한

71) '17년 : 냉장고, 세탁기, 제습기 / '18년 : 태블릿 PC

증빙 자료를 확보하였으나, 150개는 당일 타 행사에서 지급 증빙을 수취하지 않고 임의 지급한 것으로 확인되었다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

제주경마부는 제세공과금 대납 사실을 인정하였고, ‘19년 해변경주의 경품 행사부터는 제세공과금을 대납하지 않는 등 관련 기준에 부합하게 처리하고 있음이 확인되었다. 그리고 제주고객안전부는 경품 지급 당시 번잡한 현장 상황으로 지급 확인 등 적정한 증빙을 확보하기 어려웠던 상황을 설명하였으며, 향후 증빙을 수취하고 재고경품이 적정하게 관리될 수 있도록 조치하겠다고 확인하였다.

5. 조치할 사항

① 제주경마부는 향후 경품 행사시 발생하는 제세공과금을 우리 회가 대납하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **【현지조치】**

② 제주고객안전부는 향후 경품행사 시 적정한 지급 증빙을 수취하고, 재고 경품이 적정하게 관리될 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **【현지조치】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2020-종합-27
분 야 기타
제 목 동물 전시체험 사업 관리 미흡
소관본부 부산경남지역본부
소관부서 부산고객안전부
내 용

1. 업무개요

부산경남지역본부는 경마공원을 방문하는 가족 단위 고객, 특히 어린이가 자연과 교감할 수 있는 즐길 거리를 제공할 목적으로 동물, 곤충 등을 전시하고 체험할 수 있는 공간인 “토마빌리지”를 조성하여 ‘16.6.18. 부산경남경마공원 내 개장하였다. 이후 부산경남경마공원 복합 레저관광 명소화 사업 추진 및 경마공원 활성화를 위하여 제공 콘텐츠를 보강하여 ‘18.4.1. 확대 개장하였고, ‘19년 ‘빅토빌리지’(이하 ‘토마빌리지’라 한다.)로 명칭을 변경하여 현재까지 운영하고 있다.⁷²⁾

부산경남지역본부는 [표1]과 같이 토마빌리지 전시·체험 용도로 ‘16년부터 ‘18년까지 24백여만원 상당의 동물을 구매하였다.

72) '16년 최초 개장 시에는 부산주요환경부가 토마빌리지 사업을 주관하다 '18년부터 해당 업무를 부산고객안전부로 이관

【표1】 '16년~'18년 동물 구매현황

(단위 : 마리, 원)

구매일자	구매부	구매내용	구매처	소요예산
'16. 7. 4.	부산주로환경부	거북이 3, 다람쥐·햄스터 6 등	××	9,000,000
'17. 3.31.	부산주로환경부	뱀 1, 쥐 5	÷÷	1,455,300
'17. 4.30.	부산주로환경부	기니피그 3 등	÷÷	329,120
'17.11. 2.	부산주로환경부	개 1	≠≠	6,215,000
'18. 3.22.	부산고객안전부	토끼 10(암10), 다람쥐 2, 양 2, 염소 2, 돼지 2	≤≤	6,270,000
'18. 5.17.	부산고객안전부	토끼 10(암7, 수3)	≤≤	528,000
'18. 8. 3.	부산고객안전부	다람쥐 2	≥≥	240,000
'18.10.19.	부산고객안전부	토끼 11, 기니피그 2	≍≍	530,000
'18.12. 4.	부산고객안전부	토끼 10(암7, 수3)	≍≍	255,000
합 계				24,822,420

* 주 : 백쥐 등 전시·체험 목적 외로 구매한 동물과 곤충류는 제외

* 자료 : 부산경남지역본부 자료 재구성

그리고 '18년 토마빌리지 확대 개장 이후 운영하고자 했던 동물 현황은 [표2]와 같다.

【표2】 토마빌리지 동물 운영계획

(단위 : 마리)

다람쥐	토끼	말	양	염소	개	돼지	거북이	뱀	도마뱀
2	15	8	2	2	1	3	3	1	-1(매각)

* 자료 : 부산고객안전부-389('18.3.10., 토마빌리지 동물 운영계획) 기준, 이후 고양이·기니피그 등 추가 운영

2. 관계규정 및 판단기준

가. 동물 전시체험사업 관련

「동물보호법」 제32조(영업의 종류 및 시설기준 등) 및 같은 법 시행규칙 제36조(영업의 세부범위)에 따르면 개, 고양이, 토끼 등의 반려동물을 보여주거나 접촉하게 할 목적으로 5마리 이상 전시하는 영업을 하려는 자는 시행규칙 제35조(영업별 시설 및 인력 기준)에 맞게 시설과 인력을 갖추어야 하고⁷³⁾, 같은 법

제33조(영업의 등록) 및 같은 법 시행규칙 제37조(동물장묘업 등의 등록)에 따라 관할 시장·군수·구청장에게 등록을 하여야 한다. 또한 같은 법 제37조(교육) 제1항에 따라 동물전시업 영업을 하려는 자는 동물의 보호 및 공중위생상의 위해 방지 등에 관한 교육을 받아야 한다.

위와 같이 동물보호법이 개정⁷⁴⁾된 취지를 살펴보면, 정기적으로 영업자의 시설 및 인력기준 준수여부를 점검함과 함께 영업자가 교육을 받을 의무를 규정하는 등 영업 관련 제도를 정비하여 동물전시업 등의 영업자가 동물보호의 중요성을 인식하고 적절한 시설 및 인력을 갖추도록 하는 데 있다.

따라서 부산경남지역본부가 반려동물을 이용하여 전시·체험 영업을 하고자 할 때에는 적절한 시설과 인력을 구비하여 관할 행정청에 동물전시업 영업사실

73) 「동물보호법 시행규칙」 [별표 9] 동물 관련 영업별 시설 및 인력 기준

1. 공통 기준

가. 영업장은 독립된 건물이거나 다른 용도로 사용되는 시설과 같은 건물에 있을 경우에는 해당 시설과 분리(벽이나 층 등으로 나누어진 경우를 말한다. 이하 같다.)되어야 한다. 다만, 다음의 경우에는 분리하지 않을 수 있다.

- 1) 영업장(동물장묘업은 제외한다)과 「수의사법」에 따른 동물병원(이하 ‘동물병원’이라 한다.)의 시설이 함께 있는 경우
- 2) 영업장과 금붕어, 앵무새, 이구아나 및 거북이 등을 판매하는 시설이 함께 있는 경우
- 3) 제2호라목1)바)에 따라 개 또는 고양이를 소규모로 생산하는 경우

나. 영업 시설은 동물의 습성 및 특징에 따라 채광 및 환기가 잘 되어야 하고, 동물을 위생적으로 건강하게 관리할 수 있도록 온도와 습도 조절이 가능해야 한다.

다. 청결 유지와 위생 관리에 필요한 급수시설 및 배수시설을 갖추어야 하고, 바닥은 청소와 소독을 쉽게 할 수 있고 동물들이 다칠 우려가 없는 재질이어야 한다.

라. 설치류나 해충 등의 출입을 막을 수 있는 설비를 해야 하고, 소독약과 소독장비를 갖추고 정기적으로 청소 및 소독을 실시해야 한다.

2. 개별 기준

마. 동물전시업

- 1) 전시실과 휴식실을 각각 구분하여 설치해야 한다.
- 2) 전염성 질병의 유입을 예방하기 위해 출입구에 손 소독제 등 소독장비를 갖추어야 한다.
- 3) 전시되는 동물이 영업장 밖으로 나가지 않도록 출입구에 이중문과 잠금장치를 설치해야 한다.
- 4) 개의 경우에는 운동공간을 설치하고, 고양이의 경우에는 배변시설, 선반 및 은신처를 설치하는 등 전시되는 동물의 생리적 특성을 고려한 시설을 갖추어야 한다.
- 5) 개 또는 고양이의 경우 20마리당 1명 이상의 관리인력을 확보해야 한다.

74) ‘17.3.21. 개정, ‘18.3.22. 시행

을 등록하고, 동물을 안전하고 위생적으로 사육하고 종류별·성별·크기별 등으로 분리해서 관리하는 등 관련 법령에서 정한 준수사항을 지켜야 한다.

나. 국제적 멸종위기종 동물 관련

한편 국제적 멸종위기종을 양도·양수할 때나 해당 종이 죽거나 질병에 걸려 사육할 수 없게 되었을 때에는 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제16조(국제적 멸종위기종의 국제거래 등의 규제)에 따라 지체 없이 환경부장관에게 신고하여야 한다.

따라서 부산경남지역본부가 국제적 멸종위기종 동물을 양도·양수하거나 보유하던 해당 종의 폐사·질병 시에는 같은 법 시행규칙 제23조(국제적 멸종위기종의 양도·폐사 등)에서 정한 바와 같이 지체없이 지방환경관서의 장에게 제출하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 동물 전시체험사업에 적정한 시설·인력 미보유 및 동물전시업 미등록

그런데 부산경남지역본부는 ‘18년 토마빌리지 확대 개장을 앞두고 토마빌리지가 「동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률」 제2조(정의) 및 제3조(등록 등)에서 정한 동물원에 해당하는지 여부만을 검토하여 동물원 등록기준⁷⁵⁾을 초과하지 않는 규모로 동물을 운영하기로 하였을 뿐 기타 관련 법 저촉 여부는 검토하지 않았다.⁷⁶⁾

75) 야생동물 또는 가축을 총 10종 이상 또는 50개체 이상 보유 및 전시하는 경우

76) 부산주요환경부-1729(‘17.12.1. : 토마빌리지 동물 도입 검토)

토마빌리지에서는 [표2]와 같이 개, 토끼, 기니피그 등 반려동물을 5마리 이상 보유 및 전시하고 있었음에도 부산경남지역본부는 「동물보호법」에서 정한 바와 같이 동물전시업자로 등록하지 아니하였고, 토마빌리지 담당 직원들 역시 적절한 교육을 받은 적이 없었으며 전시시설도 관련 법에서 요구하는 수준을 충족하지 않은 채 지속 운영되었다.

이에 따라 동물의 특성이나 개체습성 등을 충분히 고려하지 않은 사육환경이 조성되어 토마빌리지의 동물은 추위·더위, 외부동물의 침입, 스트레스 등으로 인하여 [표3]과 같이 폐사하거나, 암수 합사로 인하여 임신과 출산을 반복하는 등 적절한 관리를 받지 못함으로써 발생하는 문제에 노출되었다.

【표3】 '16년~'19년 동물 감소 현황

(단위 : 마리)

발생일자	소관 관리부	감소내용	감소사유
'16. 7.20.	부산주로환경부	도마뱀 1	폐사(사유 불명)
'16. 8. 8.	부산주로환경부	도마뱀 1	폐사(고온 추정)
'16. 8.13.	부산주로환경부	다람쥐 2	폐사(영역다툼)
'16.12.21.	부산주로환경부	뱀 1	폐사(온열기 파손으로 인한 동사)
'16.~'17.	부산주로환경부	토끼 00(정확한 수량 파악 불가)	폐사(발정기 다툼)
시기 미상	부산주로환경부	기니피그 2	폐사(외부동물 침입)
'18. 3.22.	부산고객안전부	도마뱀 1	매각
'18. 4. 5.	부산고객안전부	다람쥐 1	폐사(추위, 스트레스 추정)
'18. 4 .6.	부산고객안전부	다람쥐 1	폐사(추위, 스트레스 추정)
'18. 4. 7.	부산고객안전부	토끼 3	폐사(추위, 질병 추정)
'18. 4.15.	부산고객안전부	토끼 4	폐사(추위, 질병 추정)
'18. 4.21.	부산고객안전부	토끼 2	폐사, 실종
'18. 4.28.	부산고객안전부	토끼 1	폐사(질병)
'19. 2.15.	부산고객안전부	거북이 2, 기니피그 1	폐사(동사 추정)
'19. 3. 3.	부산고객안전부	돼지 3, 염소 2, 양 2	기증(구제역 발생 우려)

* 자료 : 부산경남지역본부 자료 재구성

나. 국제적 멸종위기종 동물 신고 미흡

부산경남지역본부는 '16년 총 4종 5마리의 국제적 멸종위기종 동물 양수 신고를 하였는데, [표4]와 같이 폐사하거나 현재 보유 중인 개체를 제외한 도마뱀 1마리는 소재가 불명하고 현재까지 양도 또는 폐사 등 신고내역 또한 없는 상태이다.

【표4】 국제적 멸종위기종 현황

구분	신고일자	신고내용	신고수량
양수	'16. 8.31.	거북이(표범무늬육지거북(<i>Stigmochelys pardalis</i>))	1마리
	'16. 8.31.	도마뱀(사바나왕도마뱀(<i>Varanus exanthematicus</i>))	1마리
	'16.11. 4.	뱀(볼파이톤(<i>Python regius</i>))	1마리
	'16.11. 9.	거북이(Red-footed tortoise(<i>Chelonoidis carbonaria</i>))	2마리
폐사	'16.12.21.	뱀(볼파이톤(<i>Python regius</i>))	1마리
	조치 중	거북이(Red-footed tortoise(<i>Chelonoidis carbonaria</i>))	2마리**

* 자료 : 부산경남지역본부 자료 재구성

** 감사기간 현재 신고 처리 중

4. 관계부서 의견 및 검토결과

부산고객안전부는 부산경남지역본부가 개발제한구역에 속해 있어 별도 건축물 설치가 불가능한 상황임에 따라 「동물보호법」에서 요구하는 시설 확보는 현실적으로 조치가 어렵고, 소재 불명인 멸종위기종 동물에 대해서는 인수인계를 받은 바가 없어 인지하지 못했다고 답변하였다.

그러나 동물 전시체험사업을 운영하기 위해서는 관련 법령에서 정한 수준의 시설 확보가 필수적이므로, 동 사업 추진 여부를 우선 검토하고 사업을 지속 추진하고자 하는 경우는 법령에서 정한 기준을 충족하여야 할 것이다.⁷⁷⁾

5. 조치할 사항

① 부산고객안전부는 「동물보호법」 등 관련 법령 내용을 검토하여 동물 전시체험사업 지속 운영 여부를 검토하고, 검토결과에 따라 동물 관리 등 관련 사항을 적절히 조치하시기 바랍니다. 【통보】

② 부산고객안전부는 향후 국제적 멸종위기종 동물의 양도·양수·폐사 시에는 「야생동물 보호 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따라 변동 사항을 지체 없이 관할 행정청에 신고하도록 조치하시기 바랍니다. 【통보】

77) '17년 토마빌리지 시설 조성내용에 대해서는 별도의 개발행위 인허가가 필요하지 않았음

- 부산주로환경부-291('17.3. 4. ; 토마의 정원 관련 ΣΣ시 인허가 협의 결과보고)

- 부산주로환경부-409('17.3.29. ; 토마의 정원 관련 인허가 협의 결과보고))

한 국 마 사 회 감 사 실

(현 지 조 치)

일련번호 2020-종합-28
분야 기타
제목 사양용 사료 입출고 관리 미흡
소관본부 제주지역본부
소관부서 제주경주자원관리부
내용

1. 업무개요

제주경주자원관리부에서는 보유하고 있는 마필(관상마, 유도마, 승용마)의 사료수급 및 사양관리에 관한 업무를 수행하고 있으며 사료의 입출고 내역을 SAP 시스템의 재고자산 수불부에 기록하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「물품관리규정」 제15조(입고 및 불출)와 동 규정 제16조(보관)에 따라 물품관리책임자는 취득한 물품의 입고, 출고, 재고내역 등을 SAP 시스템을 통해 기록 및 관리하고 선량한 관리자의 주의로써 물품의 도난과 변질 등을 방지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

제주경주자원관리부에서 관리하고 있는 사양용 사료에 대한 입출고 내역 및

재고수량에 대한 실사를 진행한 결과, SAP 시스템 상 재고수량과 실제 재고량은 일치하였으나 월중 출고 내역에 대해서는 월말 창고에 남아있는 사료의 수량을 확인하여 월초수량과의 차이를 월간 출고수량으로 산출하고 이를 시스템과 대장에 기록하고 있는 것으로 확인하였다.

월말 재고수량에 맞추어 출고 내역을 역산할 경우, 해당 출고 수량이 실제 출고 수량이라는 것을 보증할 수 없고 월중 감모·도난 등의 사유로 재고자산의 손실이 발생하여도 이를 감지하고 대처할 수 없는 문제가 있다. 따라서 실제 입출고 내역을 기록한 별도의 사료관리대장을 작성하는 등 정확한 입출고 수량을 파악하고 사료의 부적절한 사용을 방지할 관리방안을 마련할 필요가 있다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

제주경주자원관리부에서는 월중 실제 입출고 내역에 대해서 별도의 관리 및 기록을 하지 못하였음을 인정하였고 향후 이를 보완할 수 있는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

제주경주자원관리부는 향후 사양용 사료의 실제 입출고 수량을 정확히 파악하고 입출고 내역에 대한 기록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. **【현지조치】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2020-종합-29
분 야 우수사례
제 목 제주목장 실내언덕주로 설계도서의 전향적 재검토
소관본부 제주지역본부
소관부서 제주목장운영담당
내 용

제주목장운영담당에서는 전천후 육성조련 환경을 조성, 강한 훈련을 통한 국산마의 경쟁력 향상을 목표로 '19.7월부터 '20.8월까지 제주목장 실내언덕주로 조성공사를 시행하였다. 총 사업비는 약 180억원이며, 주요 사업내용은 실내언덕주로 860m 및 진입로 526m 조성이다.

대규모 예산이 투입되는 만큼 설계도서의 철저한 검증은 곧 예산 절감으로 직결되므로 제주목장운영담당에서는 해당 공사의 CM(건설사업관리)단과 합동으로 기 완성된 설계내역 및 도면을 전반적으로 검토한 바 있다.

그 결과, 설계에 반영된 지붕재는 품목 및 단가 조정을 통해 약 346천만원을 절감할 수 있는 것으로 판단되었고, 운송공간 외벽에 현무암 설치 과업에 대해 중복 적용된 대가 요소를 삭제 시엔 약 62천만원 절감 가능한 것으로 확인되었다. 아울러, 옹벽 현무암 설치 과업에 있어서는 현장과 맞지 않는 불필요한 자연

현무암 대신 인조 현무암으로 변경 설치 시 약 152천만원을 절감 가능하며 그 외 펌프류의 견적 및 물가 재조사를 통해 약 0.5천만원을 절감되는 것으로 확인되었다.

더불어, 실내언덕주로 진입로의 경우 건축구조기술사를 통한 기술적 검토를 통해 기초 구조물 간 불필요한 지중보가 설계된 것을 찾아내어 삭제하였고, 실내언덕주로의 실 사용자 의견 및 마필 동선을 고려하여 건축물 길이 약 22m를 축소 반영 시 약 59천만원이 절감되는 것으로 판단되었다.

【표1】 실내언덕주로 설계도서 내 예산절감 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증△감
지붕재 견적 재검토	2,496,729,182	2,151,198,491	△345,530,691
윤승공간 외벽 대가 조정	204,931,584	142,653,888	△62,277,696
옹벽 인조 현무암 설치	266,211,000	114,131,750	△152,079,250
펌프류 견적 재검토	9,962,674	4,667,074	△5,295,600
건축물 축소 변경 등	463,371,868	404,738,073	△58,633,795
계	3,441,206,308	2,817,389,276	△623,817,032

* 제주목장운영담당 제출 자료로 재구성

이 외에도 지붕재에 반영된 고내식 합금강판과 알루미늄징크의 구성품 중 특정업체만 납품할 수 있는 실용신안, 특허 등의 요소를 발견하여 시방서에서 제거함으로써 다수의 업체가 입찰에 참여할 수 있도록 조치하였다.

조치할 사항

감사1부에서는 우수사례를 창출한 위 부서에 대해 부서포상을 실시하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2020-종합-30

분야 우수사례

제목 경마 인프라 수출을 통한 동반성장형 해외진출 교두보 마련

소관본부 사업기획본부

소관부서 해외사업부

내용

해외사업부는 경마·발매 분야 해외진출 및 자문에 관한 사항과 해외사업 관련 계약, 협약 등의 업무를 담당하고 있다.

해외사업부는 해외사업 본격 추진에 따른 우리 회 대응의 통일성 확보 및 기업별 맞춤형 서비스 제공을 위하여 해외 경마사업 로드맵을 수립하고 ‘19년부터 ‘20년까지 베트남과 카자흐스탄에 로드맵 1단계에 해당하는 컨설팅 사업을 [표1]과 같이 수행하며 약 110,000천원의 수익을 창출하였다.

【표1】 베트남 및 카자흐스탄 경마사업 진출 및 컨설팅 수행내용

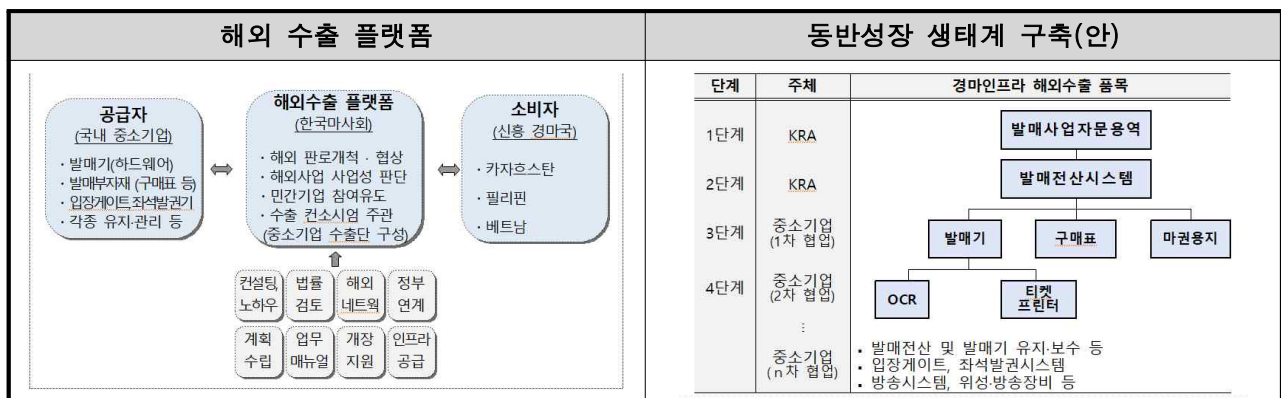
구 분	베트남(년짜경마장)	카자흐스탄(알마티경마장)
계약주체	한국마사회 ↔ ↗ ↘	한국마사회 ↔ ↙ ↘
과업범위	베트남 경마사업을 위한 기본·세부계획 수립 및 자문	발매사업 운영계획 및 업무매뉴얼, 발매전산도입 컨설팅
과업기간	‘19.6월~‘20.6월(12개월)	‘20.5~9월(5개월)
자문수익	75,000천원(1차 과업 계약금)	USD 30,000\$

* 해외사업부 제출 자료로 재구성

또한 ‘20.11월 한국 발매전산시스템(K-TOTE)을 카자흐스탄 알마티경마장에 공급하는 계약을 체결하여 총 22억원(미화 200만달러)의 수출실적을 달성하였다.

이렇듯 해외경마부는 우리 회의 경마 전문성을 활용한 해외 컨설팅 사업을 최초로 시행함으로써 코로나19로 인하여 침체된 경마산업의 활로를 개척하였고, [표 2]와 같이 민간기업과 협업하는 해외 수출 플랫폼을 구축하여 향후 한국경마 인프라 수출 시 우리 회와 국내 중소기업이 동반성장할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대된다.

【표2】 한국 경마 인프라 해외 수출 플랫폼



* 해외사업부 제출 자료로 재구성

조치할 사항

감사1부에서는 우수사례를 창출한 위 부서에 대해 부서포상을 실시하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2020-종합-31
분야 우수사례
제목 상생협력 생태계 조성을 위한 계약제도 개선
소관본부 경영관리본부
소관부서 계약부
내용

계약부에서는 중소기업인 상생협력 생태계 조성을 위하여 계약의 체결부터 대금의 지급까지 전 계약과정에 있어 계약상대방 중심의 제도 개선을 수립·추진 중에 있다.

1. 입찰보증금 면제 전면 시행

입찰보증금 제도는 계약의 안정성을 담보하기 위하여 낙찰자가 계약을 체결하지 않을 경우를 대비, 입찰자로부터 일정 비율의 물적 담보를 징수하는 제도이다. 그러나 계약자 입장에서 입찰보증금을 현금으로 납입하는 경우 예치에 따른 이자손실이 발생하며, 보증증권으로 대체하는 경우 그에 따른 보험료가 발생하게 되어 계약상대방의 부담이 가중되는 측면이 존재한다.

이에 '19.12월 계약부에서는 중소기업인의 입찰 진입장벽을 완화하고 부담을 경감하기 위하여 기존 일부 계약(공사·용역계약)에 한하여 면제해온 입찰보증금을 전 영역(물품·공사·용역)으로 확대하여 시행하였다.

이로써 우리 회 모든 계약상대방은 보증비용을 지급각서로 대체할 수 있게 됨에 따라 비용부담이 경감되고 입찰 진입장벽이 완화됨으로써 영세업체의 수주기회 확대가 예상된다.

【표1】 최근 3년간 입찰보증금 면제 규모

구분	'18년	'19년	'20년
면제건수	50건	191건	225건
면제금액	4.4억원	6.9억원	5.5억원

* 자료 : 계약부 제출 자료로 재구성

2. 「상생결제시스템」 개선 및 확대

「상생결제시스템」은 1차 거래기업이 최상위 구매기업으로부터 받은 납품대금을 상생계좌에 별도 보관하여 협력기업(2차 이하 거래기업)에게 직접 지급하는 제도로써, 협력기업의 안정적인 거래대금이 확보될 수 있는 결제 시스템이다. 우리 회사는 '18.9월 동 제도를 도입하여 관련 시스템을 구축하고 같은 해 11월부터 시범운영을 시작하였다.

'20년 신종 코로나바이러스 감염증의 국내 발생 이후 거시적인 소비위축 등 경제여건이 악화됨과 동시에 영세업체의 자금난 호소와 적기대금지급의 사회적 요구가 증대되었으며, 이에 계약부에서는 아래와 같은 「新상생결제시스템 적용 확대(안)」을 수립·시행한 바 있다.

【표2】 「상생결제시스템」 적용 확대 내용

구분	기존	개선
관리 담당	과천(본장) 중심 운영	전 사업장 확대 운영
	계약담당자 한정 활용	모든 대금지급담당자로 사용 확대
대금 유형	기성금·준공금 위주 지급	선금, 기성금, 노무비 등 모든 대금 지급
대상 계약	(공사) 5,000만원 이상 의무 사용	(공사) 좌 동
	(물품·용역) 5억원 이상 대형계약 위주 운영	(물품·용역) 1억원 이상 계약으로 확대

* 계약부 제출 자료로 재구성

해당 부서의 노력으로 협력업체의 대금 수급안정성이 보장되는 안전한 결제환경이 확대 구축되었고, 실제로 이를 통한 대금 지급이 전년 대비 300%이상 증가하는 성과를 거두었으며, 우리 회사는 공정거래 기반 환경을 제공함으로써 사회적 책임 이행에 일조할 수 있게 되었다.

【표3】 최근 3년간 「상생결제시스템」을 통한 대금지급 규모

구분	'18년	'19년	'20년
지급건수	총 3건	총 104건	총 145건
지급실적	0.26억원	190억원	680억원

* 계약부 제출 자료로 재구성

조치할 사항

감사1부에서는 우수사례를 창출한 위 부서에 대해 부서포상을 실시하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2020-종합-32
분야 우수사례
제목 말산업 공공 빅데이터 활용 확산으로 한국판 뉴딜 성과창출
소관본부 사업기획본부
소관부서 정보화기획부
내용

정보화기획부에서는 정부의 공공데이터 개방을 통한 사회적 가치 창출과 디지털 뉴딜 정책의 요구에 발맞춰 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」(이하 ‘공공데이터법’이라 한다.)을 기반으로 공공데이터 개방 및 활용 업무를 추진하고 있다.

행정안전부 공공데이터정책과에서는 ‘18년부터 「공공데이터법」 제9조에 따라 중앙행정기관과 지방자치단체를 대상으로 「공공데이터의 제공 운영실태 평가」를 시행했으며, ‘19년부터는 한국마사회를 포함한 234개 공공기관을 대상으로 확대 시행하였다. 또한 같은 해 3월에는 과학기술정보통신부에서 데이터 경제 활성화를 목적으로 데이터 바우처 지원 사업을 시행하였다. 이 사업은 중소기업 등에 데이터 활용에 필요한 데이터 구매와 가공 비용을 지원하는 등 데이터 거래 산업을 육성하기 위한 것으로, ‘20년에는 한국판 디지털 뉴딜 정책의 10대 대표과제 중 하나인 데이터 댐 사업으로 확대 시행 중이다.

정보화기획부는 이러한 정부 정책 요구에 발맞추기 위해 경매매체 등 수요자의견 수렴을 통한 공공데이터 개방에 집중하여, 제공 공공데이터 확대(누적 : '18년 42종 → '19년 66종) 및 서비스 품질의 획기적 개선(에러 발생 : '18년 137,622건 → '19년 0건)을 이뤄 냈다. 그리고 동반성장 플랫폼을 활용한 사용자 교육 지원으로 공공데이터 이용실적 또한 증대(API 신청 건수 : '18년 327건 → '19년 563건, ↑72%) 시켰다.

이러한 노력의 결과로 '19년 「공공데이터 제공 운영실태 평가」 결과, 공공기관 중 상위 1%(100점 만점 중 99.23점, 공공기관 평균 60.7점)의 점수로 우수등급을 획득하였으며, 인천국제공항공사를 비롯한 타 공기업의 벤치마킹을 지원하는 등 명실상부한 공공데이터 제공 분야의 우수기관으로 자리매김하였다. 더불어 농식품부 등 유관기관과 협력하여 합동 창업경진대회를 개최함으로써 농림축산 분야 사업화 모델 86건을 발굴하였고, 혁신창업을 통한 일자리 33개(14팀)를 창출하였으며, 행정안전부 공공 빅데이터 청년 인턴십 참여기관에 공모하여 선정되는 성과를 창출하였다. 나아가 공기업 최초로 데이터 바우처 판매기업으로 선정되어 한국판 디지털 뉴딜 정책을 선제적으로 이행하는 동시에 신규 수익창구를 창출해 낼 수 있었다.

조치할 사항

감사1부에서는 우수사례를 창출한 위 부서에 대해 부서포상을 실시하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2020-종합-33

분 야 우수사례

제 목 경주실황 송출비용 절감 및 사업 안정성 제고

소 관 본 부 사업기획본부

소 관 부 서 국제경마부

내 용

국제경마부는 경주수출 기획 및 운영 총괄부로서 경주수출 관련 계약, 매출, 수익 관리 등 업무를 담당하고 있다.

국제경마부는 [표1]과 같은 송출서비스 계약에 따라 한국 경마 경주실황과 경마정보를 해외에 수출해 왔으며, (주)∞∞과 연간 8,800천원의 용역계약을 체결하여 경주 수출국 대상 외국어 예상정보(우승마 예상정보 및 출전마 분석정보)를 제공하여 왔다.

【표1】 국가별 송출서비스 계약 현황

송출국가	싱가포르		미국	호주	영국	뉴질랜드
계약업체	韓 ▼▼	美 ∴∴				
계약부서	방송센터	해외사업처(국제경마부)				
월 송출료	8,258천 원	3,900천 원 (\$3,250)	7,200천 원 (\$6,000)	3,660천 원 (\$3,050)	3,900천 원 (\$3,250)	4,500천 원 (\$3,750)
연 송출료	99,079천 원	46,800천 원 (\$39,000)	86,400천 원 (\$72,000)	43,920천 원 (\$36,600)	46,800천 원 (\$39,000)	54,000천 원 (\$45,000)
계약기간	'19.3월~'20.3월	'20.4월 ~	'18.3월 ~		'18.7월 ~	'18.9월 ~

* 국제경마부 제출 자료로 재구성

국가별 송출서비스 계약 현황을 살펴보면 싱가포르는 국내 업체인 ▼▼와, 미국·호주·영국·뉴질랜드는 해외 업체인 ∴∴과 분리하여 운영하여 왔는데, 서비스 업체 이원화로 운영 효율성이나 송출 안정성이 저하될 우려가 있었다.

이에 국제경마부는 송출 업체들의 서비스 제공조건을 비교한 후 유리한 조건을 제시한 ∴∴과 싱가포르 송출서비스 계약을 체결하여 약 52,279천원의 송출료를 절감하였다.

한편, 금년 코로나19의 확산으로 연중 경마시행이 중단되기도 하였는데, 국제경마부는 경마 중단을 송출서비스 계약업체 측에 사전 통보하고 송출료 감면에 대하여 계약업체와 지속적인 협의를 하는 등 적극적인 설득 노력을 통해 경마미시행기간(‘20.8~9월)에 대한 송출료 약 23,160천원을 감면받기도 하였다.⁷⁸⁾

또한 외국어 예상정보 제공 용역에 있어서도 계약내용 상으로는 전염병으로 인한 경마 중단 시 용역비 감면의무는 없었으나, 경마시행 중단 기간 동안 용역 제공을 일시 중단하여 비용을 미지급하고 해당 기간에 비례해서 계약기간을 연장하는 것으로 용역업체와 합의함으로써 중소기업과 상생하는 방안을 모색하였다.

【표2】 비용 절감내용

(단위 : 천원)

추진내용	절감액	산출근거
싱 송출서비스사 전환	52,279	99,079천원-46,800천원
송출료 감면	23,160	(3,900천원+7,200천원+3,660천원+3,900천원+4,500천원)×50%×2개월
예상정보 계약조정	5,130	(8,800천원/12개월)×7개월
계	80,569	-

78) 법무지원부 법률 검토 결과 계약내용 상 경마시행 중단기간에도 송출료 지불의무는 있어 ‘20.3~6월분에 해당하는 송출료는 납부

이렇듯 국제경마부는 송출서비스 업체 관리부서를 일원화하고 계약업체를 통합함으로써 행정 효율성을 높이고 송출망 통합 관리를 통한 실황 품질 및 보안성을 제고할 수 있었으며, 송출료와 용역비용 절감 노력을 통하여 약 80,569천원의 비용 또한 절감할 수 있었다.

조치할 사항

감사1부에서는 우수사례를 창출한 위 부서에 대해 부서포상을 실시하시기 바랍니다.